

فقہا و مکاتب فقہی
در ہند

(دور **میہ** اول)

تعریف «فقه» و آغاز آن

از آنجایی که اسلام، تنها مجموعه‌ای از عقاید، تحقیقات و مراسم تعبدی نیست، بلکه یک و نظامی جامع و همه‌شمول است، از این رو، از همان آغاز، قرآن کریم در برگیرنده‌ی احکام و قواعدی را در بر می‌گیرد که نظم‌دهنده‌ی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، معنوی، اخلاقی، سیاسی و اقتصادی بود را نظم می‌دهد.

البته در آغاز، «فقه» و «تفقه» در لغت به معنای لغوی شناخت دین و «فقها» به معنای اسلام اسلام‌شناسان به کار می‌رفت؛ اما به تدریج، «فقه» و «فقها»، معنای اصطلاحی خاصی پیدا کرد. اینگونه که فقه به معنای شناخت شریعت و احکام و علم استنباط فروع از مآخذ اصلی شریعت به خود گرفت و متخصصان این فن، را «فقیه» نامیدند.

ابتدا علم تفسیر، حدیث و فقه توأم بود، به این ترتیب و که کتب حدیث بر مبنای ابواب فقهی تدوین شده بود و فقها با مراجعه به آن فتوا می‌دادند، اما در طول تاریخ، فقه به صورت رشته‌ی مستقلی درآمد.

پیدایش فقه، همزمان با آغاز اسلام است. در صدر اسلام، خود پیامبر اکرم (ﷺ) در مورد درباره‌ی مسائل مختلف زندگی فردی و اجتماعی، گاه با تلاوت آیات قرآن و گاه به صورت گفتار خویش (که حدیث نامیده شد) نظر می‌داد و هیچ مشکلی هم وجود نداشت؛ اما وقتی گسترش دامنه‌ی جامعه اسلامی گسترش یافت، قرآن کریم نیز دستور داد که باید «گروهی» دارای تخصص داشته باشند و با «تفقه تفقه در دین» پردازند و اجتماعات مختلف مسلمانان را از نظر فکر و مذهبی راهنمایی کنند. از همین زمان، برخی صحابه‌ی پیامبر اکرم (ﷺ) به علم استنباط حکم و تفقه در دین و شرح

قرآن پرداختند و اینان به عنوان بهمنزلۀ معلّم و مرشد به برخی مناطق اعزام گردیدند. شدند؛ اما هنوز ضرورت «اجتهاد» احساس نمی‌شد؛ زیرا پیامبر (ﷺ) حضور داشت و صحابه در مورد دربارۀ مشکلات خویش، مستقیماً به ایشان مراجعه می‌کردند. به این ترتیب است که صدّها بلکه و هزاران حدیث در مورد دربارۀ تفصیلات احکام نقل شده است که در مجموعه‌های بزرگ حدیثی شیعه و سنّی، نظیر صحاح سنّه و کتب اربعه (اصول کافی، من لایحضر، تهذیب و استبصار) گرد آمده است.

پس از درگذشت پیامبر اکرم (ﷺ) نیز برای شیعیان علی (ع) در مسائل فقهی مشکل چندانی پیش نیامد؛ چرا که آنان زیرا آنها، از رهنمودهای امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) حضرت زهرا و ائمه یقه دیگر بهره‌مند می‌گردند استفاده می‌کردند. در واقع، در کتاب‌های «اصول کافی»، «من لایحضره لایحضره الفقیه»، «التهذیب» و «الاستبصار» و یا در «وسائل الشیعه»، پس از پیامبر اکرم (ﷺ)، بالاترین تعداد احادیث از امام باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) می‌باشد است.

این در حالی است که در جهان تسنّن، پس از درگذشت پیامبر اکرم (ﷺ)، بلافاصله ضرورت اجتهاد پیش آمد. روش صحابه آن بود که وقتی با مسئله‌ای روبه‌رو می‌شدند، نخست به آیات قرآن مراجعه کنند می‌کردند؛ اگر در قرآن کریم پاسخ صریحی نبود، به احادیث رسول گرامی متوسّل می‌شدند و اگر در احادیث نیز راهنمایی صریحی به دست نیاوردند نمی‌آوردند، در آن صورت با شورا و گاهی به‌ی‌ه‌طور فردی به «رأی» متّکی می‌شدند. همچنین، اگر در مسئله‌ای رأی همه یقه صحابه یکی بود، آن را «اجتماع» دانسته می‌دانسته‌می‌دانستند.

دانستند که و این اجتماع، خود به به صورت یکی از ادله ای برای نسل‌های بعدی منتقل گشته‌میشد و یک دلیل شرعی محسوب می‌شد به شمار میرفت. در این دوره، به معمولاً طور عموم افراد هر شهر به عالم منطقه خود مراجعه می‌کردند.

در زمان پیامبر ﷺ تعداد قابل ملاحظه‌ای از صحابه، در زمان پیامبر (ﷺ) در استنباط احکام کار کرده می‌کردند و تخصص داشتند؛ شمار این گروه، در دوره خلافت خلفای چهارگانه، که اهل سنت (خلفای راشدین) فتوا می‌دادند که شمار آنان به 149 تن می‌رسید و که چند زن نیز از آن جمله آنها بودند. در میان صحابه، هفت تن (از جمله امیر المؤمنین و عبدالله بن عباس) کسانی هستند حضور داشتند که اگر تمام فتاوی آنان آنها به صورت یک مجموعه درآید، کتاب‌های قطوری را تشکیل خواهد داد.

بسیار تن از آنان نیز چنان هستند که مجموعه فتاوی هر یک از آنان می‌تواند به صورت یک جزوه درمی‌آید؛ از دیگران، و از مابقی آنها نیز در مآخذ تنها یک یا چند فتوا در مآخذ نقل شده است.

در دوره بعدی، فتوح مناطق و کشورها، جامعه اسلامی را با هزاران مسائل جدید روبه‌رو کرد. در نتیجه، علما مجبور شدند به اجتهاد روی آورند. در همین زمان، میان آنان اختلافاتی روی داد و بدین بدینسان، نطفه اول ظهور مکاتب مختلف فقهی ریخته شد.

در دوره میانی حکومت بنی‌نویسمی، یعنی از زمان عبدالملک به بعد، علما به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول، مشتمل بر اصحاب حدیث بود که تنها به ظواهر حدیث عمل می‌کردند و «عقل» و «درایت» را به‌کار نمی‌بردند؛ در همین حال در قرن

اول فتنه‌ی جاعلان حدیث پیش آمد. این **مسئله**، به این صورت بود که گروهی از ناقلان و راویان حرفه‌ای حدیث پیدا شدند که در مساجد می‌ایستادند و یا نقل احادیث احادیث رسول را نقل کرده و اجرت دریافت می‌کردند می‌گرفتند و البته برخی از اینانینها، حدیث را جعل می‌کردند. گفته می‌شود، وقتی یکی از این جعل کنندگان جاعلان را برای اعدام می‌بردند، گفت: «حالا هر چه دلتان می‌خواهد بکنید؛ اما من صدها حدیث به ذخیره‌ی احادیث شما افزوده‌ام». این فتنه از یک سو و مسئله‌ی فوت و شهادت علمای اصیل در جنگ‌ها از سوی دیگر، خلیفه عمر بن عبد/عزیز را وادار کرد که دستور دهد احادیث به صورتی در مجموعه‌هایی گردآوری شود.

در قرن دوم نیز اختلافات فقهی میان علما شدیدتر شد و به تدریج اصل «قیاس» و «استحسان» در میان اهل سنت پیدا شد؛ همچنین در معنی «اجتماع» و «اجتهاد» نیز اختلاف نظر روی داد.

در میانه‌ی دوره‌ی وسط اموی‌ها بود که هم مسلمانان، منطقه‌ی «سند» را گشودند و فعالیت فقه‌ها، در «هند» شروع شد و به تدریج مذاهب و مسائل فقه توسعه یافتند.

آغاز فقه و مکاتب فقهی در هند

در شبه قاره‌ی هند، تکامل و توسعه‌ی علم فقه از همان زمانی آغاز شد که «محمد بن قاسم» با قشون خود در زمان خلافت ولید بن عبد/الملك، ایالت «سند» را تصرف کرد. حکومت نوپای مسلمانان، با مسائلی نظیر احکام رفتار با غیر مسلمانان هندو مواجه شد. جمعیت محلی «سند»، مشتمل بر هندو و بودایی‌ها بود؛ آنان آنها بت‌پرست بودند و نظیر مانند اهالی مصر و شامات

(سوریه) اهل کتاب یا نظیر اهل ایران مجوس نبودند. از این نظر، مفتیان و مجتهدان عرب مجبور شدند نسبت به مسائل و **واقعیات و واقعیتهای** جدید این دیار، به استنباط احکام پردازند. فقهای آن زمان، به هندوان و بودایی‌ها همان تسهیلات را دادند و همان احکام را جاری کردند که در فقه و شریعت برای یهود و نصاری در نظر گرفته شده بود. بلاذری در **«فتوح البلدان»** این قول نخستین فاتح هند یعنی **محمد بن قاسم** را نقل کرده است که «معبد های هندو و بودایی برای ما همان حالت کنیسه و کلیسا و آتشکده های یهود، نصاری و مجوس را دارند».¹ در مأخذ قدیمی دیگر فتح سند، یعنی در **«چچ نامه»** نیز، این گفتار **محمد بن قاسم** نقل شده است. در **«چچ نامه»** تصریح شده است که **محمد بن قاسم**، این احکام را پس از رأی گیری از فقهای سند و اعراب و با دستور **«حجاج بن یوسف»** اجرا کرد. **«چچ نامه»** به زبان فارسی نگاشته شده **است** و در آن ماجرای دیگر، **بدین یا این** کلمات نقل شده است:

«مردم محل خواستند امیر عادل ما را بفرماید تا عمارت تعمیر کنیم و در عبادت معبود خود باشیم».²

امیر یعنی محمد بن قاسم از **حجاج حجاج بن یوسف** استصواب کرد؛ پاسخی که او از عراق دریافت کرد، **نشان دهنده** روش استنباط احکام **را** در جهان تسنن پیش از تدوین چهار مذهب فقهی **استیشان میداد**. **حجاج** نوشت: «مکتوب عزیز دریافت شد که مردم **برهمن** **برهمنا** باد جهت عمارت بلده و ملت خود التماس می نمایند. وقتی آنان اطاعت ما را پذیرفتند و به پرداخت مالیات نیز متعهد شدند، دیگر در **زمره** اهل ذمه اند و در جان و مال آنان دیگر ما بر ما حقی نیست».

¹ . بلاذری، **فتوح البلدان**، فتح سند.

² . **چچ نامه** (گزارش فتح سند)، ص-313.

«چچ خامه» درباره‌ی برخی از احکام، تصریح شده است که حجاج پیش از ابلاغ آن به محمد بن قاسم در هند، از خلیفه ولید بن ولید بن عبدالملک و از علمای کوفه و بصره استصواب کرد و از آنان آنها فتوا گرفت. احتمالاً پس از این استصواب، از علما بودایی و هندوهای سند را در زمره‌ی ذمی‌ها قرار دادند.

در دوره‌ی بعدی، در خود «سند» محدثان قد علم کردند. در آن زمان، محدثان استنباط احکام را نیز محدثان انجام می‌دادند؛ زیرا مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی هنوز تشکیل نگرفته نشده بود. چون با توجه به اینکه (؟) مدتی در مدینه اقامت داشت، «مدنی» نامیده شد؛ وی از ائمه‌ی فقه و علم مغازی و تاریخی سیر بود و در حدیث نیز دستی داشت؛ در سال 170 هجری در بغداد درگذشت و گفته می‌شود، خلیفه خلیفه هارون رشید» بر وی نماز خواند.

دومین عالم، محدث و فقیه سند رجاء السندی بود. او که به خاطر دلیل اقامت در ایران، به نام «سفرآینی» معروف شد.

در مآخذ اصلی رجال و کتاب‌های فهرست، نظیر «الفهرست» ابن ندیم و «کشف الظنون» حاجی حاجی خلیفه، از برخی علما و محدثان برجسته‌ی هندی‌الأصل نام برده شده است. البتّه در آغاز، علم حدیث و فقه در هم آمیخته بود و فصول و ابواب کتب فقه بر مبنای ابواب فقه (نظیر کتاب الطهاره، کتاب الصلوة و غیره...) بود. چنانکه در صحیح بخاری، مسلم، ترمذی و در اصول کافی، من لا یحضره الفقیه و تهذیب و الاستبصار شیخ طوسی دیده می‌شود.

از جمله نخستین فقها و محدّثان هندی، «**ابومعشر نجیع سندی**» است؛¹ وی از خانواده‌ای هندو و از نو مسلمانان بود.¹ علمای رجال او را «**رُکْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَدِيثِ**» نامیده‌اند. فرزندش نیز از علما بوده و در بغداد درس می‌داده است.

درواقع، منطقیه سند **درواقع** یکی از مراکز علم حدیث و فقه بود. چنانکه **ابوالقاسم، جهانگرد** و بزرگ عرب، **ابوالقاسم** که بیست و پنج سال پیش از **حمله‌یه** محمود غزنوی از «**سند**» دیدار داشته است، می‌نویسد: «و اکثَرُهُمْ اصحابُ الحدیث».²

«**علامه سمعانی**» از محدّثان و فقهای متعدّدی نام برده است که در شهرهای مختلف سند سکونت داشته‌اند. «**مقدسی**» در **سفرنامه‌یه** خود نگاشته است **که** «من در شهر منصوره، **قاضی ابومحمّد منصوری** را دیدم که از علمای برجسته‌یه فقه ظاهری (یعنی مکتب فقهی **امام داود ظاهری**) است. او امام مذهب فقهی خود **است و دارای تصانیف بسیاری است** دارد».

روش فقهای اولیه:

در قرن اوّل و دوّم هجری، پیش از تدوین مکاتب چهارگانه فقهی (مکتب ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی و **احمدین احمدین حنبل**)، فقه با حدیث عجین بوده و احادیث را بر حسب فصول و ابواب فقه (نظیر کتاب الطهارة و کتاب الصلوة ...) تدوین می‌کردند. **همچنین** برای دریافت حکم شریعت درباره امور مختلف به حدیث رجوع می‌شد؛ **البته** قرآن **الله** مرجع اصلی بود. **اما چنان نبود که گفتنی است**، علما و فقهای آن زمان، **اینگونه نبود که عقل را به‌کار نبرند؛ بلکه آن را «رای» و متن حدیث را «اثر اثر»** می‌گفتند. در استنباط، اگر «اثر»

¹ . حاجی خلیفه؛ **کشف الطنون**؛ ص-182.

² . **نفحات نفحات تالانس**؛ ص-60.

نبود، فقیه «رأی» را به کار می‌برد؛ چون زیرا در قرن اول و دوم، مسلمانان با امر خطیر حکومت و نظام نظامسازی روبه‌رو شده بودند و با ملل و اقوام مختلف سروکار داشتند و مسائل گوناگون (نظیر مسئله‌های تعیین وضعیت بودایی‌ها و هندوها که آیا در مرهیه احکام سورهیه توبه درباریه^۱ مشرکیان قرار می‌گیرند یا در حکم اهل ذمه و غیره) طرح می‌شده؛ از این جهت، در همان قرن دوم، در کنار نصوص (آیات و احادیث)، «رأی» را نیز زیاد بسیار به کار می‌گرفته‌اند میرفت.

علمای آن زمان، احکامی را که از نصوص استنباط می‌شده، «علم»^۲ و آنچه از عقل خود استنباط می‌نمودند می‌کردند، «رأی» می‌نامیده‌اند. وقتی «عطاء بن ابی‌لیلیح» یک فتوا داد، از وی پرسیدند که «این علم است یا رأی؟» او گفت: «علم» است.

البته «رأی» نیز معتبر شناخته شده بود براساس آن عمل می‌شد. فقهای آن زمان، «رأی» یک مجتهد را اصالت می‌داد می‌دادند و مجتهدان و فقهای بعدی آن را به عنوان منزله یک اصل پذیرفته می‌پذیرفتند؛ این رأی بعدها جزو «علم» محسوب می‌شد.

ظاهر گویا این روش از آغاز دوره اموی در میان اهل سنت از آغاز دوره اموی رایج بود. گفته می‌شود، معاویه از «زید بن ثابت» درباریه^۱ مسئله‌های استفتاء کرد؛ اما او درباریه آن نتوانست آیت یا حدیثی پیدا کند کرد؛ لذا او بر مبنای «رأی» خود فتوا داد و معاویه بر آن عمل کرد.^۱ قاضی مصر از عمر بن عبد/العزیز درباریه^۱ مسئله‌های نظرخواهی کرد. او نوشت: که حدیثی یا اثری درباریه^۱ آن به من نرسیده و آیت و حدیثی تصریح نموده نکرده است. از این رو، این

^۱ . طریقی؛ تفسیر؛ ج-۲، ص-۲۵۰.

قضیه را به عهده‌ی شما می‌گذارم؛ و شما بر حسب «رای» خود فتوا دهید.

بدین سان، در روش فقهای قرن دوم در دوره‌ی اموی، «رای» به عنوان منزله‌ی یک منبع معتبر استنباط احکام تلقی می‌شده است؛ همچنین، «نظائر» در قلمروهای مفتوحه‌ی دیگر و رهنمودهایی که رسول اکرم (ﷺ) و خلفا به استانداران و فرماندهان خود می‌دادند، به عنوان مثابه یک منبع فقهی تلقی شده می‌شد؛ به این ترتیب فقها و قاضیان مسلمان در «سند» و دیگر مناطق هند از آن استفاده می‌کردند و علما و موّرخان اوّلیه به این مجموعه «نظائر» اشاراتی داشته‌اند. برخی از علمای قدیم که از این دسته رسائل و مجموعه رهنمودها سخن گفته‌اند، «ابن اثیر» در «اسد الغابه» و «ابن قتیبه» در «عیون الاخبار» می‌باشند هستند. بعدها برخی از علما و فقها، آنها را به صورت جزواتی جزوه‌هایی به نام «النظائر» و «الاشباه» تدوین کردند و این جزوات «النظائر» و «الاشباه» نام داشتند. ظاهر آگویا فقهای مسلمان در سند، پس از تأسیس حکومت به وسیله‌ی دست محمد بن قاسم، از اینگونه جزوات جزوه‌ها نیز استفاده می‌کردند.

در واقع، روش به کارگیری «رای» و «نظائر» در واقع پیشقراول طرح و تدوین نظریه‌ی «قیاس» به وسیله‌ی «ابن حنیفه» بوده. می‌دانیم، «ابن حنیفه» و دستیاران وی در آن زمان، «اهل رای» نامیده می‌شدند. البته ائمه‌ی اهل بیت بر روش «رای» و «قیاس» صحّه نمی‌گذاشته‌اند و در احادیث امام جعفر صادق (ع)، «رای» و اصحاب «رای» محکوم شده‌اند و این روش استنباط احکام رد شده است؛ اما چون سند تحت حاکمیت خلفای اموی بوده، پیدا است که در اینجا،

همان روش عمومی «رای رأی» و «نظائر» و «اثر» به کار گرفته می شده است.

فقهای این زمان، در استنباط احکام، «علل الشرائع» یا فلسفه احکام را نیز در نظر می گرفته اند. می دانیم بعدها، علمای مسلمان، کتاب های مستقلی در علم «علل الشرائع» نگاشتند. در میان شیعه، کتاب شیخ صدوق (رح) معروف است. در میان اهل سنت، امام غزالی در «احیاء العلوم» و «شاه ولی الله» در کتاب «حجة الاسلام البالغة» فلسفه احکام را بیان نموده کرده است. فقهای اولیه «سند» و هند «علل الشرائع» را نیز به عنوان منزله یکی از اصول راهنمای استنباط احکام به کار می گرفته اند.

در قرون بعدی، اصل «اجتماع» به صورت یک نظریه های همه هم مشمول در قرون بعدی تدوین شد، اما اصل اجتماع امت و اجتماع علما در همان دوره های اولیه عملاً مد نظر فقها و قضات بوده و آنان، این اصل را گاهی مبنای اثبات احکام قرار می داده اند.

اصل دیگری که عملاً فقهای این دوره از آن پیروی می کرده اند، آن است این بود که در مورد درباره اقوام و ملل غیر مسلمان بومی، احکام سنتی این جوامع را اقتباس نموده و در مورد درباره آن اقوام، همان را اجرا می کردند. وقتی این مردم به اسلام می گرویدند، برخی سنن و احکام منطقه همچنان رایج بود. بدین سان، گونه ای اصل احوال شخصی (پرسنل لا) عملاً وجود داشته است.

همین روش را فقهای دوره اموی در سوریه، عراق، مصر و ایران به کار گرفتند. و یا اقتباس بسیاری از اصول مالیات، قضا و غیره را از قانون روم و ایران و مقررات رایج محلی، اقتباس نموده آن را اجرا کردند. فقهای اموی در هند نیز همین روش را اجرا

نمودند کردند. «سانتیانا»، خاورشناس قرن نوزدهم این جنبه از تاریخ فقه را در مورد ریاضهٔ افریقای شمالی، این جنبه از تاریخ فقه را مورد تحقیق قرار داده کرده است.¹

¹ ² 1. [Santiiana: Code Civil et commercial Tunisiens \(Tnis, 1899\)](#)

مسلك فقهی حنفی در هند دوره اول

مذاهب فقهی حنفی در هند، مسلک غالب فقه است و بیش از هفتاد درصد مسلمانان هند، پیرو و هوادار این مسلک فقهی هستند. یکی از علتهای توسعه مسلک فقهی حنفی در میان اهل سنت هند، آن بود که شمال هند به تصرف سلطان محمود غزنوی و محمد غوری درآمد و هیئت حاکمه در دوره سلاطین مسلمان، ایرانیان و ترکان ماوراءالنهر بودند. این مناطق در آن زمان، مرکز فقه حنفی بود و ساکنان آن از این مذهب پیروی می کردند.

بنیانگذار مذهب فقهی حنفی، *امام ابوحنیفه* بود که *نعمان بن ثابت* نام داشت. گفته می شود، وی در هفده سالگی به تحصیل عالی علوم اسلامی پرداخت و طولی نکشید که بر قرآن و حدیث مسلط شد. در آن زمان، فقه اهمیت بسیاری داشت؛ زیرا عمال حکومت، قاضیان و نیز مردم عادی در اجرای نظامات اسلامی به فقه نیاز داشتند. از این رو، ائمه شیعه به خصوص *امام محمد باقر* و *امام جعفر صادق* فقه شیعه را تدوین کردند؛ این در حالی است که این کار در میان اهل سنت، صورت نگرفته بود و *ابوحنیفه* آن را محکوم کرده بود.

ابوحنیفه، فتوایهای امیرالمؤمنین، *حضرت علی* و *ابن مسعود* را از استاد دیگر خود، *ابراهیم نخعی* فرا گرفت و چون فقه، رابطه ای تنگاتنگ با علم حدیث داشت؛ علم حدیث را نیز از محدثان کوفه و بصره و شام آموخت. همچنین، وقتی برای حج به حجاز رفت، از محدثان مکه و مدینه نیز استفاده کرد. او افزون بر این فعالیت های علمی خود را در دوره *عمر بن عبد العزیز* آغاز کرد. در همین زمان، امام بخاری، مسلم، ترمذی و ... به

تدوین حدیث پرداختند. به این ترتیب، این دوره، دوره زرّین علم حدیث و فقه نامیده شد.

وقتی/بوحنیفه به تدوین فقه پرداخت، با هزاران مسئله روبه‌رو شد که درباره آن نصّ قرآن یا حدیث وجود نداشت و به استنباط عقلی نیاز بود؛ از این رو، نظریه «قیاس» و «رأی» را طرح کرد. /بوحنیفه نظریه قیاس را به صورت یک روش استنباط احکام درآورد؛ وی برای استنباط از آیات و احادیث به «ظواهر» اکتفا نکرد؛ لذا به‌کار بستن «عقل» و «درایت» را لازم دانست و برای «درایت» نیز اصول و ضوابطی تعیین کرد. بدین‌سان، مکتب فقهی حنفی هم فقه دارد و هم در حکم نظریه‌های در اصول فقه است. /بوحنیفه همچنین بسیاری از احادیثی را که محدّثان و مفتیان آن زمان، آن را معتبر نمی‌شناختند، به علت مطابقتنداشتن با اصول درایت رد کرد.

/بوحنیفه، همچنین دسته‌ای از شاگردان و متخصصان فقه را نیز پرورش داد که در کنار وی، از نظریه‌آفرینان مسلک فقهی حنفی به‌شمار می‌آیند. از جمله این متخصصان، امام محمّد است که پس از /بوحنیفه نگرش‌های فقهی این مکتب را تدوین کرده است. به این ترتیب، /بوحنیفه با کمک /امام محمّد و برخی شاگردان دیگر، گروهی از متخصصان و مجلس علمی را تشکیل داد.

این گروه، پس از بیست سال، نخستین مجموعه بزرگ فقهی اهل سنت را تدوین کردند؛ این مجموعه بر 83 هزار مسئله مشتمل بود که در میان آنان، 38 هزار مسئله درباره عبادات و مابقی (45 هزار) درباره معاملات و عقوبات و بخش‌های دیگر بود. مجموعه مذکور در سال 144 هـ. ق تکمیل شد؛ البته بعدها مطالبی به آن اضافه شد. حتی زمانی که /بوحنیفه به

زندان افتاد، شاگردان وی مسائلی را تدوین کردند که گفته می‌شود به پانصد هزار مسئله میرسید. غیر از /امام محمّد، دومین شاگرد وی /امام /بو یوسف بود که او نیز از پایه‌گذاران و تدوین‌کنندگان این مکتب محسوب می‌شود؛ از جمله استادان حدیث نیز که در مجلس وی حضور داشتند، یحیی بن زکریا و حفص بن غیاث بودند.¹

روش امام /بوحنیفه - که اکنون از جمله ویژگی‌های مسلک فقهی حنفی است - آن بود که وی نخست به نصّ قرآن متوسل می‌شد و با روش به‌کاربردن عقل، مسائل را از آن استنباط میکرد. اینگونه که اگر حکم با به-کارگیری روش عبارة النص، دلالة النص، اشارة النص یا اقتضاء النص استنباط می‌شد، کافی بود؛ ولی اگر در مسئله‌ای، رهنمودی از آیات به دست نمی‌آمد، در آن صورت به حدیث مراجعه می‌شد و فقیه در احادیث تحقیق می‌کرد. امام /بوحنیفه به‌خصوص تلاش می‌کرد، عمل اخیر پیامبر اکرم ﷺ را به دست آورد. همچنین، اگر در میان احادیث مرفوع صاحب‌نظران حجاز و عراق اختلاف دیده می‌شد، در [این-این](#) صورت، /بوحنیفه و مجتهدان مسلک حنفی، حدیث آن راوی را ترجیح می‌دادند که در تفقه و تفحص در فقه برتری داشت.

اگر استنباط حکم از احادیث پیامبر نیز ممکن نمی‌شد، در [این-این](#) صورت فقیه به بررسی فتاوی و عمل صحابه و تابعان می‌پرداخت. اگر در این مرحله نیز استنباط حکم ممکن نمی‌شد، در آن صورت به «قیاس» و «استحسان» روی می‌آوردند و مجتهد «رأی» خود را به کار می‌بست.

¹ . جامع‌المساینده، ص 34.

گفتنی است، مکتب فقهی/ابوحنیفه در میان عامهٔ مسلمانان هند رواج داشت. /امام شافعی گفته است: «الْأَئِسُّ كُلُّهُمْ عِيَالُ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَالْفِتْنَةَ».

دلایل غلبهٔ رواج مکتب فقهی ابوحنیفه در

هند

1. از زمان محمود غزنوی، تمام دودمان و سلسلهٔ سلاطین در هند، از جمله سلسلهٔ غلامان، خلیجان، تغلقها و گورکانیان پیرو مکتب فقهی حنفی بودند.
2. علمای دربار، مفتیان و قاضیان، احکام فقه حنفی را اجرا می‌کردند و این فقه، گونه‌ای سیستم حقوقی حاکم را در هند تشکیل می‌داد.
3. هیئت حاکمه مشتمل بر اشراف، سرداران ترک (از ماوراءالنهر) و ایرانیان بود و در دورهٔ پیش از صفوی‌ها، مکتب فقهی حنفی بر ایران نیز حاکم بود؛ از این رو، هیئت حاکمه در هند، پیرو و هوادار مسلک فقهی حنفی شد.
4. فقه حنفی در مسئلهٔ معاملات در میان سایر مکاتب فقهی اهل سنت، گسترده‌تر و دامنه‌دارتر بود.
5. فقه حنفی بیشتر بر به‌کاربردن «عقل» تکیه داشت. این مسئله برخلاف حجاز بود که در آن، افراد بر «نقل» تکیه داشتند. برای علمای هند «عقل» نیز جاذبه داشت که ممکن است این عامل، از جمله عوامل توسعهٔ مکتب فقهی حنفی در هند باشد؛ البته این جاذبه، به دلیل این احساس می‌شد که جهان اهل سنت با فقه/امام جعفر صادق ؑ ناآشنا بود. فقه حنفی در هند توسعهٔ بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و از دورهٔ «غزنوی»

«ها تا زمان شاه ولی الله، فقهای بی شماری قد علم کردند که فقه حنفی را توسعه دادند. بهاینترتیب، در اینجا تکامل مکتب فقهی حنفی را در هند بررسی می کنیم و به دستاورد فقهای بزرگ حنفی اشاراتی خواهیم داشت.

مکتب فقهی حنفی

از گفتار و اظهارات مقدسی بر می آید که شهر «منصوره»، کانون اصلی علمی و فقهی شهر سند بود و شهر مکران و شهرهای دیگر این وضع را نداشتند.¹

مقدسی می نویسد که در سند بیشتر مردم مقلد امام / بوحنیفه هستند. آنها اهل مولتان و شیعه اند و در اذان «حی علی خیر العمل» می گویند. در مولتان خطبه به نام خلیفه اسماعیلی فاطمی ایراد می شود.² ایالت سند، به خصوص دو منطقه مولتان و مکران، کانون فعالیت شیعیان اسماعیلی بود. درباره تطوّر فقه اسماعیلی در این دوره، اطلاعات زیادی در دست نداریم؛ اما این را می دانیم که در میان آنان، علمای بزرگی بودند و اسماعیلیان در تبلیغ اسلام، نقش اصلی را داشتند.

در قرون اوّلیه اسلامی، سرکوب شیعیان و علویان به دست حجاج و سپس شورش های سیاسی بعدی موجب مهاجرت بسیاری از مسلمانان شد.

از جمله مناطقی که مسلمانان در صدر اسلام وارد آن شدند، منطقه «مالابار» در ایالت «کرالا» است. در این منطقه، بازرگانان نیز اسلام را توسعه دادند. مردم این منطقه برخلاف ایالت سند

¹ . ابوالظفر ندوی؛ سند کی تمدنی تاریخ؛ ج 2، ص 41.

² . مقدسی؛ احسن التّقا سیم فی معرفة الأقالیم؛ ج 2، ص 123 تلخیص شود.

که مردم آن، بیشتر پیرو فقه حنفی بودند، به فقه شافعی پیوستند.

از جمله نخستین علمای این منطقه، شیخ *زین‌العابدین ابویحیی بودی* او در فقه، تصوّف و عرفان کتاب‌هایی دارد که برخی از آنها در مصر چاپ شده است.

امیر ناصرالدین سبکتگین و سپس *محمّد غزنوی* 250 سال پس از فتح سند به دست *محمّد بن قاسم*، به شمال هند حمله کردند و مسلمانان وارد این منطقه شدند.

محمود غزنوی، هوادار مذهب حنفی بود و هر جا که محمود میرفت، فقه حنفی نیز در آنجا رواج مییافت. *سبکتگین* و پسرش *محمود غزنوی* مراکز مذهبی اسماعیلیه را در منطقه پنجاب درهم شکستند و مذهب حنفی را در آنجا مسلط کردند.

محمود در سال 1005 م به ایالت *گجرات* و پس از آن به شهر *ماتورا* و *قنوج* در شمال هند حمله کرد. وی در این مناطق حکومتی مستقر نکرد و پس از تاختوتاز بازگشت؛ البته پنجاب را به غلام خود، *ایاز* سپرد. شایان ذکر است، حملات *محمود غزنوی* در توسعه فقه حنفی در هند *بی‌تأثیر* نبود و وی در تضعیف مکتب فقهی اسماعیلیه و تقویت و توسعه مذهب حنفی در ایالت‌های سند، پنجاب و به‌خصوص *گجرات* نقش بسیاری داشت. پیش از *محمود*، مکتب غالب فقهی در منطقه *مولتان* و *مکران*، مذهب شیعه اسماعیلی بود؛ اما پس از آن، مذهب حنفی نیز توسعه یافت.

محمود غزنوی و جانشینان وی، پیرو متعصب مذهب حنفی بودند. او افزون بر پایتخت خود *غزنین*، شهر *لاهور* را نیز به صورت مرکز فعالیت‌های ادبی و

علمی درآورد. همچنین، شعرای بزرگی، همچون فردوسی، عنصری، مسجدي و فرخی و دانشمندان بزرگی، نظیر *ابوریحان بیرونی* و *مفسران*، محدثان و فقها را حمایت کرد. بهاینترتیبیه این ترتیب، لاهور به صورت مرکز علمی و حوزه بزرگ مذهب حنفی درآمد.

از جمله بزرگ‌ترین علما، عارفان و فقه‌های این دوره، *شیخ صفی‌الدین کازرونی* بود. او خواهرزاده عارف معروف، *خواجه ابواسحاق کازرونی* و ایرانی‌الاصل بود که وارد هند شد و لاهور را مرکز فعالیت‌های خود قرار داد. *شیخ صفی‌الدین کازرونی* در سال 962 م در سن هفده سالگی به شهر «*اچه*» در هند وارد شد و در سال 1007 م درگذشت.

از جمله نخستین علمای حنفی در لاهور، *شیخ اسماعیلی لاهوری* بود. *شیخ اسماعیل بخاری سید* بود و در علوم ظاهری و باطنی مهارت داشت. او نخستین کسی بود که در هند، درس خارج و عطا را دایر کرد. در درس خارج وی، صدها شاگرد حضور داشتند و هر روز ده‌ها تن به دست وی به اسلام مشرف می‌شدند. در تذکره علمای هند نوشته شده است: «او از محدثان و مفسران علما بود؛ اوّل کسی است که علم حدیث و تفسیر را به لاهور آورد و هزارها مردم در مجلس و عطا وی مشرف به اسلام شدند. او در سال چهارصد و چهل و هشت هجری در لاهور درگذشت». مؤلف *خزینة الاولیاء* نگاشته است: «چون شیخ اسماعیل در لاهور تشریف آوردند به روز جمعه ثالث، یک هزار نفر در زمرة اهل توحید داخل گشتند».

بهجز *شیخ اسماعیل*، علمای دیگر نیز در این منطقه حضور داشتند. *سمعی* در کتاب *الأنساب*،

این شهر را «با برکت و کثیرالخير» قلمداد کرده است و گفته است که این دیار پر از علما و فقهاست. از جمله علمایی که *سمعانی* از آنان نام برده است، *ابوالحسن علی بن عمر بن حکم لاهوری* است که محدث، فقیه و شاعر بود؛ حتی علمای بغداد نیز شاگرد وی بودند. *سمعانی* می‌گوید که من مستقیماً شرف کسب فیض از وی نداشتم، البته استاد من *حافظ ابوالفضل بغدادی*، شاگرد وی بود. شاگرد دیگر وی، *ابوالفتح عبدالصمد لاهوری* بود که در «*سمرقند*» حوزه درس داشت. همه اینها، از علمای برجسته مذهب حنفی بودند و تخصص اصلی آنان در حدیث بود؛ اما چون رشته حدیث و فقه در آن زمان به هم عجین بود، اینها از علمای فقه حنفی نیز محسوب می‌شدند.

اما بزرگ‌ترین فقیه و عالم حنفی این دوره، *امام حسن صنعانی لاهوری* بود. در همان زمان، عارف بزرگ، «*هجویری*» که در هند، به «داتا گنج بخش» شهرت داشت، در لاهور مرجع خلائق بود که *امام حسن صنعانی* در علم ظاهر همپایه هجویری در علوم باطن بود.

پدر *صنعانی* از *ماوراءالنهر* وارد هند شد. *امام صنعانی* نیز در سال 577 م در لاهور متولد شد. *سلطان قطب‌الدین ایبک* سمت ریاست قوه قضاییه را به او پیشنهاد کرد؛ اما وی نپذیرفت.¹ او برای تحصیل علم، به غزنین و عراق سفر کرد؛ وی امام لغت و حدیث و فقه محسوب میشد. *صنعانی* در بغداد کتاب معروف خود، *مشارقالأنوار* را برای خلیفه *مستنصر بالله عباسی* نگاشت، سپس به مکه رفت و از آنجا با نامه خلیفه برای سلطان هند،

¹ . مولانا عبدالحی تدوی؛ *نزهة الخواطر*؛ ص 69.

شمس‌المسالدین التمش به هند مراجعت کرد. مدّتی در هند اقامت داشت، سپس مجدداً به بغداد بازگشت و حوزهٔ درس را در آن شهر دایر کرد. او در سال 650 هـ. ق در بغداد درگذشت.

امام صنعانی در لغت و فقه، تألیفات متعددی دارد که برخی از آنان مشتمل بر چندین جلد هستند؛ برای مثال، یکی از تألیفات وی در فنّ لغت، مشتمل بر بیست جلد است. معروف‌ترین تألیف وی کتاب مشارق الأنوار است. وی در این کتاب، احادیث را به ترتیب حروف تدوین کرد؛ این کتاب تا سال‌ها بهمنزلهٔ متن درسی در هند رواج داشت.

امام صنعانی از جمله نخستین علمای هند بود که در فقه نیز کتابهایی تألیف کرد. هر چند او مجتهد بود و نظرهای ویژهٔ خود را داشت، اما از مذهب حنفی تبعیت می‌کرد. همچنانکه در دورهٔ «گورکانیان»، شیخ احمد سرهندی و شاه ولی‌الله از بزرگ‌ترین علمای اهل سنت بودند، در دورهٔ سلاطین گورکانی، امام صنعانی برجسته‌ترین عالم و محدث و فقیه به شمار می‌آمد، البته در آن دوره، عرفایی معروف حضور داشتند، از جمله هجویری، شاه معین‌الدین چشتی و خواجه نظام‌الدین اولیاء؛ اما که البته در میان فقها، امام صنعانی بی‌نظیر است.

فقهای دورهٔ اوّل و دوم

دربارهٔ فقهای بزرگ دورهٔ غزنویان و روش استنباط احکام آنان، اطلاعات زیادی در دست نیست. در این دوره، دروازهٔ اجتهاد در جهان تسنن بسته شده بود و به جای مجتهدان، مفتیان بر مبنای فتوای مذاهب چهارگانه و ائمهٔ چهارگانه (امام مالک، امام ابوحنیفه،

امام شافعی و امام احمد بن حنبل (فتوا می‌دادند. در عین حال، درباره برخی مسائل زائیده شرایط ویژه هند، مفتیان به اجتهاد می‌پرداختند و استنباط حکم هندو و بودایی‌های هند در این زمان نیز همان بود که مجتهدان دوره خلافت ولید بن عبد الملک و محمد بن قاسم در سند به آن رسیده بودند؛ یعنی هندو و بودایی‌ها را مشابه اهل کتاب و از اهل ذمه محسوب کردند.¹ در قشون سلطان محمود غزنوی و دوره زمامداری امیرمسعود و حتی برخی فرماندهان، تعدادی هندو حضور داشتند. (۹)

سلطان محمود غزنوی با سرکوب اسماعیلیان در سند و پنجاب و انقراض آنان، مذهب حنفی را به زور و اجبار در مناطق هند توسعه داد. در نتیجه اجتهاد علمای دوره محمد بن قاسم و محمود غزنوی در هند درباره بتپرستان هندو و بودایی، روشی اجرا شد که لااقل سه تن از مجتهدان چهارگانه اهل سنت آن را تأیید نکرده بودند. این امر، نمونه اجتهاد مخصوص علمای متقدم هند در فقه است.

پس از غارت چنگیزخان در بلاد اسلامی و سپس سقوط بغداد در مقابل هلاکو، هزاران تن از فضلا و صدها تن از فقهای برجسته به هند سرازیر شدند و هند نیز مرکز فقه حنفی شد. در دوره «التمش» مسئله وضعیت هندوها در حکومت اسلامی دوباره زیر سؤال قرار گرفت. گویا علما و فقهای که از بلاد اسلامی آمده بودند و با فتاوی کلاسیک مذاهب چهارگانه مانوس بودند، اجتهاد علما و فقهای هند را زیر سؤال بردند. بسیاری از علما در این دوره گفتند که هندو نه «اهل کتاب» اند و نه «اهل ذمه».

¹ . شیخ محمد اکرام؛ آب کوثر؛ ص 126.

دسته‌ای از فقهای مذهب حنفی پیش «سلطان التمش» رفتند و از وی خواستند، از هندوهای محلی تنها به جزیه و خراج بسنده شود؛ بلکه دربارۀ آنان حکم «اما القتل و اما الاسلام» جاری شود.

سلطان التمش از وزیرش، نظام‌الملک جنبندی و از علما و فقهای محلی خواست تا شرایط ویژه هند را شرح دهند؛ اما علمای حنفی اهل ماوراءالنهر و عراق اصرار داشتند، لااقل به هندوها اجازه داده نشود که در شهرک‌های مسلمانان، معبد و بتخانه داشته باشند یا اینکه اقامت گزینند. شاه این تقاضا را پذیرفت.

از صدها عالم و فقیهی که در دهلی جمع شده بودند، اطلاع کاملی در دست نیست؛ اما اسامی برخی از آنان در کتب رجال و تذکره آمده است، از جمله فقهای برجسته این دوره، شیخ حمیدالدین ناگوری، قاضی فخرالائم، شیخ نظام‌الدین ابوالموید غزنوی، قاضی قطب‌الدین کاشانی و نجم‌الدین صغری بودند؛ اما معروف‌ترین آنان، سید نورالدین مبارک غزنوی بود.

دربارۀ وی عالم بزرگ اهل سنت، شیخ عبدالحق محدث دهلوی دربارۀ وی می‌نویسد:

«سید نورالدین مبارک غزنوی، جامع شریعت و طریقت بود. خلیفۀ شیخ شهاب‌الدین سهروردی است. مقتدا و شیخالاسلام دهلی بود».

سید نورالدین مبارک غزنوی، از سادات حسینی بود که در شهر غزنی متولد شد. وی نخست در شهر غزنی نزد دایی خود درس خواند، سپس در بغداد در محضر شیخ شهاب‌الدین سهروردی حاضر شد. سلطان محمد غوری از مریدان وی بود. محمد غوری او را به سمت «شیخالاسلام» منصوب کرد. شیخ-

الاسلام در جهان تسنن، بهمثابه مرجع اکبر و فقیه بزرگ بود و قدرت فراوانی داشت. پیش از جنگ، سلطان محمد غوری برای دعا همواره در محضر شیخ حاضر می‌شد و ابراز ارادت می‌کرد.¹ برنی در کتاب خود خطابه مفصلی از شیخ نورالدین نقل کرده است که طریق استنباط و دیدگاه وی را نشان می‌دهد؛² از جمله اظهارات شیخ در این خطابه، انتقاد از راه و رسم شاهان است. او گفته است که راه و رسم **اقتباس-اقتباس** شده، از روش دربار قیصر و کسری بهخصوص شاهان ساسانی ایران است و با شرع محمدی مطابقت ندارد. **سید نورالدین مبارک غزنوی** در ماه سپتامبر 1234 چند ماه زودتر از مرگ **التمش** درگذشت.

قاضی منهاج سراج جرجانی

معروف‌ترین عالم و فقیه این دوره، صدرالصدور **قاضی منهاج سراج جرجانی** است. او بهدلیل آثار شعری و تاریخی به **«مورخ»** نیز معروف است؛ اما اساساً **قاضی منهاج** فقیه بود و به سمت **«صدرالصدور»** (مجتهد اعظم برای صدور فتاوی) و **«قاضی القضاة»** تعیین شد. او آرای ویژه فقهی داشت که بر تکامل فقه در دوره اول تأثیر تعیین‌کننده‌ای گذاشت.

نیاکان منهاج، **اهالی جرجان** و در علم و فضل معروف بودند. جدّ وی، **امام عبدالخالق جرجانی** از جرجان به غزنی آمد و در آنجا با شاهزاده خانم، دختر **سلطان ابراهیم ازدواج** کرد. وی با سلاطین **«غور»**

¹ . نزهة الخواطر؛ ص 202.

² . ضیاءالدین برنی؛ تاریخ فیروزشاهی؛ ص 141-144.

نیز رابطه خوبی داشت و سپس به مناطق هند مهاجرت کرد.³

پدر منهاج در شهر لاهور متولد شد. سلطان محمد غوری پس از تصرف لاهور، او را به منزله قاضی شهر تعیین کرد. منهاج در شهر «فیروزکوه» که پایتخت غوری‌ها بود، متولد شد و در همین شهر به تحصیل پرداخت. وی در سن 35 سالگی، وقتی چنگیزخان بلاد اسلامی را غارت می‌کرد، به شهر «چه» در داخل هند مرکزی آمد. او در سال 1227 به «چه» رسید و به حکم سلطان ناصرالدین قباچه، رئیس حوزه درسی «درسگاه فیروزی» شد که در آن زمان، مرکز تدریس حدیث و فقه بوده است و در آن قاضی تربیت می‌کردند. یک سال بعد، سلطان التمش، سلطان منطقه قباچه را شکست داد و چه و مولتان را تصرف کرد. التمش که آوازه علمی «منهاج» را شنیده بود، وی را همراه خود به دهلی آورد. او در عملیات جنگی «گوالیار» حضور داشت و پس از تصرف گوالیار در مقام قاضی آن منطقه تعیین شد و تا سال 1238 ه در این سمت انجام وظیفه کرد.

منهاج در سال 1238 ه به دهلی آمد و در سال 1241 ه بهرامشاه، وی را در مقام صدراصدور (مجتهد اعظم) هند تعیین کرد.

چندی بعد، بهرامشاه عزل شد و قاضی منهاج نیز استعفا کرد. وی دو یا سه سال بعد در شهر «لکهنو» (لکهنو فعلی) اقامت داشت. وی وقتی در سال 1244 ه به دهلی بازگشت و رئیس مدرسه فقهی و دینی بزرگی به نام «مدرسه ناصریه» شد. همچنین به سمت امام جمعه شهر دهلی نیز تعیین شد.

³ . شیخ اکرام: آب کوثر، ص 130.

در سال 1244 ه، سلطان ناصرالدین محمود که شاهی متدّین و درویشمسلک بود، به سریر سلطنت رسید که اوج قدرت و خدمات علمی قاضی منهاج نیز در همین دوره است. پس از ناصرالدین محمود، سلطان بلبن به قدرت رسید که با علاءالدین خلجی، یکی از مقتدرترین سلاطین دوره قبل از «گورکانیان» همزمان است. هر دو سلطان برای قاضی منهاج بسیار ارج و احترام قائل بودند. آنان به او لقب «صدر جهان» دادند و او را به سمت قاضی کشور (سراسر هند) تعیین کردند.

معروف‌ترین اثر چاپشده قاضی منهاج، کتاب طبقات ناصری است که آن را به ناصرالدین محمود منتسب کرده است. قاضی منهاج اساساً فقیه بوده است؛ اما وقتی سلطان شمس‌الدین شمس‌الدین التمش قلعه «گوالیار» را محاصره کرد و مسلمانان در گشودن شهر با مقاومت شدید روبه‌رو شدند، قاضی منهاج با سخنرانی مهیج خود سربازان را تحریک و تشویق کرد و بدین‌سان، در این پیروزی نقشی بزرگ داشت. این محاصره تا یازده ماه طول کشید. در آن زمان در جنگ و عملیات جهادی، علما و خطیبان دینی برای تقویت روحیه سربازان و تزریق روح جهاد دعوت می‌شدند. منهاج طی یک سال، نود و پنج سخنرانی ایراد کرد. همچنین، در دوره بهرام‌شاه (پسر التمش) وقتی مغول‌های «تاتار» بر «لاهور» حمله کردند و این خطر به وجود آمد که دهلی نیز به سرنوشت بغداد دچار شود و هند نیز نظیر خراسان و بلخ و بخارا در هم نوردیده شود، قاضی منهاج خطابه‌های غرّا ایراد کرد و در حفظ روحیه مردم دهلی و فرماندهان و سربازان نقش داشت.

خواجه نظام‌الدین، اولیای یکی از عرفای بزرگ هند در ملفوظات گفته است: «هر دوشنبه به جلسه سخنرانی قاضی منهاج می‌رفتم. روزی قاضی منهاج این رباعی را خواند و درباره آن موعظه‌ای ایراد کرد که مرا منقلب نمود». رباعی این است:

لب بر لب دلبران خوشکردن آهنگ سر زلف
مشوشکردن

امروز خوش است لیک فردا خوش نیست
خود را چو خسی طعمه آتشکردن

منهاج رجل سیاسی نیز بود و سلاطین از نفوذ روحانی و علمی وی استفاده می‌کردند؛ برای نمونه، وقتی بهرام-شاه به تحریک درویشی به نام ایوب، یک مجتهد و فقیه را اعدام کرد که قاضی شمس‌الدین شمس‌الدین نام داشت، در شهر شورش ایجاد شد و علما بهشت درهم آشفتنند. در این هنگام، دولت مرکزی از قاضی منهاج استمداد کرد و او با مذاکرات علما را راضی کرد و شورش مردم را خواباند.

امروزه، قاضی منهاج بیشتر بهمنزله مورخ مورد توجه است؛ اما او اساساً فقیه و مجتهد بود و جایگاه و احترام یک فقیه را داشت. او سیمت‌های «صدرالصدور» و «قاضی‌القضات» را داشت که به مجتهدان و فقیهان تعلق می‌گیرد.

قاضی منهاج کتاب مستقلی در فقه نداشت؛ اما دیدگاه‌های فقهی وی از لابه‌لای کتاب‌های دیگر وی و معاصرانش (نظیر فوائد‌الفرق‌اد خواجه نظام‌الدین اولیا) پیداست. قاضی منهاج از جمله پایه‌گذاران نهاد «قضاء» در هند است و در اجرای فقه و پایه‌گذاری مکتب فقه حنفی در هند نقش بسیار مهمی دارد. شیخ اکرام وی را مانند سلطان التمش و وزیر نظام‌الدین جنیدی، از جمله

معماران اولیه حکومت اسلامی در هند می‌داند.¹ او مؤرخ اصلی حکومت اسلامی در هند در پنجاه سال اولیه است.

قاضی منهاج‌الدین سراج دارالقضات را که بازوی عملی و اجرایی فقه اسلامی است، در هند استوار و تقویت کرد. پس از وی، نوۀ او، صدرالدین عارف این نهاد فقهی را در زمان سلطان علاءالدین خلجی تقویت کرد. برزی درباره وی می‌نویسد: «اگرچه از نظر پایه علمی به جدّ خود نمی‌رسید، اما دارای شخصیتی توانا بود و احکام فقه اسلامی را اجرا می‌کرد». ضیاءالدین برزی می‌نویسد: «دیوان قضا به صدر جهانی وی رونق گرفته بود».

گفتنی است، در آن زمان، سمت مرجع اکبر یا فقیه اعظم را که فتاوای او در کشور اجرا می‌شد، «صدر جهان» می‌نامیده‌اند.

مولانا برهان‌الدین بلخی

قاضی منهاج سراج و نوۀ او، صدرالدین عارف بر مسند قضا نشستند و عملاً فقه را در هند تقویت و اجرا کردند؛ اما فقهی که در تدوین و رواج دیدگاه‌های حنفی در هند نقشی اصلی داشت، مولانا برهان‌الدین بلخی بود. او کتاب هدایه را در هند رواج داد که هشتصد سال در حوزه‌های درسی اهل سنت، متن درسی فقه (نظیر شرح لمعه در حوزه‌های ما) است. گفتنی است، صدها حاشیه بر این کتاب نگاشته شده است و هزاران عالم بزرگ در طیّ قرون آن را تدریس کرده‌اند.

مولانا برهان‌الدین محمودبن ابوالخیر سعد بلخی در شهر بلخ متولد شد و کتاب هدایه از مصنف آن، شیخ برهان‌الدین غنیانی درس گرفت و سپس این کتاب را هر ماه با خود به هند آورد. وی در حوزه درسی خود تدریس

¹ . شیخ اکرام؛ آب کوثر؛ ص 136.

می‌کرد و موجب شد تا امروز این کتاب در حوزه‌های درسی تسنن، کتاب اصلی باشد. او علم حدیث را از یکی از ائمه این علم، یعنی از امام حسن صنعانی فرا گرفت. مولانا برهان‌الدین کتاب مشارق‌الأنوار را درس می‌داد که این کتاب نیز از متون درسی حوزه در هند شد.¹

مولانا برهان‌الدین بلخی، مستقیماً شاگرد صاحب هدایه بود. او در نوجوانی به حضور مصنف این کتاب رسیده و صاحب هدایه پیشینی کرده بود: «این کودک چنان شود که پادشاهان بر در او بیایند».²

در عمل نیز چنین صورت گرفت. ضیاء‌الدین برنی می‌نویسد: «پس از هر نماز جمعه، سلطان «بلبن» یا کوکبه شاهی در خانه مولانا برهان‌الدین بلخی حاضر می‌شده و احترام می‌کرده است». او حوزه درسی بزرگی داشت. پرافتخارترین شاگرد وی، خواجه نظام‌الدین اولیا بود که از بزرگ‌ترین و مقتدرترین عرفای هند است. او را «خاتم اولیا» نیز می‌گویند؛ پس از وی، عارفی که به آن اندازه مقتدر و با نفوذ باشد، در هند ظهور نکرد و در واقع، دوره حاکمیت عرفان در هند افول کرد و دوره حاکمیت ملایان و فقها فرا رسید. در همین حال، این عارف بزرگ، شاگرد برهان‌الدین بلخی، این عالم و فقیه وارسته بود. در کتاب فوائد‌الفوائد، خواجه نظام‌الدین اولیا مکرراً از استاد خود نام می‌برد.

مولانا برهان‌الدین بلخی، برجسته‌ترین عالم و فقیه زمان خود بوده است. مولانا عبدالحی نیز می‌نویسد که در آن زمان در هند، عالم بزرگ‌تری نبود.³

برهان‌الدین بلخی در سال 687 هـ ق، مطابق 1288 م درگذشت و تا قرن‌ها پس از مرگ نیز ارج و احترام وی برجا بود. شیخ عبدالحق محدث دهلوی می‌نویسد که

¹ . مولانا عبدالحی؛ نزهة‌الخواطر؛ ج 1، ص 23.

² . خواجه نظام‌الدین اولیا؛ فوائد‌الفوائد؛ ص 194.

³ . مولانا عبدالحی؛ نزهة‌الخواطر؛ ج 1، ص 23.

مردم به پسران خود، خاک مرقد وی را می‌دادند تا دروازه‌های فهم و درک و بصیرت علمی بر آنان باز شود.

فقه‌های دیگر این زمان

مولانا برهان‌الدین در دورهٔ سلطان غیاث‌الدین بلبن به فعالیت علمی پرداخت. در این دوره، سلطهٔ مسلمانان و حکومت مقتدر اسلامی در دهلی حاکم و شرایط برای توسعهٔ علم و فقه سازگار بود. فتنهٔ مغول‌های تاتار و یورش هلاکو خان، بغداد، خراسان، بلخ، بخارا و بسیاری از مراکز جهان اسلام را از بین برد؛ از این رو، علمای آن دیار به هند سرازیر شدند.

سلطان بلبن از این علمای مهاجر استقبال کرد و تسهیلاتی را برای ایجاد حوزهٔ درسی آنان فراهم آورد. از جمله علما و فقه‌های عمدهٔ این زمان، سراج‌الدین ابوظفر سنجری، مولانا شرف‌الدین ولوالجی، مولانا برهان‌الدین بزار، قاضی جلال‌الدین کاشانی و قاضی رکن‌الدین سالونوی قابل ذکرند.

نخستین کتابی که در فقه اسلامی در هند نگاشته شد، به همین دوره تعلق دارد. از دیگر علمای این دوره که در حدیث و فلسفه و کلام نیز مسلط بودند، می‌توان از علامه نجم‌الدین و عبدالعزیز بن محمد دمشقی نام برد. او از شاگردان امام فخرالدین رازی بود و سلطان بلبن برای وی بسیار ارج و احترام قائل بود. عالم معروف دیگر، شیخ شمس‌الدین شمس‌الدین خوارزمی بود. مصنف سیرالعارفین دربارهٔ وی می‌نویسد: «در دهلی، فقه‌ها، عرفا و علما فراوانند، اما سرآمد روزگار و آجلهٔ علما کبار شمس‌الدین شمس‌الدین خوارزمی است. تمام علما در مسائل دشوار به وی روی می‌آورند». او جامع علوم معقول و منقول و اصول و فروع بود.¹ وی نیز از استادان خواجه نظام‌الدین اولیا بود.

¹ . سیرالاولیا؛ ص 59-60.

دوره حکومت علاءالدین خلجی

دوره بعدی، **دوره دوره علاءالدین خلجی**، یکی از بزرگ‌ترین سلاطین هند است. چهارتن از مقتدرترین و بزرگ‌ترین پادشاهان مسلمان سراسر هند عبارتند از: سلطان بلبن، سلطان علاءالدین خلجی، شاهنشاه اکبر و شاهنشاه اورنگ زیب عالمگیر.

البته علاءالدین خلجی به اکبر شباهت بیشتری دارد تا به بلبن و اورنگ زیب. بلبن و اورنگ زیب، به مجتهدان و فقها گرایش داشتند؛ اما علاءالدین خلجی و شاهنشاه اکبر، به گونه‌ای سکولاریست بودند و می‌خواستند کار جهان‌داری را از دینداری جدا نگه دارند و سلطان را بالاترین مرجع مردم قرار دهند. در حقیقت، آنها حاضر نبودند در مقابل نفوذ و قدرت سلطان، به نفوذ درویش یا مرجع فقهی پهلوی بزنند.

در عین حال، سلطان علاءالدین خلجی، به برخی درویشان معتقد بود. او از مریدان شیخ رکن‌الدین بود. خلجی در برخی موارد، ضمن اجباریکردن فقه حنفی، دستورات شریعت اسلامی را پیاده کرد.

برای مثال، مجالس مشروبنوشی را بهکلی ممنوع کرد؛ البته پیش از آن، گویا خود نیز شراب می‌نوشیده است. ضیاءالدین برنی، مؤرخ معروف آن زمان، سلطان علاءالدین خلجی را شاه بیدین می‌داند. او می‌نویسد: «در ایتان شرع سخت مقصر بوده است. نماز و روزه او را معلوم نبود که چه حال بود و در اسلام اعتقاد تقلیدی برطرف عامیان راسخ داشت و سخن بد مذهبیان و کلام بد دینان نگفتی و نشنیدی و ندانستی».

خود ضیاءالدین برنی، از جمله حنفی‌مذهبیان و متعصب بود که حتی علیه شیعیان موضع می‌گرفت. گویا علاءالدین، علیه دین اسلام یا مذهب حنفی و عرفا و علما

عمل نمیکرد؛ البته وی معتقد بود، سلطان برای کشورداری، سلطان باید خود را بالاتر از دخالت علما و فقها نگه دارد. ضیاءالدین برنی باز دربارهٔ وی می‌گوید: «چون به پادشاهی رسید، در دل او همچنین نقش بسته که ملکداری و جهانپانی علیحده کاری است و روایت و احکام شریعت به روایت قاضیان و متقاضیان موقوف است. و بر حکم اعتقاد مذکور، هر چه در کار ملکداری او فراهم آمدی و صلاح ملک در آن دیدی، آن کار را - مشروع یا نامشروع - بکردی و هرگز در امور جهانداری خود، مسئله و روایتی نپرسیدی». پیداست که در این شرایط، کار فقها رونق نداشت و فقه حنفی (مذهب حاکم) با رکود مواجه شده بود. میان پیشرفت علم و شرایط مساعد سیاسی - اجتماعی و احیاناً سرپرستی حکومت، رابطهٔ تنگاتنگی وجود دارد. در تاریخ می‌بینیم، وقتی شرایط مساعد سیاسی فراهم می‌شود، علم به مراتب سریع‌تر پیشرفت می‌کند؛ برای مثال، در شرایط مساعد سیاسی حاکمیت آل بویه، علمای بزرگ شیعی، نظیر کلینی، صدوق، شیخ مفید، سیدمرتضی، سیدرضی و شیخ طوسی رحمہ‌اللہ علیہم قد علم کردند و در شرایط مساعد حاکمیت صفوی‌ها، مرحوم مجلسی کار دایرةالمعارفی خود را پیش برد؛ البته در تاریخ، استثنائاتی نیز وجود دارد که جریان علمی در شرایط نامساعد پیشرفت داشته است یا علمایی نظیر شاه ولی-الله قد علم کرده‌اند؛ اما عموماً چنان نبود. فقیه معروف این زمان، قاضی مغیث‌الدین بیانوی بود. برنی در تاریخ خود ماجرای جالبی را دربارهٔ او نقل کرده است. چنانکه گفته شد، سلطان علاءالدین خلجی در امر کشورداری، هیچگاه از علما و فقها رأیگیری نمی‌کرد؛ اما یک بار قاضی مغیث‌الدین بیانوی را فراخواند و گفت که می‌خواهم از شما دربارهٔ برخی مسائل، نظر و فتوا

بخواهم. قاضی ترسید و به پادشاه گفت: «ظاهراً هنگام مرگ و اجل من فرا رسیده چون اگر مطابق نظر پادشاه حرف بزنم، با دستورات شریعت جور نیست». علاءالدین خندید و گفت: «تترس و مطابق نظرگاه فقهی-تان حرف بزنید»، سپس دربارهٔ چگونگی رفتار با هندوها و مسائل دیگر جويا شد، قاضی نیز از دیدگاه فقه حنفی پاسخ داد.

سپس دربارهٔ مجازات عمّال و افسران رشوه‌خوار، نظر فقهی را جويا شد و سپس شاه گفت: «من فرزندان و زنان یاغیان را می‌کشم و مجازات سخت برای دزدان و زناکاران؛ نظرگاه فقهی دربارهٔ این دستورات من چیست؟» قاضی از جا برخاست، دست وی را بوسید و برای اعدام آماده شد و گفت: «اعلیٰ-حضرتا همهٔ اینها نامشروع و خلاف شرع می‌باشد». سلطان خشمگین شد و داخل قصر رفت. قاضی نیز به سرعت به خانه‌اش بازگشت، غسل کرد، با زن و بچه‌اش خداحافظی کرد و برای مرگ حتمی آماده شد. در همین حال، خادم سلطانی فرا رسید و او را به قصر فراخواند. قاضی یقین داشت که در محوطهٔ قصر سرش را می‌زنند؛ اما او را در قصر دید که در محضر سلطان بردند، سلطان خلعت خود را درآورد و به وی داد و سپس جملاتی گفت که ضیاءالدین برنی آن را چنین نقل می‌کند که سلطان گفت: «من که جاهلم و ناخوانده و نانویسنده‌ام و جز الحمد و قل هو الله، دعای قنوت و تحیات چیز دیگر خواندن نمی‌دانم، اما از چندین پشت، مسلمان و مسلمان زاده‌ام؛ هزار آدمی کشته می‌شود و به هر چیزی که در آن صلاح ملک و صلاح ایشان باشد، بر خلق امر می‌کنم». در تاریخ آمده است که طبقات ناصری از مآخذ مهم دورهٔ دوم تاریخ مسلمانان در هند است (دورهٔ اول را می‌توان از فتح سند به دست

محمد بن قاسم تا استقرار حکومت اسلامی به وسیلهٔ محمد غوری محسوب کرد و دورهٔ دوم، از استقرار حکومت مسلمانان به دست محمد غوری تا استقرار حکومت گورکانیان است). دورهٔ سوم تاریخ اسلامی هند، از استقرار حکومت گورکانیان به دست ظهیرالدین بابر تا دورهٔ «اورنگ زیب عالمگیر» و دورهٔ چهارم که عصر انحطاط قدرت مرکزی است، از درگذشت «اورنگ زیب» تا استقلال هند ادامه داشت و دورهٔ پنجم (عصر حاضر)، از استقلال در سال 1947م تا کنون است. قاضی منهاج معروف، از فقهای دورهٔ دوم است.

طبقات ناصری تاریخی عمومی (نظیر تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی) است؛ اما بخش عمدهٔ آن، به تاریخ دورهٔ اول و دوم مسلمانان و سلاطین مسلمان در هند اختصاص یافته است.

«قاضی منهاج گذشته از مورّخ و فقیه بودن، خطیبی زبردست بود. دیدگاه او را میتوان در این عبارت دریافت. من در هر چه صلاح ملک خود می بینم و مصلحت وقت مراد در آن مشاهده می شود، حکم می کنم و نمی دانم که خدای تعالی فردای قیامت بر من چه خواهد کرد.»¹

این ماجرا که مورخان معاصر، نظیر ضیاءالدین برنی نقل کرده اند، از صفحات زرّین تاریخ فقه و فقه‌ها در هند است. اصل ماجرا شهامت علما و فقهای مسلمان را نشان میدهد که در ابراز دیدگاه‌های خود و مواضع شریعت حتی در مقابل سلاطین و قدرتمندان و فرعونان زمان خود، با تقوا و جرئتمندی، بیپروا بودند. نمونهٔ این امر در دوره‌های مختلف در تمام ملل اسلامی دیده می شود.

¹ . ضیاءالدین برنی؛ تاریخ فیروزشاهی؛ ص 196-295.

همین امر سبب شده بود، توده‌های مردم دربارهٔ علما و فقهای حاکم و مراجع زمان، بیش از شاهان ارج و احترام بگذارند. افزون‌براین، این ماجرا روش و انگیزهٔ سلاطین و شاهان بزرگ را نیز در کشورداری نشان می‌دهد که مصالح کشورداری را در نظر داشته‌اند.

کشاکش فقها و محدّثان

در زمان سلطان علاءالدین خلجی نیز علما و محدّثان بزرگ از دیارهای دوردست به هند مسافرت می‌کردند؛ از جمله، قاضی [شمس‌الدین شمس‌الدین](#) محدث که برنی او را «محدّث بی نظیر عالم» قلمداد کرده است. قاضی [شمس‌الدین شمس‌الدین](#) با چهارصد کتاب حدیث وارد هند شد و فعالیت‌های علمی دهلی - پایتخت هند - و مراکز دیگر علمی هندوها را در زمینهٔ حدیث توسعه بخشید. برنی هدف ورود وی را به هند چنین قلمداد کرده است: «قاضی [شمس‌الدین شمس‌الدین](#) که حوزهٔ اصلی فعالیت وی در مصر بود، به هند آمد. وی گفت: برای آن عازم هند شدم که علم حدیث را در این دیار رواج دهم و علما و عوام را از روایت فقها نجات دهم. اما وقتی دربارهٔ [بی‌دینی](#) سلطان این دیار باخبر شدم و متوجه شدم او قضای مملکت را به فردی بی‌تقوا نظیر قاضی حمیدالدین مولتانی سپرده است، تصمیم به بازگشت گرفتم».¹ گویا در آن زمان، میان محدّثان که دیدگاه «اخباری» یا اهل حدیث داشتند و اصولیان و معتقدان به اجتهاد و تقلید، در سطح جهان اسلام درگیری وجود داشت. در هند، اصولگرایان و معتقدان به تقلید ائمهٔ چهارگانه حاکمیت داشتند و محدّثان «اخباری» مسلک، نظیر قاضی [شمس‌الدین شمس‌الدین](#) محدث برای ترویج دیدگاه «اخباری»² ها به هند آمدند. گویا وقتی او هنوز در

¹ . همان، ص 297-299.

² . گفتنی است، علت اینکه آن را اخباری می‌نامیم، این است که موضع اینان شبیه «اخباری» های «اهل حدیث» بوده است، وگرنه اخباری

شهرهای پنجاب و مولتان بود، با مخالفت شدید معتقدان به اصل اجتهاد و تقلید مواجه شد. ممکن است قاضی حمید که خود از شهر مولتان و شخصیتی قدرتمند و بانفوذ بود، در رأس این موج مخالفت قرار داشته است. وقتی قاضی **شمس‌الدین شمس‌الدین** دید که در هند کاری پیش نمی‌رود، از همان شهر مولتان بازگشت و این امر را بهانه قرار داد که چون شنیده است، سلطان علاءالدین خلجی، زمامدار هند نماز نمی‌خواند و بی دین است، از این رو نمی‌خواهد در چنان قلمرویی بماند؛ اما واقعیت آن بود که او از نفوذ فقهای **اصولی-اصولیمسلك** که قائل به تقلید بودند و از نفوذ آنان بر سلطان و خودکامگی و روش ستمکارانه سلطان ترسید و سلامتی خویش را در ترک این دیار دید. مولانا اکبرشاه توضیح داده است که این محدث، **شمس‌الدین شمس‌الدین** الحویری بود که در هند به سبب مخالفت قاضی حنفی مصر و ابتیمیه عزل شد و در سال 708 هـ ق در دوره زمامداری علاءالدین خلجی به هند آمد و چهارصد کتاب حدیث با خود آورد. این کتابها بزرگ‌ترین مجموعه منابع حدیث بود که به هند رسید. او در هند به نام مولانا **شمس‌الدین شمس‌الدین** ترک معروف شد (در آن زمان، در هند به علت سلجوقیها، اهالی مصر و ترکیه را ترک می‌نامیدند).¹

گویا سلطان علاءالدین در بازگشت قاضی **شمس‌الدین شمس‌الدین** از هند نقشی نداشته است. ضیاءالدین برنی می‌نویسد که دبیر سلطان نگذاشت رساله مولانا **شمس‌الدین شمس‌الدین** به دست سلطان برسد. بعدها سعد **منطقسرخس** سلطان را درباره این رساله اطلاع داد و علاءالدین وقتی رساله را دید، از

اصطلاح مخصوص جامعه تشیع است و اصطلاح اهل حدیث نیز بعداً ظهور کرد. در آن زمان ایشان تنها «محدث» نامیده می‌شدند.
¹ . مولانا اکبرشاه؛ *بینة حقیقتنا*؛ ج 1، ص 42.

بازگشت مولانا ابراز تأسف کرد و نسبت به عملکرد دبیر اظهار نارضایتی کرد.¹
علاءالدین خلجی در سال 1316 هـ. ق درگذشت و بدین ترتیب، دوره قدرتمندی سیاسی مسلمانان به پایان رسید.

علمای دیگر دوره علایی

در دوره چهل ساله سلطنت علاءالدین خلجی و دیگر سلاطین دودمان خلجی، نه تنها قدرت سیاسی مسلمانان به اوج رسید؛ بلکه در علم، شعر، ادب و فقه نیز بسیار رشد کردند. در این دوره، شاعر بزرگ بومی هند، به نام *امیر خسرو دهلوی* و مرجع بزرگ عرفان هند، به نام *خواجہ نظام الدین اولیا* دہلی را به صورت پایتخت مذهبی و علمی و ادبی جهان اسلام درآورده بودند. افزونبر آنها علما و فقهای بیشماری در دہلی و مناطق دیگر به فعالیت‌های علمی پرداختند.

ضیاءالدین برنی درباره حضور فقها و علما در دہلی چنین می‌نویسد:

«در تمامی عصر علایی در دارالملک دہلی علما و استادانی بودند که هر یک، علامه زمان خویش به حساب می‌آمدند و در بخارا، سمرقند، بغداد، مصر، خوارزم، دمشق، تبریز، صفاهان، ری و روم و بهطور کلی در ربع مسکون، همانند آنان یافت نمی‌شد؛ و در هر علمی از منقولات و تفسیر و فقه و اصول دین، نحو، نعت، معانی، بدیع، بیان، کلام و منطق که فرض شود موی می‌شکافتند و هر سالی چندین طالب علم از استادان سرآمد به درجه افادات می‌رسیدند و مستحق جوابدادن فتوا می‌شدند و بعضی از آن استادان، در فنون علم و کمالات علوم به درجه *غزالی* و رازی رسیده بودند».²

¹ . ضیاءالدین برنی؛ *تاریخ فیروز شاہی*؛ ص 299.

² . همان، ص 352.

برنی پس از این بیان، از چهل و شش تن از علمای برجسته نام می‌برد که عده‌ای از آنان، در فقه و اصول فقه تخصص داشتند. تعدادی قاضی که همه آنان فقیه بودند و صدرالصدور و مفتیان رسمی که در فقه تخصص داشتند، اضافه بر آن است. بدین سان، در دوره علایی، فقه حنفی در هند بسیار توسعه و رونق داشت؛ اما گویا بیشتر این علما و فقها از مدرّسان حوزه و مراجع دینی بودند و محقق و نویسنده نبودند و کتاب‌های قابل ذکری در علم فقه و اصول فقه در این زمان نگاشته نشد؛ البته نویسندگان و صاحبان آثاری، همچون *میر خسرو، خواجه نظام‌الدین اولیا* و خود *ضیاءالدین برنی* بودند که در زمینه فقه و اصول فقه اثری نداشتند. از *خواجه ضیاءالدین سنّامی* که فقهی بسیار خشن بود، کتابی به نام *نصاب الإحتساب* باقی مانده است. گفته شده است که یکی از درویش معروف و با نفوذ آن زمان، شیخ *شرف‌الدین بوعلی قلندر*، سیل‌هایی بسیار بزرگ داشت که از نظر احکام فقه حنفی، این امر کراهت شدیدی دارد. *خواجه ضیاءالدین سنّامی* شخصاً به مجلس وی رفت و سیل‌های شیخ را قیچی کرد. *خواجه نظام‌الدین اولیا* که فرمانروای معنوی هند آن روز است، مخالفت می‌کرد؛ اما درویش بزرگ *خواجه نظام‌الدین بهخاطر* برای این فقیه ارج می‌نهاد. گفته می‌شود، در آستانه مرگ فقیه *ضیاءالدین*، وقتی عارف بزرگ *خواجه نظام‌الدین*، برای دیدن وی رفت، مولانا *ضیاءالدین*، عمامه خود را زیر پای عارف *خواجه نظام‌الدین* گذاشت و خواستار عفو حرف‌های درشت انتقادی گذشته شد. عارف نامدار عمامه فقیه را برداشت و بوسید و لحظاتی بعد، وقتی *ضیاءالدین سنّامی* درگذشت، *خواجه نظام‌الدین* گفت: «یک ذات بود حامی شریعت؛ حیف که آن نیز نماند».

عروج در دوره «تغلق»

پیش از آغاز سلسله گورکانیان در هند، دودمان سلاطین تغلق حکومت داشتند؛ این دوره، از جهتی نقطه جهش در تاریخ علمی هند محسوب می‌شود. دوره خلجی، عصر حاکمیت عرفان در هند بود و عرفای بزرگی در هند قد علم کردند **کرده بودند**؛ اما از زمان سلطان محمد تغلق، دوره طلایی عرفا و عرفان در هند به پایان رسید و از آن پس، فقه‌ها و علمای علوم معقول (فلسفه و منطق) قدرت بیشتری یافتند.

علم فقه در این دوره توسعه یافت؛ ولی متأسفانه سلاطین خلجی به فقه‌ها ارج نمی‌نهادند تا وقتی که سلطان غیاث‌الدین تغلق به قدرت رسید و برای فقه‌ها بسیار ارج قائل شد. ضیاءالدین برنی می‌نویسد:

«او برای جریان احکام شریعت، قاضیان و مفتیان و داهک و محتسبان عهد او را آبروی بس بسیار و آشنایی تمام پیدا آمده بود»¹. در دوره فیروز تغلق، چندین تصنیف مهم علم فقه در هند به رشته تحریر درآمد که در میان متون قدیمی فقه در هند، فقه فیروزشاهی اهمیت بسیاری دارد.

دومین اثر مهم فقهی در این دوره، کتابی به نام *الفتاوی تاتارخانیة* در چندین جلد است. خان اعظم تاتارخان یکی از امرای عالیرتبه این دوره بود که دو کتاب به سفارش او تألیف شد؛ از جمله یک تفسیر بزرگ و دیگر، مجموعه‌ای جامع در فقه که اثر فقهی را عالمی به نام *مولانا عالمین علاءالدین حنفی* به رشته تحریر درآورد. دو کتاب یادشده، از جمله منابع و متون مهم فقه حنفی در هند است.

¹. ضیاءالدین برنی؛ *تاریخ فیروزشاهی*؛ ص 441.

در آن زمان، فقه چنان رایج بود که یکی از مریدان عارف، معروف به «چراغ دهلوی» به نام مولانا رک-الدین، یک مثنوی با نام «طرفها/فقهاء» نگاشت که مشتمل بر سی هزار بیت است.

در دوره سلاطین بعدی نیز که در دودمان «سید» و سپس دودمان «لودی» قرار داشتند، فقه‌شان و مقام بسیاری داشتند؛ برای مثال، در دوره سکندر لودی دو فقیه برجسته به نامهای شیخ عبدالله تلتی و شیخ عزیزالله در دهلی حوزه درس دایر کردند. این دو فقیه در فلسفه و منطق نیز استاد بودند و در تکامل برنامه درسی علوم معقول در هند نقش بسزایی داشتند.

با اوج‌گیری فقه‌ها دوره تحمل و بردباری مذهبی صوفیه و عرفا به پایان رسید که موجب توسعه اسلام و جلب هزاران هزار هندو به دین اسلام شده بودند؛ زیرا به پایان رسید و فقه‌های سیاست‌های محدود قشری را اعمال کردند کرده بودند. یکی از نمونه‌ها، قتل برهمنی به نام بودان (Buddhan) بود که به هندو اعتقاد داشت؛ وی بر مبنای فلسفه وحدت وجودی که معتقد است، همه مذاهب حقانند و همه راه‌ها به سوی خدا می‌روند، در مجلسی اظهار داشت که دین اسلام را اختیار میکند؛ از این رو، مسلمان شد و اگر خود را مجدداً هندو می‌نامید، مرتد و واجب‌القتل می‌شد. سلطان سکندر لودی از علمای دیگر نیز نظر خواست. اتفاقی که به دنبال آن صورت گرفت، در کتاب طبقات اکبری چنین شرح داده شده است:

«قاضی «پیاره» و شیخ «بده» که هر دو در لکهنو بودند، متفقین یک دیگر فتوا دادند. اعظم همایون حاکم آن ولایت، زتاردار مذکور، یعنی بودان» را همراه قاضی «پیاره» و شیخ «بده» پیش سلطان به شهر سنبهل فرستاد.

چون سلطان را به استماع مذاکره علمی رغبت تمام بود، علمای نامی را از هر طرف طلبید. **میان** «قارنبن شیخ»، «خوجو میان»، «عبداللهبن الیهداد تلنبنی» و «سید محمد سعیدخان» از دهلی، و «میران سید احسن» از قنوج آمدند و جمعی از علما که همیشه همراه سلطان بودند، مثل سید صدرالدین قنوجی و «میان عبدالرحمان» ساکن «سیکری» و «میان عزیزالله سنبهلی» نیز در معرکه حاضر شدند.

اتفاق علما بر آن شده که او را حبس کرده عرض اسلام باید نمود؛ اگر ابا کرد باید کشت. «بودان»، از اسلام آوردن ابا نموده و کشته شد. سلطان، علمای مذکور را انعام فرموده به جاهای خود رخصت داد¹.

در گزارش فوق، اسامی بسیاری از فقهای قشری ظاهرگرا و کوتاه‌دیش آن زمان و نمونه یک شاه (به خیال خود) «دین پناه» را داریم. با عملکرد این دو دسته، ضمن توقف توسعه اسلام در هند، عقده و کینه‌ای شدید نسبت به مسلمانان در بیشتر هندو ایجاد شد.

اما در همین زمان، فقهای انقلابی و روشنگر نیز بودند؛ از جمله آنان **ملک‌العلماء عبدالله** بود. «سکندر لودی» که تعصب کوتاه‌نگرانه وی را **دیدیمشاه‌دیویم**، **نزدیک بود میخواست** به کشتار دسته جمعی دیگری نیز دست بزند؛ اما حق‌گویی این فقیه جرئ‌مند و با شهامت مانع آن شد. مورخان نگاشته‌اند که به سکندر اطلاع رسید، هندوان در کنار رود مشغول مراسم غسل مذهبی‌اند و نیز معبدی را تعمیر کرده‌اند. او از **ملک‌العلماء عبدالله** خواست تا فتوای قتل آنان و انهدام معبد را بگیرد. پس، این فقیه برجسته را پیش خود فراخواند و خواستار فتوا شد. **ملک‌العلماء عبدالله** فتوا داد که انهدام یک معبد قدیمی اهل ذمه از نظر شرع جایز نیست و

¹ 21. طبقات اکبری؛ ص 560.

ممنوعیت انجام مراسم دینی آنان نیز حرام است. سلطان برآشفته و گفت که نخست دستور می‌دهم تو و سپس کفار را بکشند. ملک‌العلماء با کمال جرئت پاسخ داد که زندگی هر فرد در دست خداست و بدون فرمان او کسی نمی‌میرد. وقتی عالم و فقیهی پیش یک حاکم ستمکار می‌آید، نخست باید از زندگی خود دست بشوید. مسئله‌ای که پرسیدی، مطابق احکام و سنت رسول اکرم پاسخ دادم؛ اگر پاسخ مطابق میل خود می‌خواستی، چرا مرا فراخواندی؟ سکندر از جسارت و جرئت ملک‌العلماء بهت‌زده شد، پوزش خواست و از قتل هندوان منصرف شد.¹ گفتنی است، در یک زمان، نمونه این دو نوع فقها را داریم.

قاضی شهاب‌الدین دولت‌آبادی

در دوره دوم شهر جونپور در شمال هند، از جمله مراکز مهم معارف اسلامی و فقه بود که وقتی شمال هند، دهلی و پنجاب با پوزش‌های بی‌پایمان امیر تیمور روبه‌رو بود، علمای بزرگ به آن محیط علمی پناه می‌پردند. حکومت مستقل جونپور در سال 1394 م تأسیس شد و تا سال 1476 م برقرار بود. /براهیم شرقی مقتدرترین و بزرگترین شاه جونپور بود. دربار ابراهیم شرقی، قاضی شهاب‌الدین را به سمت **قاضی القضاة** **قاضی القضاة** مفتخر کرد. قاضی شهاب‌الدین شاگرد قاضی عبدالمقتدر و مولانا خواجگی بود. حوزه تخصصی قاضی شهاب‌الدین فقه و اصول بود و چندین کتاب در این رشته تألیف کرده بود. معروف‌ترین اثر وی در فقه، مجموعه فتاوی‌/براهیم شاهي است. فتاوی‌ ابراهیم شاهي پیش از مجموعه فتاوی‌ عالمگیری، از جمله منابع اصلی فقه حنفی در هند بوده

¹ . Syed Amir Ali, Isalmic Culure , P45.

است که قضات به آن مراجعه میکردند. قاضی شهاب‌الدین در سال 1445 م درگذشت.

آغاز دوره سوم

با استقرار حکومت گورکانیان در هند، **دوره دوم** سوم تاریخ مسلمانان شروع شد. گورکانیان اگرچه در هند به نام «مغول» نامیده **می‌شوند**؛ اما ویژگی‌های جنگیز و هولاکو و حتی **امیر تیمور** را نداشتند؛ بلکه نظیر تیموریان بعدی به فرهنگ و هنر و معارف دلبستگی داشتند.

یکی از تفاوت‌های اصلی میان دوره دوم (دوره سلطنت) و دوره سوم (دوره شاهنشاهی) آن است که در دوره دوم عرفا و صوفیه حاکمیت داشتند؛ اما در دوره سوم فقها، علما، فلاسفه و متکلمان حاکم بودند و تصرف و عرفان رو به زوال رفته بود. امروزه در هند می‌بینیم که در گوشه و کنار کشور، زیارتگاه‌های عرفای بزرگ وجود دارد؛ اما خود عارفان بزرگ دیده نمی‌شوند؛ این امر میراث فرهنگی دینی دوره دوم است که در آن، علما با یاری شاهان، عرفان و عرفا را از میدان به در کردند.

هرچند ظهیرالدین بابر بنیانگذار سلسله زمامداران گورکانی بود، اما بنیانگذار اصلی که این سلطنت را مستقر کرد و توسعه داد، شاهنشاه اکبر **است**؛ **وی بود که** پنجاه سال حکومت کرد. در دوره اول حکومت وی فقه‌های حنفی حاکمیت داشتند؛ اما در دوره دوم از فقها زده شد و به سوی لیبرالیسم و روشنفکری مذهبی روی آورد و فقها را شکنجه کرد؛ اما به جای عرفا، به فلسفه و التقاط‌گرایی روی آورد. در دوره جهانگیر و شاه جهان و اورنگ زیب، علمای بزرگ سربرافراشتند. **خواجہ باقی‌الله و شیخ احمد سرهندي و شاه وليالله سه تن** از بزرگ‌ترین و با نفوذترین شخصیت‌های مذهبی جهان تسنن

ظهور کردند. در دورهٔ پس از مرگ اورنگ زیب نیز عالم و فقیه بزرگ، شاه ولیالله قد علم کرد. شیخ احمد سرهندي و شاه ولي الله، گونه‌اي وهايگري خاص هندي به وجود آوردند که هنوز بر بیشتر علما و حوزه‌هاي علمي اهل تسنن در شبه قارهٔ هند حاکم است. به عبارتی، **هر دو نفر**، از فقهاي بزرگ نیز بودند و به توسعه و تدوین و شرح فلسفه احکام پرداختند. این علما، در نگرش فقهی و کلامی سنی‌ها تحولي به وجود آوردند و نگرش قشري را که محور آن سنت، علم حدیث و دوری از تعقل و فلسفه است؛ بر حوزهٔ درسی اهل سنت حاکم کردند که حوزهٔ دیوبند و ندوة العلماء و سایر حوزه‌ها ادامهدهندهٔ آن هستند؛ البته خواجه باقیالله عارف نیز بود و به سلسلهٔ نقشبندیه تعلق داشت که نه از ایران، بلکه از آسیای مرکزی به هند آمده بود و خود را نه به حضرت علي، بلکه به خلیفه ابوبکر منتسب می‌کرد و طریقت را تابع شریعت و عرفان را تابع فقه میدانست. اکنون به برخی فقهاي برجستهٔ این دوره اشاره می‌کنیم.

مخدوم مخدوم الملك عبدالله سلطانپوري و صدر الصدور عبدالنبي؛

اینان دو تن از بانفوذترین فقهاي دورهٔ **اکبرند هستند**. نفوذ آنان به حدی بود که در آغاز، اکبر را که هنوز نوجوان بود، سرزنش می‌کرده‌اند.

مخدوم مخدوم الملك عبدالله به شهر جلندر (Jalandhar) در پنجاب تعلق داشت. او فقه و حدیث را از «مولانا عبدالقادر سرهندي» فرا گرفت، **و دارای آثار متعددی است نوشت، از جمله** در فقه کتاب «**منهاج منهاج الوصول**» را تألیف نمود کرد.

در سال 1528 میلادی، **وقتی میرابوالبقاء**، فقیه بزرگ اهل سنت در ایران و آسیای مرکزی **میرابوالبقاء وقتی به هند آمد، شیخ عبدالله را به منزلهٔ عنوان**

ممتازترین فقیهان هندی معرفی نمود کرد. سپس آوازیه‌ی وی بالا گرفت و «شاهنشاه همایون» او را به لقب **مخدوم مخدوم‌الملک** ملقب ساخت کرد. وی در دوریه پنج سالیه سلطنت «شیرشاه سوری» و نیز به عنوان در مقام **شیخ شیخ‌الاسلام**، مرجع رسمی دینی اهل سنت بود. «سلیم شاه سوری» فرزند «شیرشاه»، مرید سرسپردیه وی بود. او نفوذ سیاسی را برای اندوختن مال و زر و برای سرکوب عرفا و علمای دیگر به کار گرفت. وقتی مخدوم‌الملک مرد، سی میلیون رویه در آن زمان به به صورت نقدی از خانه وی پیدا شد. اینگونه فقه‌های دنیاپرست و قشری بودند که موجب شدند، اکبر از فقه‌ها و علما زده شود و حتی از اسلام دور شود.

مخدوم مخدوم‌الملک عبدالله سلطانپوری، نمونه‌ی «تمام تمام‌نمای» و سوء است. او تمام کوشش خود را برای شانه خالی کردن از دستورات و واجبات شرعی به کار می‌بست و در جوارخانه «قبرستان» درست کرده بود. پس از مرگ این فقیه دنیاگرا معلوم شد که در صندوق‌ها آجرهای طلا را چیده و دفن نموده میکرده و بر آن قبر می‌ساخته است. او هیچگاه زکوة زکات، خمس و حج ادا نکرد. نمی‌کرد و در اواخر سال، کل دارایی خود را به همسرش هدیه می‌کرد و میداد و در اوایل سال بعد، آن بانو همسرش دارایی را مجدداً به شوهر «مقدس» خود بر می‌گرداند (تا از زکوة زکات و خمس شانه خالی کند). **مخدوم‌الملک** هیچگاه به حج نرفت و وقتی کسی می‌گفت: آیا حج بر جنابعالی واجب نیست، دلیرانه می‌گفت: «نی» (نخیر)؛ چرا که اگر با این راه زمینی رویم قلمرو را (یعنی قلمرو شیعیان صفوی) داریم و اگر از راه دریا رویم، باید از فرنگیان اجازه گیریم. هر دو راه موجب می‌شود در برابر بد «دینان» تسلیم شویم و چنان

امری جایز نیست. **و-او** حدود پنجاه حدیث نیز برای اثبات دیدگاه خود جمع کرده بود.¹ **ب-بهارتی**، تمام تلاش‌های فقهای سنی حنفی این دوره، در این جهت بوده.

مخدوم مخدوم‌الملک و شیخ عبدالنبی، بسیاری از علمای شیعه و حتی سنی علمای رقیب سنی را **به عنوان** وابسته به فرقه‌ی مهدوی **دانستند و ضمن اعلام واجب‌القتل اعلام نمودهبودن، آنها را اعدام کردند.** از آن جمله، عالم و فقیه **حق‌حقیرست**، شیخ علایی بود. **او درباره‌ی** هر کسی می‌گفت: «از وی بوی رفض تشیع می‌آید» و **واجب‌واجبالقتل** است.²

شیخ عبدالغنی صدر/الصدر **نوه‌ی** عارف طریقت صابریه، شیخ عبدالقدوس گانگوهی بوده؛ **او در حجاز تحصیل علم نمود کرد و فقه و حدیث را در مدینه فقه و حدیث را فرا گرفت.**

پدرش «سماع» یا موسیقی عرفانی را جایز می‌شمرد و رساله‌ای در اثبات آن نگاشته بود؛ اما شیخ عبدالنبی عبدالغنی، رساله‌ای در ابطال دیدگاه فقهی پدرش به رشته تحریر درآورد. آواز **یه** او موجب شد تا در سال 1563 **میلادی، به عنوان وی در مقام رئیس قوه قضائیه به رسمیت سمت صدرالصدر** معین شود.

او از مخدوم‌الملک عبدالله در سن کوچک‌تر بوده و در ظلم و ستم و غصب اموال به او نمی‌رسید؛ اما تا اندازه خود در این میدان نیز **گام برمی‌داشت.** گفته می‌شود، او خضرخان شیروانی را به تهمت بدگویی نسبت به پیغمبر اکرم (ﷺ) و میر حبش را به **اتهام** رفض (تشیع) **محکوم به اعدام محکوم** کرد.

¹ 41- گلزار ابرار؛ ص 62.

² 52- منتخب منتخب التواریخ؛ ج 2، ص 203.

اما در پایان وضع «مخدوم مخدوم الملك عبدالله» و «صدرالصدور عبدالنبي»، هر دو مایهٔ عبرت گردیدند. زیرا شاهنشاه «اکبر»، از ریاکاری و قشری‌گری و روش جدلی کلامی آنان متنفر شد. و نخست به حجاز تبعیدشان کرد؛ اما وقتی مخفیانه وارد هند شدند، اکبر روش خشونت را پیش گرفت. مخدوم‌الملک از ترس مرد و شیخ عبدالنبي را شاهنشاه کتک زد و دستور داد، زندانی‌اش کنند و سرانجام در زندان کشته شد.

مذهب ابن‌ابنتیمیه یا وهاب‌گری هندی

جریان تفکر/ابنتیمیه از دورهٔ اخیر سلطنت شاهنشاه اکبر، مقتدرترین شاه سلسله گورکانیان جریان تفکر «ابن تیمیه» وارد هند شد. ابن‌ابنتیمیه، خود ادامه‌دهندهٔ مذهب ظاهرگرایی و حدیث‌محوری احمد بن حنبل است. در هند فقهی امام «احمد بن احمد بن حنبل» به‌طور مستقیم وارد نگردیده‌اند؛ اما به‌طور غیر مستقیم، از طریق رواج اندیشه «ابن‌ابنتیمیه» به وسیله شیخ احمد سرهندي و سپس «شاه ولي ولي‌الله»، حدیث‌محوری فقه احمد بن احمد بن حنبل بر حوزه‌های بزرگ، نظیر دیوبند حاکم گردیدند. اگرچه بسیاری از آنان خود را حنفی می‌نامیده‌اند، اما از نظر اصول فقه و روش استنباط حنبلی بودند.

روش استنباط احمد بن احمد بن حنبل و ابن‌ابنتیمیه، ادامه‌دهندهٔ جریان مذهب فقهی حجاز و «اهل حدیث» در مقابل «اهل رای‌رای» بود. در مکتب حنفی و شافعی، اجتهاد و «رای»، و قیاس و عقل مورد توجه بود؛ اما مکتب حجاز و به‌خصوص احمد بن احمد بن حنبل «اهل حدیث» بودند. آنان مخالف با به‌کار بردن عقل شخصی مجتهد بودند مخالف و بیشتر حدیث‌محور بودند و برای استنباط احکام «احادیث» را بسیار اهمیت

می‌دادند، البته مذهب فقهی حجاز، کاربرد عقل را کاملاً مردود نمی‌شناخت، اما آن را بسیار محدود کرده بود. **مکتب حجاز** نیز بسیاری از احادیث را که مذهب عراق (ابوحنیفه) برای استنباط احکام به کار می‌برد، **مکتب حجاز** قبول نداشت. گرایش امام **احمد بن احمد بن حنبل** و اهل حدیث به آن بود که تا وقتی حدیثی به دست نیاورند، در دادن فتوا بسیار احتیاط داشته باشند. استدلال آنان چنان بود که خداوند و پیامبر او یا شارع مقدس هیچ حوزه‌ای را بدون راهنمایی نگذاشته‌اند. **پس؛ از این رو** باید در جستجوی حدیث باشیم.

اختلاف در میان اصحاب حدیث و اصحاب رأی در قرن دوم و سوم هجری بسیار شدید بود. پس از شیخ احمد سرهندی و شاه **ولی ولیا لله** در هند نیز در حوزه‌های فقهی دیوبند و غیره به جای منطق و اصول فقه، که در میان «اهل رأی» یا حنفی‌ها رایج بود، تدریس متون حدیث در اولویت قرار گرفت. **بدین سان بنابر این،** می‌توان نتیجه گرفت که در نتیجه تعالیم **ابن‌الینتیمیه** در حوزه **فقه اهل سنت** و وهابی‌های هند، نگرش فقهی امام **احمد بن احمد بن حنبل** و اهل حدیث به صورت نگرش غالب و رایج درآمد، **هر چند ولو** از فتاوای **ابن‌ابن** حنفیه پیروی کرده می‌کردند و به ظاهر حنفی بودند.

خواجه باقی‌الله و سلسله نقشبندیه

در دوره گورکانیان، طریقت تازه‌ای به نام **مذهب «نقشبندی»** -از ماوراءالنهر و افغانستان وارد هند گردید و آن، مذهب «نقشبندی» بود شد. **نقشبندیه** برخلاف طریقت «چشتیه» و «سهروردیه» که خود را به امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) منسوب می‌کردند، **نقشبندیه** خود را در منسوب به سلسله **خلیفه اول ابوبکر** می‌دانستند. چشتیه نسبت به ولای علی (ع) و اهل بیت بسیار اهمیت قائل بودند **میدادند** و نیمه شیعه

بودند؛ اما نقشبندیه سنی‌های متعصب بودند. طریقت نقشبندیه، نسبت به فقه و احکام شریعت بسیار ارجح می‌نهاد. شیوخ و مرشدان نقشبندی، عموماً فقیه عارف بودند. در آنان جنبه فقیه-فقیه‌بودن، بر جنبه عارفان می‌چربید. نخستین کسی که طریقت نقشبندیه را در هند رواج داد، عارف افغانی-افغانی‌الاصل، به نام «خواجه باقی‌الله» بود. «خواجه باقی‌الله» که در دوره یه اخیر شاهنشاه «اکبر» به هند وارد هند شد، در شرایطی که از نفوذ فقها، بسیار کاسته شده و علوم عقلی و روشنفکری رواج می‌یافت یافته بود، جنبش تازه‌تازهای رای برای احیای دینی اغاز به کار کرد پیرا کرد؛ این جنبش را شاگرد و خلیفه وی، «شیخ احمد سرهندي» به اوج رسانید و که منجر به آغاز جریان وهابیکری هندی منجر گردید شد.

خواجه باقی‌باقی‌الله در سال 1554 میلادی 1554 م در شهر کابل متولد شد. اسم وی محمد رضی‌رضی‌الدین بود؛ او علوم فقه و حدیث را از ملا صادق حلوی فرا گرفت. سپس همراه استاد برای مدتی به آسیای مرکزی سفر کرد.

وی در ماوراءالنهر بوده که او به عرفان گرایش یافت. خواجه باقی‌الله در سالهای بعدی، در محضر «اولیاء اولیاء الله» حاضر شد که از جمله آنان، «خواجه عبید» و «امیر عبدالله بلخی» بودند. سپس به هند آمد و در محضر عرفای مختلف، از جمله شیخ قطب عالم بود. از آن جمله، شیخ «قطب عالم» بود. روزی مرشد گفت: «تو را پیران و مرشدان ماوراءالنهر می‌طلبند». شاید قطب عالم گرایش ظاهری و فقاہت را دیده و او را شایسته مرشدان نقشبندیه دانسته است که مرکز آنان بلخ و بخارا و آسیای مرکزی بود.

در آسیای مرکزی، در نواحی شهر سمرقند، خانقاه «خواجه خواجه‌گی» بود. «باقی‌باقی‌الله» در زمره

مربدان وی در آمد- واز «مولانا خواجگی» تعالیم و رموز سلسله‌ی نقشبندیه را فرا گرفت. او به پهسرعت، به په‌صورت خلیفه‌ی «مولانا خواجگی» درآمد. شاگردان قدیمی به استاد شکایت کردند که چرا تازه تاز هوارد پیش تاخت؟ مولانا پاسخ داد: «او از پیش به مرتبه‌ی کمال رسیده بود؛ تنها تصحیح احوال لازم بود.¹ «خواجه باقی‌باقی‌الله»، با دستور مرشد و با خرقة و دستار خلافت، به هند بازگشت. در هندوی هنگامی به شهر لاهور رسید که شاهنشاه «اکبر» و امرای ارشد وی برای مدّتی این شهر را مرکز حکومت خود ساخته‌کرده بودند. «خواجه باقی‌الله» فرصت خوبی یافت تا مأموریت اصلی خود را به دست آورد؛ این مأموریت که پایان‌پایاندان به دوره‌ی مخالفت با علما و فقها و ایجاد زمینه‌ی حرکت جدید مذهب‌گرایی بوده‌دست آورد. شیوخ سلسله‌ی نقشبندیه برخلاف درویشان و عرفای سلسله‌ی سهروردیه و چشتیه، شیوخ سلسله‌ی نقشبندیه، حوزه‌ی درس فقه، شریعت و طریقت را دایر می‌کرده‌می‌کردند و به امراء و رجال مملکتی نزدیک می‌شدند تا در سیاست کشور اعمال نفوذ کنند. خواجه باقی‌باقی‌الله این دو روش را پیش گرفت. در نتیجه ازیک سو، علمای بزرگ - نظیر شاه عبدالحق محدّث دهلوی و شیخ احمد سرهندي - را به مثابه عنوان شاگرد پرورش داد، از دیگر سو، با وزرا و رجال مملکتی - نظیر نوّاب مرتضی علی خان شیخ فرید و خان اعظم - رابطه برقرار کرد. ظاهر آگویا او جناح به اصطلاح اسلام‌گرا را که گرایش به علما و فقهای سنی گرایش داشته داشتند، در داخل دیار سازماندهی کرد و بدین‌سان روند مخالفت با فقه و علوم شریعت را متوقف کرد.

¹ 6- حضرتان حضرتان نفوس؛ ج 1، ص 211.

گفته می‌شود، شیخ احمد سرهندی در متوقف متوقف - ساختن کردن جریان سیاست لیبرال لیبرال المآبانه شاهنشاه اکبر و اسلام اسلام مگرایی شاه جهانگیر نقش داشت و شیخ فرید، یکی از رجال دربار که شاگرد خواجه باقی‌الله و شیخ احمد سرهندی بوده، از جهانگیر عهد گرفته که بود، به این شرط از وی حمایت می‌کند که جهانگیر از شریعت و فقه اسلامی و از فقها پشتیبانی کند.

این درست است که در زندگی «اکبر»، میسیونرهای مسیحی، جهانگیر را یک نیمه نیمه همسویی تلقی می‌کرده‌اند؛ اما پس از روی کار آمدن، جهانگیر از جناح اسلام اسلام مگر حمایت نموده و شریعت و نقش علما را تقویت نمود کردند.

در روزهای آخر زندگی اکبر، برخی سرداران بزرگ، نظیر «خان اعظم میرزا عزیز کوکه» و «راجا مان سینگ» تصمیم گرفتند، جهانگیر را عزل کنند و پسر وی، خسرو را بر سریر سلطنت قرار دهند. گفته می‌شود، میرزا فرید، به هدایت شیخ احمد سرهندی از جهانگیر حمایت کرد؛ اما نخست از وی نخست عهد گرفت که از فقه و فقها از شریعت اسلام دفاع خواهد کرد.

اما چنانکه همانطور که مورخ معاصر بزرگ، «ظاهر عباس رضوی» خاطر نشان ساخته گفته است، این ادعا به شرایط تاریخی، این ادعا درست به نظر می‌رسد. دکتر رضوی ثابت کرده است که رجال و سرداران دربار دو دسته شده بودند: کسانی که نخست با توطئه «خان اعظم» و «راجا مان سینگ» مخالفت ورزیدند، شاه فرید نبود بلکه «ضیاءالملک قزوینی»، «سعیدخان»، «معتمدخان» و «راجا رام داس کا جواها» از جهانگیر حمایت کردند. سعید خان گفت، برحسب آیین ترکان چغتایی و مغولان نیست. بدینسان، برای شیخ فرید وقتی

نمانده بود که از حمایت خواهد کرد کند؛¹ از این رو، ادعاهایی که شیخ احمد سرهندي در توقف سیاست لیبرال «اکبر» نقش اصلي داشت، گزافه گویی است.¹ در عین حال، این واقعیت است که شاهنشاه جهانگیر، سیاست لیبرال اکبر را تغییر داد و از علما و فقها بیشتر قدردانی نمود کرد. مجدداً شیخ احمد سرهندي برنامه‌ی خود را به وسیله‌ی کمک شیخ فرید اجرا کرد که در دورهی جهانگیر، از جمله قدرتمندترین رجال مملکت بود اجرا نمود، البته پیر قیصر رشید معتقد است که شیخ فرید، مواضع افراطی شیخ احمد سرهندي را در مخالفت با شیعیان و دیگر گروه‌های مذهبی پذیرفته است.²

«میران صدر جهان»، دومین سردار بزرگ دورهی جهانگیر است که ظاهر آگویا در اجرا و توسعه‌ی خط فکری - عقیدتی شیخ احمد سرهندي نقش داشته است. او از مریدان خواجه باقی‌الله بود و خواجه او را به شیخ احمد سرهندي معرفی کرده بود. در مجموعه نامه‌های مجدّد احمد سرهندي دو نامه خطاب به «میران صدر جهان» دیده می‌شود.³ در یکی از نامه‌ها او می‌گوید؛ دورهی جهانگیر برای اجرای شریعت و توسعه‌ی فقه، دورهی خوبی خواهد بود.

خان اعظم میرزا عزیز کوکه، اگرچه برای عزل جهانگیر توطئه توطئه‌چینی کرد؛ اما او نیز از جمله هواداران شیخ احمد سرهندي و خواجه باقی‌الله بود. چندین نامه در مجموعه مکتوبات امام ربانی خطاب به خان اعظم میرزا عزیز کوکه است وجود دارد که شیخ احمد در آن نامه‌ها از خان اعظم به عنوان مثالی کسی یاد

¹ - syed athar abbas rizvi: Muslim revivalist movements in north India , Delhi 1995, P 222.

² Prof S.A.Rasid: History of Muslim

³ 921- مکتوبات امام ربانی، ج 1، نامه 195.

کرده است که برای اجرای شریعت و دفاع از فقه و فقها متعهدند. هستند یاد کرده است.

در عین حال، شیخ احمد سرهندي، پیرو خطّ خواجه باقی‌بالله، از طریق دوستی با رجال مملکت نیز خطّ فکری خود را اجرا نمود کرد. و سرانجام از این طریق، عرفان را از هند عرفان را ریشه‌کن ساخته کرد و گونه‌ای از وهاب‌گرایی هندی را رواج داد.

روش شیخ احمد سرهندي آن بوده که می‌میخواسته است که بر علمای آسیای مرکزی و ماوراءالنهر تأثیر بسزایی داشته باشد و یاشد و نوعی یک جنبش اصلاحی راه‌راه بیندازد اندازی کند. شیخ احمد سرهندي وی بیش از آنکه یک عارف باشد، یک ملای قشری بود؛ خط فکری را که او ترویج کرد، یک خط فقه محور کوته‌کوته‌اندیشانه بود. او بهشدّت مخالف با لیبرالیسم مذهبی مذهبی مخالف بوده؛ وی معتقد بود، شریعت را باید به زور و شمشیر باید اجرا کرد و نباید نسبت به هندوها و شیعیان و فرقه‌های دیگر هیچگونه نرمشی نشان داده شود. اندیشه و استراتژی تبلیغی شیخ احمد سرهندي، کاملاً مخالف با خط اندیشه و استراتژی عرفانی کسانی، نظیر «خواجه معین‌الدین چشتی» و «میر سید علی همدانی» مخالف بوده که اسلام را در هند توسعه دادند.

خط وهاب‌گرایی هندی موجب شد، عرفان در میان مسلمانان هند تضعیف شده و توسعه یافته اسلام میان هندوها متوقف گردد شود و هندوها نسبت به اسلام عقده عقده‌های پیدا کنند که هم اکنون، مسلمانان هند مبتلا به پیاآمدهای آن مبتلا می‌باشند هستند.

شیخ احمد سرهندي و رهبران بعدی وهاب‌گرایی هندی، نظیر شاه ولی‌ولیاالله، «شاه عبدالعزیز»، «سید احمد شهید»، «سید اسماعیل شهید» و علمای جریان دیوبند، با تشیع و شیعیان بسیار ضدیت داشته‌اند. شیخ احمد

سرهندي در رساله‌ی «رد روافض» شيخ احمد سرهندي به تکفیر شیعیان پرداخته است. گفته می‌شود، در این موضع افراطی ضد شیعی وی، شيخ يعقوب حرقی، استاد شيخ احمد تأثیر داشته است. البته در دوره‌ی «کبر» دو برادر نابغه: «ابوالفضل» و «فیضی» بر رأس دستگاه فرهنگی اکبر قرار داشتند؛ از این رو، شيخ احمد در ابراز مواضع ضد شیعی خود، جانب احتیاط را رعایت می‌کرده است. او حتی او از روی مصلحت مصلحتانديشی با فیضی رابطه برقرار کرد. در کتاب «حضرات حضرت آقا/قدس» نوشته شده است که شيخ احمد در تألیف «تفسير بي بي نقطه» به فیضی کمک کرد؛ اما این رابطه مصلحتی بود؛ زیرا چرا که این نکته در مکتوبات «امام ربّانی» و در مکتوبات «خواجه معصوم» این نکته تکرار شده است که شیعه کافر و واجب‌القتل است.¹

شيخ احمد سرهندي بیشتر در حوزه‌ی عقاید و کلام کار کرده است؛ وی در حوزه‌ی فقه و اصول آثار مستقلی ندارد؛ اما در این تردیدی نیست که وی در علوم ظاهر، که فقه و اصول فقه در رأس آن قرار دارند، ید طولایی داشت و مجتهد بود.

نقش اصلی فقهی شيخ احمد سرهندي در ایجاد سازش میان طریقت و شریعت است. او چون مانند مرشد سلسله‌ی نقشبندیه، خلیفه خواجه باقی‌الله و در عین حال، عالم فقیه نیز هست است، و در پایان دادن به تضاد شریعت و طریقت نقشی دارد.

گرایش وی، بیشتر به اصالت شریعت است؛ و او معتقد است، عرفان و طریقت در چهارچوب و حوزه‌ی شریعت قرار داشته باشد. مؤلف «جوهر مجدّیه» می‌نویسد: که تمام اصول و فروع طریقت نقشبندیه که

¹ 10-1. مکتوبات امام ربّانی

شیخ احمد سرهندي آن را ترویج نمود کرد؛ إتباع سنت سنیه و اجتناب بدعت نامرضیه از اهمیت خاصی برخوردار بوداشتهده بوده است. او يك نظامی عرفانی را رواج داد که در آن احکام فقهی و تبعیت از آن دارای اهمیت بسیار بوده استداشت.

شیخ عبدالحق محدّث دهلوی:

از جمله علمای بزرگ این دوره، شیخ عبدالحق محدّث دهلوی است **شیخ عبدالحق، یک که محدّث و فقیهی** نامدار بود. چنانکه اشاره شد، در تقدیم ابواب او کتب احادیث بر مبنای محورهای فقهی تدوین می‌شد و در جهان اهل سنت که دروازه‌ی اجتهاد بسته بود، مرز میان محدّث و فقیه خیلی صریح نیست؛ از این رو، شیخ عبدالحق محدّث را باید در **زمره زمره فقهایی** طراز اوّل دوره‌ی **سوم محسوب نمود کرد**.

او نیز پیرو مذهب حنفی **بوده بود؛** اما اخباریان سنتی که اهل حدیث نامیده می‌شوند، او را در **زمره خود** می‌دانند. او در **حوزه فقهی** هندی و حجاز تحصیل کرد و وقتی از حجاز به هند مراجعت **نمود کرد، به به سرعت** آوازه‌ی وی **به عنوان در مقام** استاد حدیث در مراکز علمی پیچید. در حجاز، استاد اصلی وی در علم حدیث، شیخ عبد الوهاب هندی بود که از وی اجازه داشت.¹

شیخ عبدالحق، دهلوی را **به عنوان** کانون فعالیت خود انتخاب **کرد و در دهلوی آنجا حوزه فقهی** علمی دایر کرد. در درس خارج وی بسیاری از افاضل شرکت می‌کردند.

شیخ عبدالحق دهلوی که به نام «شیخ محدّث» در هند معروف است، از جمله بزرگ‌ترین محدّثان **در دوره فقهی** متأخر در هند است. **البته پیش از شیخ عبدالحق، هند دارای محدّثان برجسته‌ای بود داشت؛** اما او این علم را رواج داد و پس از **«شاه ولی ولی الله»،** وقتی در **حوزه فقهی** درس اهل سنت، تحوّل ایجاد شد و حدیث **به عنوان** محور دروس حوزه قرار گرفت، اهمیت شیخ عبدالحق محدّث بیشتر شد. در **«تذکره فقهی علمای هند»** نوشته‌اند: «عیم حدیث به محروسه فقهی هندوستان از او شیوع یافت»².

¹ 11-1 بدایونی: منتخب التواریخ؛ ج 3، ص 113.

² 12-1 تذکره علمای هند؛ ص 84.

«میر غلام علی آزاد بلگرامی» می‌نویسد: «به نشر علوم **سیما** حدیث پرداخته به نهجی که شیخ محدث عبدالحق نه تنها از طریق حوزه به شاگرد پروری پرداخت و یک نسل محدثان و فقهای بزرگ را پرورش داد؛ بلکه بسیاری کتاب‌های مهم را در این رشته تدوین نمود. از جمله آثار مهم وی کتاب «لمعات» است که «شرح مشکوة» می‌باشد. این کتاب را در سال 1616 میلادی تکمیل نمود. کتاب دیگر وی «شعة اللمعات» در فارسی «شرح مشکوة» است. او نخستین عالمی بوده که به زبان فارسی در علم حدیث کتاب نگاشت¹. شیخ عبدالحق، **یک** فقیه زبدهای بود. «نواب صدیق حسن حسنخان» درباره‌ی وی می‌نویسد: «فقیه حنفی است اما به «محدث» مشهور است. دستگاهش در فقه، بیشتر از مهارت او در علوم سنت سنی است».

موضع‌وی در فقه **موضع‌وی** با مذهب حنفی موافقت دارد. **نواب صدیق حسن** اضافه می‌کند: «اهل رأی» ابوحنیفه و پیروان وی را می‌نامیده‌اند.²

فقهای دیگر این دوره «ملا عبدالحکیم سیالکوتی»:

از جمله فقهای دیگر این دوره، ملا عبدالحکیم سیالکوتی است. در آن زمان، شش حوزه **هیئ** فقهی و علمی بزرگ فقه حنفی وجود داشت که عبارت بودند از: دهلی، پنجاب، جونپور، **الله آباد**، لکهنو، گجرات، سند و برهان پور. مولانا آزاد بلگرامی، **عظیم عظیم آباد** یا شهر **یتنا** را نیز از جمله مراکز مهم محسوب **نموده کرده** است. «عبدالحکیم سیالکوتی»، مرجع حوزه **هیئ** علمی پنجاب بوده.

«حافظ عبد الرحمان امرتسری» درباره وی می‌نویسد: «برخی آثار وی در حوزه‌های درسی عراق،

¹ 2-13، الوالکلام / آزاد؛ ص 512.

² 3-14، نواب صدیق حسن حسنخان .. / از رود کوثر؛ ص 384.

سوریه و استانبول از جمله مواد درسی است». او بیش از هر عالم و فقیه دیگر هند در بلاد دیگر شناخته شده است. ملا عبدالحکیم در سال 1656 میلادی درگذشت.

شیخ طاهر پاتنی:

شیخ «طاهر پاتنی»، زعیم حوزه گجرات و فقیه بزرگ در آن دیار بود؛ او در سال 1578 میلادی درگذشت. دومین فقیه معروف گجرات علامه وجیه الدین گجراتی است که در 1590 م درگذشت. «شیخ طاهر» دارای آثار مختلفی است. معروف ترین کتاب وی، «مجمع البحار» نام دارد که شرح کتب فقهی صحاح سته می باشد. است؛ او در اصول فقه و رجال نیز کتاب هایی دارد، از جمله: «از آن جمله، کتاب تصحیح الرجال»، «تذکره الموضوعات فی الأحادیث» و «قانون الموضوعات» می باشد.

شیخ طاهر پاتنی اصالتاً از «بوهره ها» بود؛ اما به مذهب سنی گرایید و سپس، یک جنبش بر علیه اعتقادات شیعی بوهره های اسماعیلی جنبشی راه انداخت؛ او از جمله کسانی است که در منقرض نمودن انقراض و تضعیف نفوذ اسماعیلیان در گجرات نقش دارد.

دوره ی «اورنگ زیب عالمگیر» و توسعه ی فقه

«اورنگ زیب عالمگیر» آخرین شاهنشاه مقتدر هند است. در دوره زمامداری پنجاه ساله او، سلطه حکومت گورکانیان در سراسر هند گسترده شد. اورنگ، گذشته از آن که فاتح، کشورگشا، سیاستمدار و مدیری بزرگ بود، از نظر دینی و مذهبی نیز بسیار متعهد بلکه و متعصب بوده؛ او خود نیز درس درسخوانده و نیمه نیمه مجتهد بود و گرایش وی به فقه و علوم ظاهر بود گرایش داشت و نه به عرفان و علوم باطن تمایلی نداشت. او از يك سو، لیبرال لیبرال گرای دینی اکبر را

پایان داد و از سوی دیگر، قدرت و نفوذ عرفا و درویشان را چنانکه قتل «سرمه» در دوره‌ی او مشهور است، کاهش داد.

در دوره‌ی «اورنگ زیب»، فقه بسیار توسعه یافت و بزرگ‌ترین دایره‌المعارف-دایره‌المعارف فقهی در هند، به نام «فتاوی عالمگیری»⁷ در چندین جلد تدوین شد. خود اورنگ زیب برای انجام این کار، هیأتی-هیئتی مشتمل بر نامدارترین علما و فقهای زمان خود تشکیل داد.

ام-متأسفانه، در تاریخ دیده می‌شود هرگاه علمای ظاهر غلبه یافته‌اند، برخی ملایان قشری با استفاده از این وضع، استفاده-نموده و بازار تکفیر را گرم نمودند و کارخانه کافر سازی مسلمانان را دایر نموده-اند کردند. همین امر در دوره‌ی اورنگ زیب اتفاق افتاد و حتی سیمای این شاهنشاه درویش-درویشمنش را لکه‌دار کرد که تعهد دینی و زهد و ساده‌زیستی وی نمونه است-بود لکه‌دار کرد. هندوها که اکثریت-بیشتر جمعیت هند را تشکیل می‌دادند و نیز اقلیت‌های مذهبی مسلمان، نظیر شیعه از دستگاه حکومتی دور شده و حتی از نظام سرخورده و مأیوس شدند. در نتیجه، پس از درگذشت «اورنگ زیب»، امپراتوری با شکوه گورکانیان، در طول چند سال، در سرانحالی ضعیف و سقوط قرار گرفت. «مولانا ابوالکلام آزاد» می‌گوید: «متأسفانه غرور باطل، مسلمانان را بیش از همه ضرر دار نموده-تمام هم و غم آنان، تحقیق درباره عقاید دیگران و تکفیر آنان بود»¹. علامه اقبال در یکی از خطابه‌های خود می‌نویسد: «فقه اسلامی در دوره‌ی اخیر (قرن اصمحلل) در دست بهترین مغزهای متفکر جهان اسلام نبوده؛ بلکه در دست مفتیان و قاضیان قشری متعصب افتاده بود».

¹ 15-1. مولانا ابوالکلام آزاد

به عنوان خیرای نمونه، قاضی القضاات «اورنگ زیب»، «قاضی عبد الوهاب» بود؛ اما منوچی، مورخ آن زمان که شخصاً آقا را می شناخت، می نویسد: که اورنگ زیب در اشتباه بود؛ چرا که خود من هر روز مشروب را برای ملا عبد الوهاب تهیه می کردم. گفته می شود: وقتی قاضی عبد الوهاب در سال 1675 م درگذشت، صد هزار سکه ی طلا و پانصد هزار سکه ی نقره غیر از جواهرات و طلا را به جا گذاره گذاشته بود. در «مآثر الامراء» درباره ی نوشته شده است:

«قاضی حضور که خود را وانمود می میکرد، امرای عمده از وی حساب می میبردند و از حسد چون کباب می سوختند و با این همه می گویند در احد و جرید و طولایی داشت و زرهای کثیر اندوخته بود». فرزند قاضی عبد الوهاب به نام «قاضی شیخ الاسلام الاسلام» نام داشت که او نیز فقیه بود. مآثر الامراء درباره ی وی مآثر الامراء می نویسد: «او بر خلاف پدر، دیانت واقعی داشت و ورع و صلاح او منصوب بر ریا نبود».

این فقیه با پدرش تفاوت داشت و نمونه ی یک فقیهی صالح است بود، وقتی اورنگ زیب می خواست بر زمامدار شیعه «گونکاندا» در «حیدرآباد» حمله کند و از شیخ الاسلام الاسلام فتوا خواست، او با کمال جرات جریئت نوشت: که آغاز جنگ بر علیه یک سلطان مسلمان جایز نیست. او پس از چند سال خدمت، از سمت قضا استعفا کرد و برای حج به حجاز رفت.

نمونه ی این پدر و پسر ثابت می کند که همواره در تاریخ، دو گونه فقیه و عالم وجود داشت. نه چنانچراین، محکوم کردن نمودن همه ی فقها کار درستی است و نه و همچنین مقدس انگاری همه ی فقها کار درستی نیست.

باید در نظر داشت که این دو تیپ همیشه وجود داشته است.

قاضی شیخ [الاسلام الاسلام](#)، در روش قضاوت اجتهاد را به کار می‌گرفت و تنها شهادتین را معتبر نمی‌دانست. در [مآثر الأمر](#) آمده است: «نظر بر فساد زمانه که مزاج‌ها به کذب و زور آشنا شده، انفعال قضایا بر بینه و شواهد نمی‌نمود».

نویسنده [مآثر الأمر](#) در باره [قاضیان و فقهای](#) این دوره، شکایت دارد و می‌نویسد: «این امر جلیل‌القدر را دین‌فروشان سخت آسان گرفته‌اند. زرها بر رشوت خرج می‌کنند که تا به ابطال حقوق مردم صد چندان ستانند؛ و نکاحانه و مهرانه را حلال‌تر از شیر مادر می‌دانند.

آنجا که در شأن قضا با علم و عمل حدیثی وارد شده از «سه قاضی یکی بهشتی است»؛ [خواجه محمدیار فصل الخطاب](#) گوید: آن قاضی بهشتی هم مگر قاضی بهشت در باشد».

برخی صاحب‌نظران معتقدند که حاصل این است که [کهاینکه](#) سمت‌های قضا و شیخ‌الاسلام از طریق دربار انتصاب می‌شدند، آن بود که در طول هند در 8-هشت قرن، فقیه و مجتهد بزرگی قد علم نکند و شخصیت‌هایی بزرگ، نظیر [خواجه «معین‌الدین چشتی»](#)، [«هجویری»](#)، [«شاه عبدالحق»](#)، [«شیخ احمد سرهندي»](#) و [«شاه ولی‌الله»](#) نسبت به فقه در عقاید، عرفان و کلام حدیث بیشتر کار کردند تا در فقه. در این کشور، علم حدیث و عقاید و عرفان، بهترین نوابغ را به خود جلب می‌نمود میکرد، در حالی که فقه در دست ملایان، اصحاب مدرسه و قاضیانی افتاده بود که همواره در صدد رابطه با دربار و اشتغال در سمت‌های قضا و افتاء بودند.

پس از ورود اعراب به سند در دور **هیه** اول، روح اجتهاد زنده بود و علما **در مورد دربار** وضعیت کفار و هندو و بودایی‌ها به اجتهاد دست زده بودند؛ اما در میان فقهایی متأخر، این روحیه اجتهاد از بین رفت. آنان علم فقه را **به عنوان وسیله وسیله‌های** برای رسیدن به مسند قضا و افتاء در نظر گرفتند. **به طور کلی** وضع فقه در میان اهل سنت **به طور کلی** در سراسر جهان اینگونه بود؛ در حالی که در جهان تشیع «اورنگ زیب»، شاهی متدین بوده و برای علما و فقها نیز بسیار احترام می‌گذاشت، اما فردی اندیشمند بود و از ضعف‌های مدارس فقهی زمان خود **بی‌اطلاع** نبوده. «برنیر» نقل کرده است که وقتی اورنگ زیب بر سریر سلطنت رسید و شاهنشاه شد، یکی از معلمان فقه و ادبیات عرب، به توقع رسیدن به منصب و پست جدید پیش شاهنشاه آمد. «اورنگ زیب» او را پیش خود خواند و **به طور مفصل** از روش تدریس سنتی علما **تنقید** کرد که خلاصه آنچنان بود که **برنیر آورده است**، اورنگ زیب به معلم خود گفت:

«حاج آقا! از ما چه می‌خواهید؟ آیا انتظار دارید من شما را در زمره **امرای امرا** طراز اول دربار بیاورم؟ درست است که شما معلم من هستید؛ اما شما به من چه یاد دادید؟ شما به ما یاد دادید که فرنگستان يك جزیره **یه** كوچك و ناچیز است؛ در حالی که امروز، نیروی دریایی آن در مرزهای ساحلی ما وجود دارند. دربار **یه** شاهنشاه فرانسه به من آموختید که او مساوی با يك ارباب منطقه‌ای ما است! شما به ما یاد دادید که بزرگ‌ترین و نیرومندترین فرد دنیا، شاه هند است و شاهان ایران و روم و ترك در برابر وی به لِرزه می‌افتند؟ آیا اینها، همه واقعیات بود؟ این بود اطلاعات شما دربار **یه** جغرافی و تاریخ، شما سال‌های عمده **یه** عمر

مرا در یاد دادن قواعد نحو و صرف و احکام فقهی هدر دادید که برای يك قاضي مفید است نه برای يك شاهزاده و سلطان بالقوه!

شما به پدرم گفتید مرا فلسفه آموخته‌ای، درست است که سال‌ها مغز ما را با مباحث نظری بیهوده پر کردید، اما این علم به چه کار می‌آید؟ لازم بود مرا با تاریخ و جغرافیای واقعی جهان آشنا می‌کردید؛ به من آن علم می‌دادید که انسان را برای مقابله با سختی‌های زندگی آماده می‌کند در این صورت، منت شما بر گردن من بیش از منت ارسطو بر اسکندر بود¹.

این جملات که «برنیر» به «اورنگ زیب» نسبت داده است، معلوم نیست درست است **و یا نیست**، اما تردیدی نیست که اورنگ زیب مرد دانشمند **نیمه نیمه** مجتهد **بوده بود که** علوم قدیم را فرا گرفت؛ اما نسبت به **ضرورت ضرورت‌های** زمان با خبر بود.

در زمان وی، تغییری در مواد درسی مدارس فقهی صورت گرفت؛ اما سمت‌های اصلی مذهب و مقامات قضا را فقهای قشری سنتی در اختیار داشتند. آنان از تدبیر شاهنشاه سوء استفاده **نموده کردند** و به نام حکومت اسلامی **يك نظام قشری بی‌پیر همان‌های** را در هند اعمال **نمودند کردند** که سرانجام **منجر به** سقوط حکومت گورکانیان **منجر گردید**.

«فتاوی عالمگیری» شاهکار فقهی زمان اورنگ زیب است. علمای حنفی، این را بهترین مجموعه فقهی حنفی می‌دانند که در هند تدوین شد. تا آن زمان، کتاب‌های مختلفی **در مورد دینار** احکام فقه حنفی در دست بود؛ اما هیچکدام از نظر تفصیل و بسط و جامعیت به این کتاب نمی‌رسد.

¹ سفرنامه برنیر، ص 108.

وقتی اورنگ زیب، در صدد اجرای کامل نظام اسلامی و تأسیس حکومت بر پایه شریعت برآمد، متوجه شد که در بسیاری از شئون اجتماعی، قضایی و اجرایی هنوز کار نشده **است** و احکام و فتاوی در دست نیست. در نتیجه، او تصمیم گرفت با تعیین **هیأتی هیئت** مشتمل بر علما و فقهای بزرگ، یک دایرةالمعارف فقه حنفی را بنیان **گزارد گذارد**. کتاب **«فتاوی عالمگیری»**، نتیجه این تلاش و کوشش است. او به فقها رهنمود داد که از متون موجود فقهی تمام مسائل را که در قضاء و افتاء به آن نیاز است، یکجا تدوین کنند.

رئیس کمیته **تدوین** این اثر، **«شیخ نظام»** بود. علما و فقها، که در پروژه **تدوین** این دایرةالمعارف کار می کردند، تا **8-هشت** سال تمام از **بیت بیت المال** شهریه و حقوق دریافت کردند. گفته **می میشود**، در آن زمان که ارزش رویه هزار برابر امروز بود، دویست هزار رویه در تکمیل پروژه **تدوین** این کتاب مصرف شد. شاهنشاه **«اورنگ زیب»** بر انجام این پروژه نظارت داشت. شیخ نظام هر روز چند صفحه کتاب را پیش وی **می میخوانده** است، او بر آن جرح و قدح داشت. این اثر علما و فقه حنفی را از تمام کتاب های دیگر بی نیاز کرد.

در **«مرآة العالم»** نگاشته اند، **که شاهنشاه «اورنگ زیب»** به فقیه بزرگ آن زمان، **«ملا عبدالله رومی چلی»** دستور داد، همراه با شاگردانش کتاب **«فتاوی عالمگیری»** را به زبان فارسی ترجمه **ای نمایند**؛ اما ما چنین ترجمه ای در دست نداریم. **یا** این پروژه شروع نشد، یا ناقص ماند و سپس از میان رفت. این کتاب به زبان اردو به نام **«فتاوی هندی»** منتشر شد. این ترجمه **کامل** و مشتمل بر پنج هزار صفحه و ده جلد **می باشد است**. در آغاز، **مقدمه** کتاب بالغ بر دویست صفحه است. **که** در آن، احوال علما و فقها، که در

تدوین این اثر نقش داشتند، به تفصیل ذکر نموده شده است. در دو جلد اول، این کتاب درباره عبادات و است که مشتمل بر کتاب الصلوة، صوم و زکوة می باشد است. جلد دوم مشتمل بر مسائل مختلف از جمله «باب الحیل» است؛ جلد سوم درباره «کتاب کتاب الایمان» حدود، سرقة و غیره است؛ و چهارم مشتمل بر معاملات و ارتداد اختصاص دارد. جلد چهارم مشتمل بر معاملات و ابواب تجارت است که کتاب الشرکه، بیوع، وقف نیز در این جلد وجود دارد. جلد پنجم مشتمل بر امور قضا می باشد می شود؛ برخی عناوین آن عبارتند: از ادب ادب المقاضی، کتاب کتاب الشهادة، کتاب کتاب الوکالة و غیره. جلد ششم تا هشتم نیز مشتمل بر مسائل حقوقی می باشد است و قانون جنایی اسلام نیز در همین مجلدات شرح داده شده است. جلد نهم درباره احکام ذمی ها است می باشد. جلد دوم مشتمل بر مسائل مختلف از جمله «باب الحیل» است.

روش کتاب «فتاوی هندی» آن است که در هر باب، نظرات نظرهای فقها از متون سابق فقه و نیز احادیث، یکجا با ذکر سند و منبع جمع شده. بدین سان بدینسان قاضی، مفتی یا فقیه یکجا نظرات نظرهای فقها و علمای حنفی را به دست می آورد.

تردیدی نیست که کتاب «فتاوی عالمگیری» بزرگترین اثر در حوزه فقه حنفی است که در هند تدوین شد.

شاه ولی ولای الله دهلوی

بتردید، «شاه ولی ولای الله» که در میان اهل سنت، به نام «حکیم حکیمالامه» معروف است، هیچ تردیدی نیست که با نفوذترین عالم و اندیشمند حوزه تسنن در هند بوده. نفوذ و نقش «شاه ولی ولای الله» در هند با نقش مرحوم «وحید بهبهانی» در جهان تشیع قابل

مقایسه است. با ظهور این دو شخصیت، تحوّلی بزرگ در حوزه تسنن در هند و در حوزه تشیع در نجف و ایران صورت گرفت. با این تفاوت که تحول در هند در جهت رواج اجتهاد و تقلید و پویایی فقه بوده و در حوزه‌های اهل سنت در جهت رواج تفسیر و حدیث و پویایی علم حدیث به عنوان منزله علم در رشته محوری حوزه‌ها.

دو حوزه بزرگ امروز، یعنی حوزه تشیع و حوزه «ندوة العلماء» و «جامعة الفلاح» در هند و گره «ویا مدرسه «بنوری» در پاکستان، همه متأثر از اندیشه و روش «شاه ولی‌ولیا الله» می‌باشند هستند. شاه ولی‌ولیا الله، نیز نظیر شیخ احمد سرهندي فقط فقیه نبود؛ بلکه در علم عقائد عقاید تفسیر و حدیث بیشتر کار کرده است؛ اما در حوزه فقه، نیز یک مجتهدی واقعی بود.

«شاه ولی‌ولیا الله» در سال 1703 میلادی، چهار سال پیش از درگذشت شاهنشاه اورنگ زیب، آخرین شاهنشاه مقتدر مسلمان هند، دیده به جهان گشود. بدینسان او به زمانی به احیای دینی و نگرش آفرینی پرداخت که قدرت سیاسی مسلمانان پس از قرن‌ها حکومت، در حال افول بود. تولد «شاه ولی‌الله» در هند و شیخ عبدالوهاب بانی وهابیت و وهابیت در نجد تقریباً همزمان بود. و همچنان که جریان تفکر قشری وهابیت در کشورهای عرب توسعه یافت، جریان اندیشه «ولی‌ولی‌اللهی» که گونه‌ای وهابیت هندی است، در هند در میان اهل سنت توسعه یافت و به خصوص بر حوزه‌های علمی حاکم گردید.

پدرش، شاه عبدالرحیم یک صوفی نقشبندی بود که شاه ولی‌ولیا الله از وی رگه‌ای عرفان را به ارث برده بود. معلمان و استادان وی فقیه و علمای ظاهر بودند؛ و در

اندیشه‌ی شاه ولی‌ولیاالله، گونه‌ای آمیزش از دو دیدگاه دیده می‌شود. او در مدرسه، در سنین نوجوانی، دروس معقولات و منقولات را پایان داد؛ سپس^۲ در جوانی برای زیارت به حجاز رفت و مدتی در مدینه و مکه اقامت داشت. در آن زمان، شیخ عبد الوهاب فعالیت خود را آغاز نموده کرده بود؛^۳ اما معلوم نیست شاه ولی‌ولیاالله و شیخ عبد الوهاب دیدار و ملاقات داشتند یا نه. در عین حال میان اندیشه‌ی این دو شخصیت برجسته‌ی دوره‌ی اخیر، شباهت‌های شایسته‌ای بسیار است. جریان «ولی‌ولیااللهی» که در حال حاضر بر حوزه‌های «دیوبند» و «ندوه» حاکم است، با جریان وهابگری رابطه تنگاتنگ دارد. تنها تفاوت آن است که جریان ولی‌ولیااللهی، از نظر فقهی حنفی است و جریان وهابگری نجدی، حنبلی است.^۴ اما هر دو ظاهراً تحت تأثیر اندیشه «ابن‌ابن» نیمه‌اند و شباهت نیز، از همین جا ناشی شده است.

در حجاز شاه ولی‌ولیاالله در محضر شیخ «ابوطاهر بن ابراهیم مدنی» علم حدیث فراگرفت^۵ و اجازه گرفت. شیخ ابوطاهر در آن زمان از بهترین استادان علم حدیث و فقه بوده. شاه ولی‌ولیاالله در سال 1732 م، شاه ولی‌الله به هند مراجعت نمود^۶ و از آن پس دوره فعالیت علمی، اصلاحی و اجتماعی وی آغاز می‌شود^۷. وقتی شاه ولی‌ولیاالله بازگشت، سلطنت دهلی تضعیف شده و هندوهای «مرهتا»، «سیک» و «سادات» بارها بر صحنه سیاسی هند و عرصه قدرت ظهور نموده کردند^۸ و سپس، دهلی با حمله نادرشاه روبه‌رو شد. به عبارت دیگر، این دوره، عصر هرج و مرج سیاسی بود.

تردیدی نیست که شاه ولی‌ولیاالله، شخصیت بزرگ جامعه‌ی تسنن در هند است. «مولانا شبلی» که خود از علمای برجسته‌ی متأخر متأخر است، می‌نویسد:

«پس از آغاز دوره‌ی اضحلال عقلي در میان مسلمانان پس از دوره‌ی «بن رشد» و «بن تیمیه»، انتظار نمی‌رفت شخصیت علمی بزرگ و مجتهدی ظهور کند؛¹ اما شاه ولی‌الله چنین شخصیتی بود.¹ «نواب صدیق حسن» که از دانشمندان دیگر دوره‌ی «نواب صدیق حسن»، می‌نویسد: «اگر وجود او در صدر اسلام و در زمانه ماضی می‌بود، امام‌الائم و تاج‌المجتهدين شمرده می‌میشد»².

شاه ولی‌الله در تمام رشته‌های معارف اسلامی، دران جمله در تفسیر، حدیث، کلام، فقه و اصول، دارای نظرات نظرهایی است دارد و نظرات که وی در تکوین اندیشه بعدی علمای مسلمان در هند نقش عمده‌ای داشته است. او در تفسیر، کارهای ارزنده‌ای ادامه داد دارد و نخستین ترجمه فارسی قرآن در هند از وی است. وی در احکام، وی روشی ناب داشت. شاه ولی‌الله در کتاب «حجة الاسلام حجة الاسلام بالغة» که شاهکار علمی وی محسوب می‌شود، به شرح فلسفه‌ی احکام پرداخته است؛ این کتاب در سنخ «احیاء العلوم» امام غزالی می‌باشد. است؛ وی شاه ولی‌الله، نظام درسی حوزه‌های علمیه‌ی هند را متحول کرد. در نظام درسی، نظامی که «ملا نظام‌الدین» رایج نموده کرده بود، تأکید اصلی بر ادبیات عرب، نحو و صرف و منطق و فقه بود که مشابه نظام درسی حوزه‌های ما در نجف و قم است.

رواج فقه به عنوان منزله محور اصلی این نظام درسی، ناشی از نیاز زمان بود. در آن زمان؛ هنوز حکومت مسلمانان در هند حاکم بود و نظام قضایی اسلام و شریعت اسلامی بر کشور حاکم بود؛ ولذلک نیاز به

17-1. شبلی نعمانی؛ تاریخ علم کلام؛ ص 252.

2-18. نواب صدیق حسن خان؛ ص 59.

قاضیان و مفتیان بیش از هر چیز دیگر بود؛ از این رو، فقه محور درس‌درسیها قرار گرفت. شیخ عبدالحق تلاش کرد، «حدیث» را به عنوان یک به مثابه موضوع اصلی در حوزه‌ها مطرح کند که حاکمیت فقه به علم حدیث و تفسیر مجال نداد؛ اما با تلاش و کوشش شاه ولی‌ولیا الله، حوزه‌های دینی اهل سنت متحول شده و در نظام جدید «حدیث» به جای فقه محور اصلی قرار گرفت؛ البته ابواب حدیث بر مبنای مباحث فقه تربیت یافته و حدیث منبع فقه است. بدین بدینسان، محوریت حدیث، منجر به نظر اجتهادی در احکام فقه منجر می‌گردد می‌شود.

یکی از عوامل توقف «فقه» و یا توجه کمتر به آن و توجه بیشتر به علم حدیث آن بوده که با تضعیف و سپس از بین بردن حکومت مسلمانان، دیگر نیازی به قاضیان و مفتیان نیازی نبود؛ در حالی که در میان شیعیان، نهاد اجتهاد و تقلید و خمس موجب شده تا در حوزه فقه و اصول حاکمیت و محوریت خود را حفظ نماید کنند؛ شاه ولیا الله نیز نظیر شیخ عبدالحق، شاه ولیا الله نیز فنا فی العلم بوده بود و تمایلی به مناصب و سمت‌های قاضی القضاات و مفتی رسمی تمایلی نداشت. این امر نیز به او فرصت داد تا در علم حدیث و ترویج آن بیشتر تلاش به عمل آورد.

شاه ولی‌ولیا الله برای کتاب «....» اثر امام مالک بسیار ارج می‌مینهاد و موجب شد، این کتاب به منزلۀ عنوان متن اصلی درس حدیث^۷ در حوزه‌های اهل سنت راه یابد که هنوز رواج دارد؛ البته اینک اکنون کتاب ترمذی^۸ و صحیح مسلم و صحیح بخاری نیز بعنوان به مثابه متون درسی تدریس می‌میشود. در نظام درسی «دیوبند» کتاب «حجة الاسلام حجة الاسلام/بالغة» اثر

خود شاه **ولی‌ولیاالله** نیز **به‌په‌عنوان** متن محوری درسی، تدریس می‌شود.

شاه **ولی‌ولیاالله** کتاب «**موطأ**» را حتی بر صحیح بخاری و صحیح مسلم **به‌عنوان برای** کتاب درسی ترجیح می‌میداد و دو شرح مبسوط بر این کتاب به نام‌های «**المسوی**» و «**المصطفی**» نگاشته که کتاب اخیر، به زبان فارسی است.

شاه **ولی‌ولیاالله** در اصول فقه و فقه نیز ید طولایی داشت و کتاب‌ها تألیف نمود کرد؛ البته علاقه اصلی وی به تفسیر و حدیث بوده نه به فقه، و در حوزه فقه به شرح و فلسفه احکام بیشتر مأنوس بود تا به احکام. احکام فقه در «فتاوی عالمگیری» جمع شده؛ از این رو، شاه **ولی‌ولیاالله** تلاش کرد تا اصول استنباط و روش و اصول فقه را تدوین نماید کند. در میان اهل سنت پس از ائمه چهارگانه دروازه فقه بسته شده شد؛ اما بسیاری صاحب‌نظران معتقدند شاه ولی‌الله اگرچه حنفی بود، هوادار بازکردن نمودن در اجتهاد بوده و خود به اجتهاد دست می‌زده است. شاه **ولی‌ولیاالله** در روش استنباط و اصول فقه، رساله‌ای به نام «**انصاف فی بیان سبب الاختلاف**» تدوین کرد.

او در این کتاب، **اوری‌شده‌های** اختلاف مذاهب فقه و **نظرات نظرهای** خود را در این مواضع اختلاف بیان داشته است. در عین حال، **به‌په‌طور** جامع، به بیان تاریخ تدوین حدیث و فقه نیز پرداخته است. اصل کتاب به عربی است و مولانا «**محمد حسن ناتونوی**» آن را به اردو نیز ترجمه کرده است.

در این کتاب، شاه **ولی‌ولیاالله**، **ضمن بیان** ویژگی‌های مکاتب چهارگانه فقهی **را بیان داشته و نیز**، از عواملی بحث **نموده کرده** است که موجب رواج تقلید و بسته بستن دروازه اجتهاد در میان اهل سنت گردیده شده

است. شاه ولی‌ولیاالله نظرات‌نظرهای خود را درباره تقلید نیز بیان داشته است. او می‌نویسد: «در زمان سقوط و اضمحلال فقه با رکود روبه‌رو شد. علما، مقلد محض بوده، قوه استنباط نداشتند و خود، حق را از باطل تمیز نمی‌دادند. فقیه کسی بوده که حرّاف و نقّاد باشد. فتاوای علمای قبلی را بدون تعمّق در آن، نقل کند و محدث کسی بوده که تمام احادیث صحیح و مستقیم را بدون تمیز‌گزاري بیان کند و دین تقلیدی در میان مردم رواج یافت¹».

کتاب دیگری که در مسئله اجتهاد و تقلید است، کتاب «عقد‌الجید فی احکام احکام‌الاجتهاد والتقلید» می‌باشد نام دارد. این کتاب مشتمل بر چهار باب است که در آن، انواع تقلید و اجتهاد و خصایص و ویژگی‌های مجتهد را بیان داشته است. او این مسئله را نیز مورد بررسی قرار داد کرد که در صورت اختلاف فقها، تکلیف مردم عامی و عادی چیست؟ شاه ولی‌ولیاالله مردم را در دو گروه، مجتهد و عامی تقسیم نموده کرده و برای مجتهدان، سه مرتبه قائل شده است.

1. مجتهد مطلق که عبارت اند از: ائمه چهارگانه (ابوحنیفه، مالک، شافعی و امام ابن امامانحنبل) باشند؛
 2. مجتهد فی‌فی‌المذهب؛
 3. مجتهد فی‌فی‌الفتوی.
- از مطالعه این کتاب، به نظر می‌رسد شاه ولی‌ولیاالله معتقد به بسته بسته شدن دروازه اجتهاد نبود اعتقاد نداشته. او به مردم عامی حق اجتهاد نمی‌دهد اما فرصتی برای مجتهد فی‌المذهب و مجتهد فی‌فی‌الفتوا گذاشته است. در عین حال نظریه اهل

¹ 19-1 شاه ولی‌ولیاالله عقد ص 39.

سنت را درباره لزوم پیروی و تقلید از ائمه اربعه نیز حفظ **نموده کرده** است.

در آغاز کتاب «**عقد/الجید**» **می‌نویسد**: «اگر در مورد عالمی که در اکثر مسائل از امام مذهب خود تقلید می‌کند اما در صدد دریافت دلایل احکام است گمان شود که او مجتهد نیست، این، گمان فاسدی است. همچنان اگر کسی گمان کند که در این زمان، مجتهد یافت نمی‌شود گمان وی نیز ناصواب است»¹. **این نظرها** در جهان تسنن که از **قرن‌ها** **معتقد به تعطیل اجتهاد معتقد** بوده است، **این نظرات** بسیار انقلابی **می‌باشد**. **شاه ولی‌ولیا** الله معتقد بود، نظام فقهی نباید جامد باشد؛ **و باید در مورد زمینة** جزئیات، انعطاف‌پذیر باشد تا با توجه به شرایط زمان، فرصت استنباط و اجتهاد وجود داشته باشد. او این امر را از جمله مسائل متدلوژی و روش استنباط احکام می‌داند. در «**عقد/الجید**» و در رساله «خلاف» به این نظریه اشاراتی داشته است که می‌نویسد: «کسی که روش فتاوی پیامبر اکرم را مطالعه کند در خواهد یافت که آن حضرت، اقسام خیر را ذکر نموده اما تعریفی جامع به دست نمی‌دهد. شاه **ولی‌ولیا** الله چنین استنباط می‌کند در **مسئله** فقه و احکام، در مورد جزئیات نباید به «جزم» و نظرات جامع جامد روی آورد که کشداری فقه و شریعت اسلامی از جمله رمزهای جاودانگی و پویایی آن است».

این اصل، مسئله اختلاف **نظرات** **نظرهای** مجتهدان و حتی مطلوب بودن آن را نیز توجیه می‌کند. شاه **ولی‌ولیا** الله می‌گوید: «با توجه به روش **انعطاف/انعطاف‌پذیر** پیامبر اکرم **(ص)** در **مسئله** اعلام نظر فقهی و فتوا می‌توان گفت که در صورت اختلاف مجتهدان، امر

¹ 20-1. شاه **ولی‌ولیا** الله **عقد/الجید**؛ ص-89.

حق در هر دو جانب است. اصل دوم که استنباط می‌شود، آن است که در امر دین، سعه وجود دارد و نه تنگی، «کشداری» است و نه جمود. ثالثاً روش جرم و نفي و محکومیت نظر دیگران در امر احکام فقهی روش درستی نیست.¹

یکی از مسائل اختلافی فقه، **مسئله** وجوب و یا عدم وجوب تقلید است. در میان مذاهب اهل سنت، مذهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی معتقد به تقلید و مسلک اهل حدیث، مخالف تقلید است. **در** شیعیان علمای اصولی **هم** معتقد به اجتهاد و تقلید و مذهب اخباری مخالف آن است. دیدگاه اهل حدیث در میان اهل سنت و دیدگاه اخباری‌ها در میان اهل سنت با دیدگاه اخباری‌ها در میان شیعه، مشابه است. دومین **مسئله** اختلافی در میان اهل سنت، مسئله لزوم مذهب معین است. آیا یک فرد می‌تواند در برخی مسائل مقلد شافعی باشد و در برخی مسائل، مقلد ابوحنیفه، یا **اینکه** باید مذهب خاصی را معین کند؟ در میان اهل سنت، **در مورد درباره** این دو **مسئله**، بسیار بحث شده است.

شاه ولی‌ولای الله در آثار خود، درباره این دو **مسئله** بحث کرده است؛ وی **دراي نظرات نظرهای خاصی استدارد. اما نظرات خود را که آنها را در** حجاب ابهام بیان داشته است؛ و از این رو، پیروان دیدگاه‌های مختلف، **نظرات نظرهای** شاه ولی‌الله را به نفع خود دانسته‌اند. **اما با مطالعه عمیق اظهارات وی** چنان بر می‌آید که او برای افراد عامی قائل به وجوب تقلید از مذهبی معین است، اما برای علما و فقهایی که خود صاحب نظرند، نه تقلید و پیروی از مذهب خاص را واجب نمی‌داند. نه پیروی از مذهب خاصی را.

¹ 21-1. شاه ولی‌ولای الله؛ انصاف فی بیان سبب سبب الاختلاف؛ ص 46.

بدین سان می نویسد: «برای علماء جایز است قول یکی از ائمه را برای عمل به تقاضای زمان خود برگزینند».¹

در آخر همین کتاب می نویسد: «اگر انسان در جستجوی نظر فقیه مجتهد باشد که برای وی عمل به آن سهل است، من نمی دانم چرا درست نباشد؟ زیرا که سنت پیامبر اکرم (ﷺ) آن بوده که اموری را برای امت خود می پسندید که برای آنان سهل باشد و نه دشوار».²

از اینگونه اظهارات، ما به روش شاه ولی الله در فقه نیز پی می بریم. روش او آن بوده است که به جای استنباط احکام، بیشتر در صدد استنباط اصول متدلوزیک یا دریافتن اصول استنباط بوده است. همین امر است که به فقه پویایی می بخشد و آن را برای حل مشکلات و معضلات هر زمان توانا می سازد. مولانا «رحیم بخشی» در «حیات ولی» درباره روش فقهی شاه ولی و لیا الله چنان می نویسد: «او خود را فراسوی اختلافات جنجالی مذاهب فقهی قرار دارد و پایبند به نظرات خاص مذاهب اربعه نبوده که فقط از آن تبعیت نماید».³

با توجه به اینگونه شهادت ها، نباید شاه ولی و لیا الله را از جمله علمای مذهب حنفی دانست، بلکه وی خود مجتهد بوده است و بدون آنکه صریحاً گفته باشد، ظاهراً گویا هوادار باز شدن دروازه اجتهاد بوده است. در دوره بعدی افرادی نظیر مفتی محمد عبده، شبلی نعمانی و ابوالاعلی مودودی نیز بدون اعلام نظر صریح، به همین دیدگاه گرایش یافته اند و خواهان باز نمودن باز کردن دروازه اجتهاد در میان اهل سنت

¹ 22-1. شاه ولی الله لیا الله؛ / انصاف فی بیان سبب اختلاف؛ ص-76.

² 23-2. همان.

³ 24-1. رحیم رحیم بخش؛ حیات ولی؛ ص-83.

بودند؛¹ اما **نظرات نظرهای** وی تنها در محافل برگزیده مذهبی **مورد قبول قرار گرفت پذیرفته شد و گرنه** و توده‌های عامی سنی و نیز علمای جمهور، معتقد به وجوب تقلید از یکی از مذاهب اربعه **می‌باشند هستند** و هنوز تعصب را در این امر از دست **نداده‌اند**.

شاه **ولی‌ولیا** الله برای افراد عامی و مردم عوام تقلید را واجب می‌دانسته است. او نگاشته است که این امر، از ضروریات تداوم نظم اجتماعی و فرهنگی است که مردم عادی در موارد مختلف از متخصصان تقلید **نمایند کنند، در غیر این صورت و گرنه** در جامعه هرج و مرج ایجاد می‌میشود.

اما شاه **ولی‌ولیا** الله مخالف افراط در تقلید است. او **خاطر نشان می‌سازد میگوید**، افراط در تعصب به مذهب با مجتهد خاصی به حدی می‌رسد که انسان حتی اگر با حدیث صحیح و صریح مواجه شود، باز نظر مجتهد یا مذهب فقهی خود را حتی بر قرآن و حدیث ترجیح می‌دهد. **او می‌نویسد:** «از جمله تقلید حرام این است که فقهی گمان کند که او یا مرجع او نمی‌تواند خطا کند که حتی وقتی حدیث صریح و صحیح به او می‌رسد، حاضر نیست آن را در مقابل قول مجتهد خود بپذیرد».¹

فلسفه احکام:

شاه **ولی‌ولیا** الله رشته فلسفه احکام را در هند آغاز کرد؛ **البته** در قرون اولیه علمای بزرگی، نظیر «شیخ صدوق» و «امام غزالی»، در اسرار احکام شریعت، آثار مفصّلی داشتند؛ اما در دوره **متأخر**، تنها احکام مورد نظر بودند و بر فلسفه احکام کار چندانی صورت

¹ 1-25، عقد/الجید؛ ص-108.

نمی گرفت. شاه ولی‌ولیاالله، کتاب قطور «حجة حجة-
الاسلام-الاسلام-الاسلام» را در همین رشته نگاشته است.
کتاب که مشتمل بر بیش از ششصد صفحه است؛ وی
در این کتاب، وی-اسرار شریعت را بیان داشته است. او
در آغاز کتاب می‌نویسد: «علما به رشته‌های مختلف
معارف توجه می‌کنند؛ اما يك رشته که مهم‌تر است، آن
است که ما در فهم اسرار احکام و اسرار صلوٰه، صوم،
حج، زکوٰه و غیره پرداخته». او اصول اساسی را که
شریعت بر آن استوار است نیز بیان داشته است؛ و
سپس به بیان فلسفه‌ی احکام سیاست مدن، اقتصاد و
تجارت و معاملات پرداخته است.

حوزه‌ی فرنگی محل

در میان حوزه‌های اصلی فقهی هند، نخستین حوزه،
حوزه‌ی فرنگی محلی بوده-است؛ در این حوزه، يك
نظام درسی خاص حوزه ترتیب داده شد که بعد از
گذشت سیصد سال، هنوز در اکثر-بیشتر مدارس هند
رایج است و آن را درس نظامی می‌گویند. محور این
برنامه درسی، علم فقه می-باشد است.
برخی می‌گویند: مؤسس و بنیانگذار اصلی «درس
نظامی» ملا نظام-ملا نظام-الدین فرنگی محلی نیست،
بلکه حکیم فتح‌الله شیرازی است. حکیم فتح-فتح‌الله
شیرازی يك-عالم و فیلسوف شیعه بوده است که در
زمان اکبر از ایران وارد هند گردید-شد و حتی به نخست
نخستوزیر رسید. شاهنشاه اکبر برای وی بسیار ارج
می‌نهاد. فتح-فتح‌الله شیرازی نخستین بار معقولات-
منطق و فلسفه را در هند رواج داد. سید سلیمان ندوی
می‌نویسد: «در زمان اکبر حکیم «فتح-فتح‌الله
شیرازی» وارد شد و معقولات را رواج داد. در زمان
شاه جهان و اورنگ زیب، «ملا عبدالحکیم سیالکوتی» و

«میرزا/هد هروی» درس فلسفه و منطق را تثبیت کردند».

بنیانگذاران حوزه‌ی **فرنگی** محل و درس نظامی در سلسله شاگردان همین استادان زیده بودند. «ملا نظام‌الدین» فرزند «ملا قطب‌قطبالدین سهانوی» است. ملا **قطب‌قطبالدین سهانوی**، شاگرد «ملا عبدالسلام لاهوری»، شاگرد «ملا عبدالسلام/ودهی»، او شاگرد «عبدالسلام لاهوری» و عبدالسلام لاهوری شاگرد حکیم **فتح‌فتح‌الله شیرازی** است. ملا **قطب‌قطبالدین سهانوی**، ملا **امان‌امان‌الله بنارسی** را نیز تربیت کرد و ملا **نظام‌نظام‌الدین** شاگرد **امان‌الله بنارسی** نیز بوده است. بدین‌سان، از طرق مختلف، سلسله ملا **نظام‌نظام‌الدین** - بنیانگذار برنامه درس نظامی حوزه‌های اهل سنت - به حکیم فتح‌الله شیرازی می‌رسد.

حکیم **فتح‌فتح‌الله شیرازی**، ممکن است برنامه حوزه شیعی ایران را در هند صادر کرده باشد و **بدین‌بدینسان** و **بدینسان** شباهت‌هایی که میان حوزه‌ی **علمیه** اهل سنت در هند و برنامه درسی حوزه‌های شیعه در نجف یا قم وجود دارد، **بی‌بیبسبب** نیست.

«فرنگی محل»، **یک** محله قدیمی در شهر لکهنو است. در زمان اورنگ زیب، آوازه ملا **قطب‌قطبالدین بهمنابه عنوان یک فقیه** بنام بلند شد. او در روستای «سهال» اقامت داشت. ملا **قطب‌قطبالدین** را برخی مخالفان شهید کردند. اورنگ زیب، محله فرنگی محل را برای سکونت، به فرزندان ملا **قطب‌قطبالدین** داد.

ملا قطب‌الدین چهار فرزند داشت: **که** در میان آنان، ملا **نظام‌نظام‌الدین** از همه برجسته‌تر بود. او از پدرش و از حافظ **امان‌امان‌الله بنارسی** فقه و معارف دیگر را فرا گرفت. او در سال **1748 میلادی 1748 م**، چندی پس از حمله نادرشاه به هند درگذشت. **وی** فقیهی بزرگ

بوده و **یکه حوزه‌ی** فقهی بزرگ فرنگی محل را تأسیس کرد.

ملا نظام‌الدین برای حوزه‌ی خود برنامه‌ای درسی ترتیب داد که در دوره‌ی بعد، به نام «درس نظامی» در سراسر هند رواج یافت و چنانکه گفتیم، هنوز **اکثر بیشتر** مدارس هند **دارای** این برنامه درسی **هستند را دارند**.

برنامه درسی نظامی بدین ترتیب است: صرف عربی؛ **متون درسی**؛ **میزان**، **منشعب**، **صرف میر**، **پنج گنج**، **زبد**، **فصول اکبری و شافیه**؛

نحو عربی؛ **نحو میر**، **شرح مئه‌هامل**، **هدایت‌هدایت**؛ **النحو**، **کافیه**، **شرح جای**؛

منطق؛ **صغری**، **کبری**، **ایساغوجی**، **تهذیب**، **شرح تهذیب**، **قطبی مع میرسلم**؛

حکمت؛ **میسبدی**، **صدرا**، **شمس بازغه**؛

ریاضی؛ **خلاصه خلاصه‌الحساب**، **تحریر اقلیدس** **مقاله اول**، **تشریح تشریح‌الأفلاک**، **رسالة قوشچیة**، **شرح چغمنی**، **باب اول**؛

بلاغت؛ **مختصر المعانی**، **مطول تا أنا قلت**؛

فقه؛ **شرح وقایع وقایع**؛ **الاولین هدایة**؛ **الآخرین**؛

اصول فقه؛ **نور الأنوار**، **توضیح تلویح**، **مسلم مسلم**؛ **الثبوت**؛

کلام؛ **شرح عقاید نسفی**، **شرح عقاید جلالی**،

میرزاهد، **شرح مواقف**؛

تفسیر؛ **جلالین**، **بیضاوی**؛

حدیث؛ **مشکوة مشکوة المصابیح**؛

چنانکه می‌بینیم، **تکیه‌ی** اصلی در این برنامه درسی بر

نحو، **صرف**، **منطق**، **فلسفه و ریاضی** است. **اینها این**

دروس علوم عقلی‌اند که **ظاهر گویا** از طریق «**حکیم**

ابوالفتح شیرازی» رواج یافتند. محور اصلی بعدی، **فقه**

و **اصول فقه** است و به تفسیر و حدیث توجه جزئی به

عمل آمده است.

ملا نظام نظام‌الدین، این برنامه درسی را به گونه‌ای تنظیم کرد که در سراسر هند توسعه یافت. در تمام مدارس و حوزه‌های علمی اهل سنت در شبه قاره پیاده شد. این برنامه با اصلاحات و تغییرات جزئی، هنوز بر مدارس هند حاکم است. گذشته افزون بر حسن و مزایای خود برنامه، از جمله عوامل توسعه و دوام آن، نفوذ و مرجعیت علمای فرنگی محل بوده است که تا چندین نسل مرجعیت دینی سنی‌ها را بر عهده داشتند. عامل دوم، گرایش به «تقلید سلف» بوده است که در علمای قشری سنی دیده می‌شد. آنان آماده تغییر حرفی یا صفحه‌ای از متون درسی رایج و قدیمی نبودند.

ملا نظام‌الدین، عالم و فقیه بزرگی بود. او دارای که تألیفات استیسیاری داشت.

از جمله کتاب‌های وی، «حاشیه شرح هدایه» - الحکمة، «شرح مسلم مسلمات الثبوت»، «حاشیه شمس بازغة»، «حاشیه عقاید نسفی» و «عقاید دوانی» می‌باشد است. او مدرس بزرگی نیز بود و شاگردانی بنام، از جمله فرزند نامدار خود «علامه بحر العلوم» را تربیت کرد. اما بزرگ‌ترین دستاورد وی، تدوین و رواج درس نظامی بود.

برخی معتقدند، درس نظامی در طی زمان تدوین شد و درست نیست، بپنداریم که تنها يك عالم نامدار، یعنی ملا نظام‌الدین آن را شکل داد. شاه سلیمان، سجاده‌سجاده‌نشین پولداری شریف نگاشته است:

«درست نیست این درس را برنامه درس ملا نظام نظام‌الدین بنامیم. در واقع، آن در طی زمان تدوین شد. البته بهتر است «ملا فتح فتح‌الله شیرازی» را بانی این درس بدانیم».

از جمله ضعف‌های این برنامه درسی، توجه کمتر به قرآن، تفسیر و حدیث و در عرفان اخلاق است. از

همین **روست که** فقیهان و متکلمان ظاهری و قشری از روح عرفان به دورند. همین امر، موجب شد **که تا** در میان اهل مدارسی که درس نظامی دارند، تعداد و هابیان قشری و اهل حدیث **و یا** متکلمان بیشتر شده است. از جمله نارسایی‌های این برنامه درسی آن است که **ماه‌ها و حتی سال‌ها در به صرف و نحو عربی می‌پردازد و ماه‌ها بلکه سال‌ها صرف می‌شود** به ادب و لغت عربی توجه نمی‌شود؛ در نتیجه، شاگردان این درس، **به به** صورت ملایان صرف و نحو در می‌آمدند که نمی‌توانست یک صفحه عربی بنویسند **و یا** چند دقیقه به عربی سخن گویند. تعلیم منطق و فلسفه نیز بیش از ضرورت بوده **است**. از علوم غیر دینی، متون قدیمی ریاضی و هندسه سود چندانی نداشت.

از نظر دینی، انتقادی که بر درس نظامی وارد می‌شد، آن بود که بر علوم قرآنی، تفسیر و حدیث توجه کافی نداشت. درس نظامی **نه** درس دینی **نیوده است**، بلکه درس دنیوی بوده **است** و در آن، بر فقه تأکید بوده **است**؛ **زیرا چرا که** حکومت نیازمند قاضیان و مفتیان است.

علامه بحر العلوم:

مرجع بزرگ حوزه فرنگی محل، «علامه ملا عبدالعلی بحر العلوم»، فرزند ملا نظام‌الدین بود؛ **وی** در سال 1819 میلادی 1819 م درگذشت و **دارای** آثار مختلفی **است**. تألیف کرد، از جمله: **ارکان اربعة در اصول فقه**، شرح مثنوی مولانا، شرح فقه اکبر، رساله توحید و غیره. بعد از علامه بحر العلوم نیز، **حوزه به** «فرنگی محل» مرکز بزرگ تدریس معارف دینی بوده. در واقع، پیش از تأسیس **حوزه به** «دیوبند» و **حوزه حوزه** «ندوة العلماء» همین **حوزه به** «فرنگی محل» بزرگ‌ترین مرکز تدریس معارف اسلامی در میان اهل سنت بود.

لازم به تذکر است که گفتنی است که شهر لکهنو، مرکز اصلی شیعیان نیز بوده و **حوزه به** علمیه **دینی**

شیعه را نیز «سید دلدار علی غفرانمآب»، مرجع و مجدد بزرگ شیعه در لکهنو تأسیس کرد. تا چندی نسل مرجعیت دینی اهل سنت در **خانواده خانواده ملا نظام نظام‌الدین** که «علمای فرنگی محل» نامیده می‌شدند و مرجعیت دینی فقهی شیعه در خانواده **سید دلدار غفرانمآب** که «خانواده اجتهاد» نامیده می‌شدند، قرار داشت. لکهنو مرکز هر دو مرجعیت بوده و میان دو خانواده علمی شیعه و سنتی روابط خوبی برقرار بود.

مسلك فقهی شافعی در هند

پس از مسلك حنفی، دومین مکتب فقهی که در هند توسعه یافت، مسلك فقهی شافعی است. در واقع، توسعه **فقه شافعی** در هند، بر مکتب حنفی پیشی دارد. امام شافعی در سال 150 **هجری قمریه**، ق در «عقلان» متولد شد. او طریق و مذهب حجاز یا فقه مالکی را از امام مالک و مذهب عراق یا فقه حنفی را از امام محمد، شاگرد ابوحنیفه فرا گرفت.¹

در دوره **بعده** تحت تأثیر روش فقه‌های مصر قرار گرفت. مسلك فقهی شافعی، آمیزه‌ای از دو مسلك عراق و مصر قرار گرفت. اما در نهایت، او **یک مذهب جامع شامل** فقهی را تدوین کرد که هم اکنون در بسیاری از مناطق جهان اسلام رایج است. مذهب شافعی از طریق تجار و بازرگانان عرب در جنوب هند و از جنوب هند به مناطق خاور دور، چین، مالزی، اندونزی و غیره رفت و در آن کشورها، هنوز مذهب حاکم فقهی **می باشد است**.

«امام شافعی»، اصول مکتب فقهی خود را در «رسالة» خود تدوین **نموده کرده است**.² این رساله، از جمله نخستین مآخذ در اصول فقه اسلامی **می باشد است**. روش او آن است که نخست از قرآن

¹ 26-1. سمعانی: **کتاب کتاب‌الانساب**، 20، 325.

² 27-2. امام شافعی: **رساله**، ویرایش شاکر، قاهره 1938.

استدلال می‌کند، سپس^۷ به حدیث متوسّل می‌شود. شرط وی در **أخذ گرفتن** حدیث آن است که متّصل باشد و راویان آن ثقه باشند. او حتی شهرت را ملاک پذیرش حدیث **نمی‌نمیداند**. پس از حدیث، «**إجماعاً جماعاً**» را حجت می‌داند و آن را مأخذ اصلی استنباط احکام تلقی می‌کند.

اگر از «**أجماعاً جماعاً**» نیز به نتیجه نرسید، **بعد** روش «قیاس» را به کار می‌برد، اما به شرط آن که اصل دیگری (قرائن نص) آن را تأیید کند. بنابراین، در کاربرد «قیاس» امام شافعی بسیار محتاط است و روش استنباط احکام وی، به فقه جعفری شیعه از همه نزدیک‌تر است. خود امام شافعی نسبت به شخصیت **امیرالمومنین-امیرالمؤمنین**، حضرت علی و پیشوایان اهل بیت، بسیار ارادت داشت و شعر وی درباره افتخارش به حبّ علی حتی به بهای اتمام **رافضی-رافضی** بودن بسیار معروف است.

مکتب فقهی شافعی، سنتی میان مذهب قیاس و حدیث^۸ و راه میانه بین موضع «اهل حدیث» و «اهل رأی» بود. در آن زمان، این بحث **بهشدّت** جریان داشت و پیروان ابوحنیفه «اهل رأی» شناخته می‌شدند. در حالی که **حالی که** پیروان امام مالک و بعدها امام احمد حنبل، اهل حدیث **بوده بودند** بیشتر بر حدیث تکیه می‌کردند. امام ابوحنیفه نیز در اصول فقه کار کرده بود؛ اما امام شافعی نخستین بار، اصول و ضوابط استنباط احکام را به صورت کتاب تدوین **نمود کرد**؛ البته ائمه اهل بیت (ع) پیش از آن اصول استنباط را ضبط **کرده کردند** و بر همگان پیشی داشتند و **ظاهراً گویا** امام شافعی از مواضع اهل بیت (ع) نیز در تدوین اصول فقه استفاده کرد. در رساله او، قواعد کاربرد عقل و محدوده آن را **به** **بهور** صریح و روشن بیان شده است. **به عنوان** **یرای**

مثال، اصل «استحسان» را بدون آثار و قراین نص نمی‌پذیرد و با طرح اصل «استصحاب»، اصل جدیدی در قواعد استنباط احکام مطرح کرده است.¹

برخلاف مجتهدان مکتب حنفی، مکتب شافعی برای کاربرد «قیاس» نیز شرایط سختی قائل شده است. مأخذ اولیه فتاوی‌ای امام شافعی، «کتاب کتاب‌الام» است که در هفت جلد در مصر منتشر شده است و یکی از نخستین مأخذ علم فقه محسوب می‌شود. مفتیان و قاضیان شافعی-شافعی‌مسلك در هند نیز همین کتاب و برخی مجموعه‌های فقهی بعدی را که بر مبنای این کتاب تدوین شده است، به عنوان‌مثنابه مأخذ اصلی و کتب مرجع خود تلقی می‌نموده‌اند می‌کرده‌اند. ذکی مبارک، یکی از محققان مصری، اصالت این مجموعه فقهی را به عنوان‌منزله اثر امام شافعی زیر سوال-سؤال-برده-می‌برد و پو معتقد است شاگرد شافعی که، به نام «بویطی» نام داشت، این اثر را تدوین کرده است؛ اما محققان دیگر، «کتاب کتاب‌الام» را اثر امام شافعی می‌دانند. در هر حال، در آن-اینکه این کتاب، مأخذ اصلی مراجعه به احکام و نظرات‌های فقهی مسلك شافعیه است، هیچ تردیدی نیست.

بغداد و قاهره دو کانون اصلی فعالیت‌های علمی امام شافعی بود. چهار شاگرد اصلی امام شافعی که در تدوین و توسعه مسلك فقهی شافعی نقش اصلی دارند، عبارت‌انداز: (متوفی 260 هـ) ابو‌ثور، (متوفی 240 هـ) -کراسی، (متوفی 245) المزنی، (متوفی 264) الرابع بن سلیمان-المرادی بوده است. البته احمد بن احمد بن حنبل نیز از شاگردان وی بوده‌بوده است؛ اما او به اصحاب حدیث و ظاهریه گرایید و مکتب جدید فقهی را پایه‌گذاری کرد که وهابی‌ها (در عربستان

¹ 28-1. شافعی، رساله، ص-33.

و جاهای دیگر) از آن پیروی می‌کنند. بویطی، حرمکه و یونس بن عبدالاعلی اولیه مکتب فقهی شافعی، یعنی از عراق و مصر، این مذهب فقهی در قرن سوم و چهارم هجری (قرن نهم و دهم میلادی) در کشورهای دیگر توسعه یافت و ظاهر^۱ گویا در همین زمان، ماندگان عراقی که از بصره حرکت کرده و کنار سواحل جنوبی هند پیاده می‌شدند، این مکتب را به هند آوردند. در قرن چهارم، مکه و مدینه به صورت کانون اصلی فعالیت فقهی مکتب شافعی درآمد. این مسلک فقهی در مصر نیز، این مسلک فقهی رواج داشته است. در شام (سوریه) مکتب اوزاعی رواج داشت؛ اما از قرن چهارم، مسلک فقهی شافعی در شامات نیز توسعه یافت. در زمان مقدّسی قاضی قاضی القضاات شام که از پیروان شافعی بود، نفوذ آنان در همه جا توسعه یافت؛ اما در مصر، فقه اسماعیلی رواج پیدا کرد. در بغداد، میان شافعی‌ها و حنبلی‌ها و در خراسان، میان شافعی‌ها و حنفی‌ها درگیری‌های شدید رخ داد. اما توفیق مسلک شافعی آن بود که **أمر الامر** و شاهزادگان غور در غزنی، در زمرة هواداران این مکتب درآمدند. می‌دانیم که محمّد غوری شمال هند را گشود و از این رو، در دوره **هیه** پیش از گورکانیان که دوره **یه** اوج‌گیری فقه حنفی است، در شمال هند نیز بسیاری از علما و فقها از پیروان مکتب فقهی شافعی بودند.

در زمان مقدّسی در بخارا، کرمان و مناطق زیادی از خراسان، مکتب فقه شافعی حاکم بود. در قرن ششم و هفتم در اصفهان، کشمکش با حنفی‌ها وجود داشت. در زمان یاقوت، هواداران مکتب شافعی، پس از درگیری با شیعیان و حنفی‌ها، بر منطقه **یه** «ری» نیز مسلط شدند. پس از انقراض خلافت فاطمی، در دوره **یه** صلاح **صلاح‌الدین ایوبی**، مذهب فقهی شافعی مجدداً دوباره در

مصر حاکم شد؛^۱ اما ملک «یبرس»، هر چهار مذهب فقهی سنی، یعنی مالکی، حنفی، شافعی و حنبلی را به رسمیت می‌شناخت و به‌طور رسمی چهار قاضی تعیین کرده بود. بدین‌سان، در آخرین قرون پیش از ایجاد و توسعه امپراتوری عثمانی، مکتب فقه شافعی مسلک غالب در جهان اسلام غالب بوده است و در اکثر بیشتر مناطق جهان اسلام، اهل سنت پیرو این مسلک فقهی بودند.^۲ البته در هند البته فقه حنفی رواج داشت؛ اما بسیاری از علما از مذهب شافعی پیروی می‌کردند. مذهب شافعی حتی در حجاز حاکم شده بود. وقتی ابن‌نجیر از مکه دیدن کرد، امام مسجد حرم، شافعی شافعی‌مسلک بود و وقتی عثمانی‌های ترک به قدرت رسیدند، فقه حنفی را رواج دادند و با استقرار صفوی‌ها فقه شیعی جعفری در خراسان و سایر مناطق ایران حاکمیت یافت. علیرغم باوجود آن، بسیاری از مردم و علما در حجاز، مصر و شام (سوریه) کماکان همچنان از مذهب فقهی شافعی پیروی کردند؛^۳ اما مسجد‌الزهر از 1724 تا 1870 میلادی 1870 م همیشه شافعی‌شافعی‌مسلک بود. در عربستان، بحرین و اندونزی و مالزی، فقه شافعی رایج بوده و هست. در کشورهای افریقای شرقی، داغستان و مناطق روسیه و آسیای مرکزی نیز، مکتب فقهی شافعی رایج رایج است. از جمله شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام که در هند نیز تأثیر بسزایی گذاشتند داشتند و شافعی‌شافعی‌مسلک بودند، می‌توان از نسایی (متوفی 309 هـ)، امام‌الاشعری (متوفی 324 هـ)، مالوردی (متوفی 450 هـ)، الشیرازی (متوفی 476 هـ) امام‌الحرمین جوینی (متوفی 478 هـ) و امام غزالی (متوفی 505 هـ) نام برد.

مکتب فقهی شافعی

دورهٔ اول

در سِند و شمال هند که به تصرّف محمّد بن قاسم درآمدند و سپس، محمود غزنوی، شهاب الدین و محمّد غوری آن را گشودند، فقه حنفی حاکمیت یافت. اما در مناطق ساحلی «مالابار» و در ایالت «کرالا» و «مدراس»، مذهب شافعی توسعه یافت.

اسلام در جنوب هند، **اسلام** در همان زمانی وارد شد که «محمّد بن قاسم»، ایالت سند را گشوده بود. تفاوت آن بوده که در سند، اسلام را ارتش **حجاج حجاج بن یوسف** آورد و در جنوب هند، مهاجران **بنی بنیهاشم** که از ستم و سرکوب جلادانه **حجاج** فرار **نموده کرده** و در هند پناهنده شده بودند، به نشر و توسعهٔ اسلام در این کشور پرداختند. مذهب شافعی از نظر اصول فقهی با مذهب فقهی، جعفری نزدیکتر است و عجیب نیست که **نسل نسلهای** بعدی پناهندگان، به مذهب فقهی شافعی گرایش یافتند.

به **خاطر دلیل** سرکوب شدید حکومت، شیعیان در تقیه قرار **گرفته می گرفتند** و پس از مدّتی، نسلهای بعدی آنان، هویت اصلی خود را فراموش می کردند. البته چنانکه **می میدانیم**، در دورهٔ **اولیه** که هنوز مالک، ابوحنیفه و شافعی، فقه را **به به** طور مستقل تدوین **نموده نکرده** بودند، فقه و حدیث در هم آمیخته و نسلهای اول اهل سنت، اهل حدیث یا گونه‌ای اخباری بودند.

نخستین جماعت پناهندگان **بنی بنیهاشمی** که از ستم **حجاج بن حجاج بن یوسف** فرار کردند، در سواحل غربی منطقه کونکان (konkan) وارد شدند؛ **که** اولاد آنان، «نوائط» نامیده شدند. کسانی که در اقصی نقطه جنوبی هند در «راس کوماری» (Raskumari) سکونت

گزیدند و با زنان محلی تامیل ازدواج نمودند کردند، اولاد آنان لابی (labbi) نامیده شد. اینان دو گروه و اقوام عمده مسلمان در ایالت مدراس (madras) بودند که اکثر بیشتر آنان، پیرو مذهب فقهی شافعی گردیدند شدند.¹ در میان «نوائط»، علمای بزرگ فقه شافعی ظهور کردند. یکی از برجسته ترین علمای قدیم شافعی در هند، «مخدوم علی مهائی» است که مرقدش هنوز زیارتگاه مردم است. شهرک «مهائم» در نزدیکی شهر بمبئی است و او باید از بزرگ ترین علمای اسلام در هند محسوب شود چون زیرا فقه شافعی در اکثر بیشتر مناطق هند مهجور گردیده شده است و از این نظر آثار مخدوم سید علی مهائی به به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.

سری لانکا از جمله مناطقی در جنوب هند است که اسلام در همان آغاز به آن رسیده و سپس فقه شافعی در آن رواج یافته «سری لانکا» است. اگرچه «سری لانکا» فعلاً کشور مستقلی است، اما از نظر تاریخی جزو شبه قاره هند بوده است و زبان، فرهنگ و شیوه های مسلمانان «سری لانکا»، با مردم تامیل مدراس در جنوب هند یکی است و اینان باید يك واحد تلقی شوند.

سری لانکا پیش از ظهور اسلام و پس از آن مورد لمح تردد تجار و بازرگانان عرب و ایرانی بوده است. در کتاب قدیمی به نام «عجائب الهند» نوشته شده است که وقتی مردم «سری لانکا» از طریق تجار، نسبت به متوجه بعثت پیامبری در جزیره العرب متوجه شدند، يك فرد را به عنوان منزه سفیر برای تحقیق اعزام کردند. وقتی او به مدینه رسید، زمان خلافت عمر بود. او به اسلام گروید؛ اما در راه درگذشت و لی و رفیق هندوی وی به «سری

¹ 29-1. سید سلیمان ندوی: روابط هند و عرب؛ ص 46.

لانکا» بازگشته-بازگشت و درباره سادگی خلافت و جنب جیو-جوش نهضت روحانی نوین، اهل خبره را خبردار کرد و رهبران اندیشه «سری-لانکا»، به اسلام گرایش یافتند.

در دوره-ی بعدی، مبلغان مسلمان «کونکان» و مناطق «تامیل نادو» (مدراس)، اسلام را در سریلانکا توسعه دادند. همراه آنان فقه شافعی نیز به مناطق «سری-سریلانکا» نفوذ کرد و توسعه یافت. البته درباره علما برجسته-ی فقه شافعی در سری لانکا کمتر کار شده است و ما-ماخذ چندانی در دست نداریم.

البته گفتنی است، بزرگ‌ترین مرکز فقه شافعی در هند، منطقه-منطقه «مالابار» در ایالت «کرالا» است. هم اکنون، این منطقه از مراکز قدرتمند مسلمانان در هند است و از پنجاه سال مسلمانان «مالابار»، در حکومت ایالت کرالا نقشی مهم دارند. و یکی از رهبران آنان محمد کویا حتی به نخست-نخستوزیری ایالت کرالا رسید.

رهبر روحانی و سیاسی بزرگ آنان، عبد/الرحمان تانگال thangal بوده است. حزب «مسلم لیگ»، حزب سیاسی مسلمانان این منطقه است و دو نماینده این حزب، همیشه در پارلمان هند حضور دارند.

یکی از ماخذ اولیه-ی «تحفة/المجاهدین» می‌گوید: که اسلام در قرن سوم هجری، به «مالابار» رسید. یکی از گروه‌های مسلمانان (طاهرا گویا درویش و عارف) که عازم سری لانکا بودند، از قضا وارد سواحل مالابار شده‌اند و در این محل سکونت گزیدند. راجای هندوی محل از آنان به خوبی استقبال کرد و کار واردات و صادرات سیاسی را برعهده آنان گذاشت.

بعدها «راجای» این محل مسلمان شد. دکتر «نار/چاند»، مؤرخ بزرگ نوشته است که هنوز در مراسم

تاجگذاری راجای محل، او لباس مسلمانان به تن می‌کند و یک مسلمان «موپلا» تاج را بر سرش می‌گذارد و طبقه و کاست بالای نایر (nayar) که وی به آن تعلق دارد، راجا را خارج از کاست (طبقه اجتماعی) می‌دانند.¹ در منطقه‌ی «تراوانکور» (Travankore) تصوّر می‌شود، که خانواده‌ی سلطنتی از اعقاب رئیس قبیله است که برای زیارت پیشوای اسلام به مکه رفته است. دکتر «ناراچاند» می‌گوید: «که تا دوران اخیر، هنگام تاجگذاری، وقتی راجا شمشیر دریافت می‌کند، او می‌گوید: «این شمشیر را تا زمانی خواهم داشت که عمویم از مکه برگردد»².

این حکایات ممکن است این حکایات، از زمره اساطیر قوی باشند، اما نمایانگر آن می‌باشند نشان می‌دهند که مسلمانان در این منطقه از ارج و احترام برخوردار بودند دارند. مسلمانان شافعی مذهب، این منطقه را «موپلا» (Mopla) می‌گویند که به معنای «داماد» یا پسر «بزرگ» است. رهبر آنان، «تانگال» (Thangal) نیز همراه زمامدار محل که «سامری» نامیده می‌شد، در یک درشکه می‌نشست.

«سامری» یا زمامدار منطقه، در توسعه‌ی اسلام در این منطقه، به‌خصوص در میان ماهیگیران کمک می‌کرده است. امروز، اکثریت بیشتر اقوام ماهیگیر منطقه، مسلمان هستند. گفته می‌شود، سامری هر خانواده‌ی ماهیگیر را موظف کرده بود، لااقل یکی از دختران خود را به عقد مسلمانان بدهد در آورد. وقتی در قرن هشتم، این منطقه از منطقه‌ی «کامبات» (Khambat) دیدن کرد و در سواحل کرالا نیز وارد شد، در منطقه‌ی ساحلی «مالابار» تجمّعات مسلمانان را زیاد دید. امروزه، در

¹ -Dr Tara Chand: Lafluence of islam on Indian culture . P246.

² 31-2 همان، ص-253.

منطقه‌ی «مالابار» سی درصد مردم مسلمان، و شافعی شافعی‌مسلك هستند. گفته می‌شود، اگر در قرن شانزدهم پرتغالی‌پرتغالی‌ها که منطقه را تصرف کرده بودند، به زور مانع توسعه‌ی اسلام نمی‌شدند، امروز اسلام کل منطقه را دربرگرفته بود. کتاب «تحفة المجاهدین» که «شیخ زین العابدین» در قرن شانزدهم آن را نوشته است، تفصیل سرکوب و ستمکاری‌های «پرتغالی‌ها» را بیان داشته است. تحفة المجاهدین، مأخذ قدیمی‌ترین مأخذ تفصیلی و مستقل چگونگی توسعه‌ی اسلام و مذهب فقه شافعی در این منطقه است.

متون اصلی فقه شافعی

متون اصلی فقه که در هند رواج داشته است، عبارت‌از کتب اولیه‌ی مذهب شافعی بوده است. پنج متن اولیه در هند بسیار رواج داشت که عبارت بودند از: 1- «کتاب کتاب المختصر» اثر المزنی (متوفی 264)؛ این کتاب، خلاصه‌ای از نوشتارهای خود امام شافعی است. 2- «التنبیه» اثر شیرازی؛ 3- «المهذب» اثر شیرازی؛ 4- «الوسیط» اثر امام غزالی؛ 5- «الوجیز» اثر امام غزالی. این دو کتاب اخیر که در هند بسیار رایج و از جمله متون درسی فقه شافعی است، خلاصه‌ای از کتاب «الوسیط» می‌باشند هستند. در این کتاب «الوسیط» امام غزالی، مبتنی بر کتاب قطور «تهایة المطلب» است که استاد وی، «امام الحرمین جوینی» تألیف کرده بود. علمای هند، بر این کتاب‌ها حاشیه‌ی بسیار نگاشته‌اند که شرح آن، در این مختصر نمی‌نمی‌گنجد. از جمله کتاب‌کتاب‌های بعدی که مبتنی بر این متون اولیه مبتنی بوده است؛ اما بیشتر رواج پیدا کردند، عبارت‌اند از: «تقریب» اثر ابوشجاع، (متوفی 500 هـ)؛ «فتح القریب» اثر ابن قاسم العزی (متوفی 918 هـ)؛

«المحرّز» اثر رافعی (متوفی 623 هـ)؛ «منهاج الطالبین» اثر نوّای (متوفی 676 هـ)؛ «النهاية» اثر دملی (متوفی 1004 هـ) - آثار دیگری که در حوزه‌های درسی فقه شافعی در هند بسیار رایج و مقبول بود، کتاب «نهاية» و «تحفة» اثر «ابن‌الحجر هیثمی» (متوفی 973 هـ) می‌باشند **هستند**.

کتاب «المُغنی» اثر «ابن‌الخطیب الشربینی»، شرحی بر «منهاج» بوده **است**. زکریا الانصاری کتاب «منهاج الطلاب» را نوشت که تلخیص از «منهاج» با شرح و تفسیر نویسنده به **عنوان منزله** «فتح الوهاب» است. کتاب دیگر که میان علما و فقهای شافعی مسلک هند بسیار رایج بود، کتاب «الحاوی» **است** **بود** که قزوینی (متوفی 665 هـ) آن را نگاشته و مبتنی بر کتاب امام غزالی است. «ابن عامقري» تلخیص «الارشاد» را نوشته **است** که باز در حوزه‌ها معمول بود. «ابن‌الجزیر» دو شرح بر این اثر به نام‌های «فتح الجواد» و «العماد» نگاشت که علمای هند به آن مراجعه می‌کرده‌اند. «نوادي» در کتاب «روضة» کتاب «محرّز» را تلخیص کرد، سپس «المُقري» آن را به نام «روض» خلاصه **نمود کرد** و زکریا الانصاری، بر آن شرحی با عنوان «سني المطالب» نگاشت.

فقهای شافعی در هند، بر مجموعه‌های فتاوای علمای گذشته نیز رجوع می‌کرده‌اند. معروف‌ترین مجموعه‌های فتاوی عبارت بودند از: فتاوای «نوّای»، و مجموعه فتاوای «ررکشی» (متوفی 794 هـ)، «فتاوای کبری» اثر «ابن‌الحجر» و «رملی» نیز در هند بسیار شهرت و مقبولیت داشت. فقها و قضات به این دو اثر رجوع می‌کردند.

در حوزه‌های علمی مذهب شافعی در هند، «اصول فقه» نیز بسیار مورد توجه بود. چنانکه اشاره کردیم،

امام شافعی نخستین بار قواعد اصول فقه را به جه صورت مکتوب در «رساله رساله»^۱ خود قواعد اصول فقه را ضبط کرد و بعدها علمای شافعی در این رشته بسیار کار کردند. از جمله متونی که در میان علمای شافعی مذهب در هند رواج داشتند، عبارتاند از: «الاحد کتاب ابن عبد الجبار و شرح آن به نام «المعتمد» اثر ابوالحسن بصری (متوفی 436) - کتاب «الرهان» اثر امام الحرمین جوینی و «المستصفی» اثر امام غزالی، که امام فخرالدین رازی این متن را در کتاب «المحصول» خلاصه کرد.

بعدها بیضاوی کتاب «منهاج منهاج الوصول» را بر مبنای اثر فخر رازی به رشته تحریر درآورد. از جمله متون متأخر که در بین میان فقهای شافعی در هند مورد قبول بوده کتاب «جمع جمعا لجوامع» اثر تاج الدین سبکی (متوفی 772 هـ) بود.

کتابهای یادشده افزون بر اینکه در حوزه‌های درسی مذهب فقهی شافعی در هند، کتاب‌های یادشده نه تنها تدریس می‌شد و یا مورد مراجعه قرار می‌گرفت، بلکه بر آنان شرح و حواشی نیز نگاشته می‌شد. در این دوره، برنامه درسی حوزه‌های علمی فقهی نیز تدوین شد. متن اصلی فقه، کتاب «هدایة» بود و در تفسیر، کتاب «کش» رایج گردید و اسم این کتاب‌ها، در کتاب «فوائد الفوائد» اثر خواجه «نظام الدین اولیاء» ذکر شده است.

یکی از ویژگی‌های حوزه‌های علمی این زمان، آن است که عرفان نیز به عنوان مباحثه یک موضوع درسی تدریس می‌شده است، از جمله متون رایج درسی عرفان در این زمان که در این زمان رایج بودند عبارتاند از: «احیاء العلوم» اثر امام غزالی، «عوارف المعارف»، «کشف المحجوب»، «قوت القلوب»، «رساله قشیریه»، «مرصاد العباد، لوائح و «لوامع» از قاضی حمیدالدین

ناگوری. تعداد متون درسی نشان می‌میدهد که در آن زمان در حوزه‌های علمی توجه‌بریه علوم باطن نیز، مساوی با توجه‌به علوم ظاهر بودتوجه‌میشد.

مکتب فقهی متصوّفه:

از جمله فقه‌های بزرگ حنفی که به دیدگاه‌های فقهی متصوّفه گرایش داشتند، قاضی **منهاج‌الدین سراج استیود**. منهاج، کتاب مستقّلی در علم فقه از خود نگذاشته استنداشت، البته فتاوی و دیدگاه‌های وی، از جمله **نظریه‌ی درباره‌ی «سماع»** از **لابه‌لابه‌های** کتاب‌های دیگر پیداست. از آن جمله **نظریه‌ی درباره‌ی «سماع» است**. «سماع» موسیقی عرفانی صوفی‌ها است و بسیاری از فقها آن را در زمره غنا دانسته‌اند و حرام تلقی کرده‌اند. در آن زمان نیز، **مسئله‌ی «سماع»**، از جمله مسائل اختلافی میان اصحاب شریعت و طریقت بوده و فقها و صوفیه دیدگاه‌های متفاوتی در..... آن زیسته دوره‌ی فرمانروایی عرفان و تصوّف در هند است.

در آن زمان صوفیه، **برخلاف فقها و اهل شریعت** به-خصوص طریقت «چشتی‌های شیعه» طرفدار «سماع» بودند. **فقها و اهل شریعت، مخالف آن بودند**. قاضی منهاج که صدرالصدور **و یا مرجع فقهی** این زمان بود، درباره‌ی سماع فتاوی خاص داشت. درباره‌ی دیدگاه وی، مرجع بزرگ عرفان و تصوّف، **خواجه نظام‌الدین اولیاء** که خود در مجالس وعظ و خطابه قاضی منهاج می‌رفته است، چنان می‌گوید: «وی صاحب ذوق بوده. روزی به منزل شیخ **«بدرالدین غزنوی»** دعوت شد، روز دوشنبه بود. گفت پس از وعظ می‌آیم؛ وقتی سماع شروع شد، چنان حالی پیدا کرد که دستار و جامه را پاره پاره کرد»¹. به نظر می‌رسد، قاضی **منهاج‌الدین سراج** در دیدگاه‌های فقهی و فتاوی خود بسیار لیبرال بوده. **خواجه نظام‌الدین اولیا** نقل کرده است که یکی از فقها که دوست سراج بود، گفت: «شما لایق ریاست قضا و مرجعیت فقهی نیستید؛ بلکه شایسته آن هستید که **شیخ**

¹ - خواجه **نظام‌الدین اولیاء**؛ **فوائد/فوائد**؛ ص-155.

شیخ الاسلام یا رئیس عرفا و صوفیه شوید». این سخن بیانگر گرایش فکری و ذوقی قاضی منهاج می باشد را نشان می دهد.

نظام نظام الدین اولیا می گوید: که دو نفر که مسئول اصلی رواج موسیقی عرفانی یا سماع در دهلی بودند؛ یکی قاضی حمید الدین ناگوری است و دیگری قاضی منهاج الدین سراج؛ این دو با فتاوای خود «سماع» را رواج دادند.

قاضی حمید الدین ناگوری به نفع سماع، مباحثات علمی داشت؛ اما سمت رسمی قاضی القضاات را نداشت. قاضی منهاج الدین سراج، سمت قاضی القضاات را داشت و هر چند که حمایتی به صورت نوشتاری یا گفتاری در جواز «سماع» حمایتی نداشت، اما حمایت غیر مستقیم وی و شرکت در محافل «سماع» مؤثرتر بوده است.

قاضی منهاج الدین سراج، از نظر سیاستمداری و تدبیر سیاسی نیز برجسته بود و نهاد قضا را که نهاد فقهی عمده هند بود، بسیار تقویت و دگرگون کرد.

وی یا سلاطین و رجال مملکت رابطه مستقیم داشت و دیدگاه های خود را اجرا می کرد. او با یکی از مقتدرترین سلاطین تاریخ هند، یعنی بابه نام سلطان «غیاث الدین بلبن» وابسته بود. این امر وی را از قدرتی بزرگ برخوردار می کرد می داد. ممکن است یکی از عوامل لیبرال لیبرالمنش بودن قاضی منهاج همین تکیه تکیه گاه باشد؛ زیرا که سلطان «بلبن» نیز بسیار آزاد فکر و لیبرال بوده و تحت نفوذ علمای قشری و ملایان دربار نبود. مطالعه کتاب «طبقات ناصری» نشان می دهد، قاضی منهاج، برخی مخالفان قدرتمند داشت؛ اما به سبب وابستگی به سلطان «بلبن» قدرت بیشتری به دست آورد و از دسیسه های مخالفان مصون

ماند.¹ برخی علما و فقهای آن زمان نیز، نسبت به وی حسادت داشتند و یا دیدگاه‌های لیبرال وی را خطرناک می‌دانستند. وی یک بار، در مسجد پس از نماز، مورد سوء قصد قرار گرفت، اما به او آسیبی نرسید و جان سالم به در برد.

عجیب آن است که اگرچه قاضی منهاج به مذهب صوفیه گرایش داشت، اما در کتاب «طبقات ناصری»، برخلاف روش مؤرخان دیگر، نظیر فرشته و ضیاء‌الدین برنی از مشایخ بزرگ تصوف و عرفان برجسته آن زمان هیچ و نویسنده «گلزار ابرار» نسبت به آن شکوه‌ای داشته است.

پس از قاضی منهاج بزرگ‌ترین عالم و فقیه آن عصر، مولانا «برهان‌الدین بلخی» بود. او نیز دارای روحیه عرفانی بود داشت و از جمله استادان عارف بزرگ، «نظام‌الدین اولیاء» است و نظام‌الدین اولیاء در کتاب «فوائد الفوائد» کرارا از وی نام می‌برد. در مسائل مسئلة جواز فقهی موسیقی «سماع»، او نیز لیبرال بوده و سماع را گوش می‌داده است؛ و البته ظاهراً گویا برهان‌الدین، از نظر دیدگاه فقهی خود «سماع» را جایز نمی‌نمیدانست؛ ولی از نظر ذوقی گرایش به سماع گرایش داشت و در محافل سماع شرکت می‌کرده است.

خواجه نظام‌نظام‌الدین اولیاء در فوائد الفوائد می‌نویسد که «مولانا برهان‌الدین بلخی» که عالمی صالح بود، کرارا به ما می‌گفت: هیچ گناه کبیره‌ای ندارم که دغدغه سؤال در پس از مرگ داشته باشم، جز اینکه سماع گوش می‌دهم.

¹ 2-1. قاضی منهاج-منهاج‌الدین سراج: طبقات ناصری، ص 254.

از اینگونه اظهارات، این نکته نیز آشکار می شود که **مسئله جواز «سماع»**، از جمله مباحث جنجالی میان فقهای ظاهری و عرفا در آن زمان بود. برای دریافت موضع افراطی اهل طریقت و صوفیان که واکنش تفریطی فقها و **سپری سپری** شدن حاکمیت عرفان و تصوّف در هند را موجب **گردیدند**، نقل برخی رباعیات «سرمد» خالی از فایده نیست: دو رباعی که بهخصوص فقها و علمای کلامی را سخت برآشفته، این بوده **است**:

سرمد ز جام عشق مستش	خواندند سرفرازش و پستش
کردند	کردند
می خواست خداپرستی و	مستش کردند و بت
هش یاری	پرسشش کردند

درباره پیامبر (ﷺ) سرود:	
ای از رخ تو شکسته خاطر	باطن همه خون دل و ظاهر گل
گل سـرخ	سـرخ
زان دیر برآمدی ز یوسف که	اول گل زرد آمد و آخر گل
بـه باغ	سـرخ

یکی از **بها نه بهانه**های قتل سرمد **به بهوسیلیه** فقها، این رباعی درباره پیامبر است:

آن کس که سر حقیقتش	خود پهن تر از سپهر پهناور
بـاور شـد	شـد
ملا گوید که بر فلک شد	سرمد گوید فلک به احمد در
احمـد	شـد

در ضمن **مسئله «سماع»**، باید از «خواجه قطب الدین بختیار کاکي» و از شیخ «نجم الدین صغری» نیز یاد کنیم. خواجه قطب الدین بختیار کاکي شاگرد و خلیفه عارف بزرگ «خواجه معین الدین چشتی» در دهلی بود.

او در دهلی **دارای** نفوذ عظیمی بود **دانش** است. در «سیرالعارفین» نوشته است که در زمان سلطان «شمس الدین شمس الدین التمش»، سمت مرجع اکبر یا «شیخ الاسلام» خالی شد. سلطان **می** میخواست خواجه کاکي به **به** عنوان «**شیخ** شیخ الاسلام» تعیین شود؛ اما او نپذیرفت و سمت شیخ الاسلام بر عهده شیخ **نجم** جمال الدین کبری گذاشته شد. در میان این دو بزرگ، اختلاف شدید پیرامون **مسئله** «سماع» ایجاد شد. خواجه بختیار کاکي «سماع» را جایز **بلکه** **می** مستحسن می شمرد. و مجالس سماع را برگزار می کرد، اما شیخ **نجم** جمال الدین صغری آن را جایز نمی شمرد. البته خود سلطان «التمش»، از معتقدان خواجه بختیار کاکي بود. او اساساً سلطان **درویش** **درویش** منش بوده **بود** نسبت به عرفا ارادت بسیار داشت. در طبقات ناصری درباره وی نگاشته شده است.

«غالب ظن است که هرگز پادشاهی به حسن اعتقاد و تعظیم علما و مشایخ، مثل او از مادر خلقت در قماط سلطنت نیامده **است**. در دوره **ی** سلطان «التمش» «سماع» در دهلی بسیار رایج شد. **و** در آن، **تأثیر** **قطب** قطب الدین بختیار کاکي، قاضی حمید الدین ناگوری و قاضی منهاج سراج نویسنده کتاب طبقات ناصری چشمگیر بود. **خواجه** نظام الدین **اولیا** در «فوائد الفوائد» **خواجه** نظام الدین **اولیا** می گوید: «سکه سماع در این شهر، قاضی حمید الدین ناگوری و قاضی منهاج الدین سراج همچون او قاضی شد و صاحب سماع بود به سبب ایشان، این کار تقویت پذیرفت¹».

قاضی حمید الدین ناگوری از بخارا به دهلی آمد. **چون** سه سال در شهر ناگور قاضی بود، **از** این رو، به **عنوان** «ناگوری» معروف شد. سپس به عرفان گرایید و به

¹ 3-1. خواجه نظام نظام الدین اولیا؛ فوائد الفوائد؛ ص 239.

بغداد رفت و در زمرة شاگردان و مریدان شیخ **شهاب** **شهاب‌الدین سهروردی** درآمد. در میان سهروردیه، سماع رواج ندارد؛ اما وقتی به دهلی برگشت در حلقه ارادت خواجه بختیار کاکي درآمد و از طرفداران «سماع» **گردید شد**.¹ علمای ظاهر و فقهای دهلی مخالفت ورزیدند؛ اما شیخ ناگوری، خود از علما و فقها بود و با دلایل شرعی، از جواز شرعی «سماع» دفاع می‌کرد. قاضی منهاج‌الدین نیز از طرفداران «سماع» بود و وقتی **او** «قاضی» شد، «سماع» در محافل مذهبی کاملاً مستقر شد.

خواجه قطب‌الدین بختیار کاکي نه تنها سماع را جایز می‌شمرد و آن را رواج داد، بلکه اهل حال بود و عملاً نشان داد. «سماع» در سالک و عارف چه حالات روحی ایجاد می‌کند. خواجه **نظام‌نظام‌الدین** اولیا در «فوائد/الفؤاد» گفته است که در پایان عمر، روزی شیخ **قطب‌قطب‌الدین** در مجلس سماع آمده **است**. در آن هنگام، قوال (آوازخوان قوالی یا نوعی سماع هند) این شعر را **می‌می‌خواند**:
کشتگان **خنجر** تسلیم را هر زمان از غیب جانی دیگر
است

خواجه قطب‌الدین چنان حالی پیدا کرد که **بی‌بیهوش** شد. وقتی به هوش آمد، خواست همین شعر تکرار شود و مجدداً از هوش رفت. **وی** چند روز، این حال **را** داشت و سپس در همین احوال، جان به جان آفرین سپرد.² او در سال 1235 **میلادی** **مدرگدشت** **ویس** از سلطان التمش، وقتی سلطان «غیاث‌الدین تغلق» به حکومت رسید، نفوذ علمای ظاهر و فقهای پیشی گرفت. در این دوره، مخالفت با صوفیه و به‌خصوص مخالفت با

¹ 4-2 سیر العارفین؛ ص 29.
² 5-1 نظام‌الدین اولیا؛ فوائد/الفؤاد؛ ص 144.

«سماع» و موسیقی مذهبی توسعه یافت و بحث درگیری شریعت و طریقت- به نفع شریعت تمام شد؛ اما علمای تصوّف، به خصوص «چشتی» ها همچنان از «سماع» به صورت یک مسئله فقهی دفاع می کردند؛ البته پس از خواجه بختیار کاکي، خلیفه وی و عارف بزرگ، شیخ کبیر «بابا فرید گنج شکر» بود. او بسیار صاحب نفوذ بود و قبایل بسیاری را در منطقه پنجاب (از جمله قبیله وتورا) مسلمان کرد. «بابا فرید»، بسیار زاهد و ریاضت کش بوده، برای آنکه از شاهان دوره جدید دهلی را ترک کرد و به «هانس» و «آجودان» (Ajodhan) رفت. خود دوری گزیند، در محضر وی حاضر می شدند.

بابا فرید نه تنها عارف بلکه عالمی بزرگ نیز بود. سید بدرالدین اسحاق، یکی از علمای ظاهر، مخالف عرفا بود؛ اما به دلیل خاطر مرتبه علمی، از ارادتمندان بابا فرید بود. خواجه نظام الدین اولیا نیز، کتاب «عوارف عوارف المعارف» را از وی درس گرفت. در ادب عربی و فقه نیز وارد بود و در فوائد الفوائد خواجه نظام الدین اولیا، درباره تسلط «بابا» فرید بر این رشته های علمی حکایاتی دارد.¹

شیخ کبیر اگرچه فقیه نیز بوده و بسیار عابد و زاهد بود؛ اما تحت تأثیر مرشد خود شیخ قطب الدین کاکي به «سماع» علاقه داشت و مجالس «سماع» برگزار می کرد؛ اما از فقها و علمای ظاهر کسی جرأت نمی کرد با وی مخالفت نماید؛ چون دارای دبدبه روحانی و مردی بود داشت.² آخرین عارف بزرگ هند که باید او را «خاتم خاتم العارفین» گفت، سلطان المشایخ، «خواجه نظام الدین

¹ 6-1. خواجه نظام الدین اولیا: فوائد الفوائد همان، ص 149.

² 7-2. پیشین همان، ص 96.

اولیا» است. در دور **هیة** وی، نفوذ عرفا به اوج خود رسید و در واقع، وی شاهنشاه عرفانی و باطنی هند بود. **اما** پس از وی، چون «**غیاث الدین تغلق**» و برخی سلاطین، از علمای ظاهری و فقها طرفداری کردند. **از** این رو، پس از وی، سلسله طریقت در هند با رکود مواجه شد و دیگر عارف بزرگی که به اندازه **خواجه اجمیری**، بابا فرید یا **خواجه نظام الدین اولیا درای** نفوذ **داشته** باشد، قد علم نکرد.

خواجه نظام نظام الدین محدث کتاب «**مشارق مشارق الأنوار**» را **فراگرفت** **آموخت** و از بابا فرید علوم باطنی را فراگرفت و نخست، در دهلی **حوزه** درس دایر کرد. سلاطین مقتدر و بزرگ نظیر سلطان علاء الدین خلجی نیز از نفوذ روحانی **خواجه** بسیار حساب **می** **میرد** و میلیون ها تن، از مریدان **خواجه** بودند.

اما در اواخر زندگی **خواجه**، نفوذ فقها و **به صعود گذاشته** سلطان غیاث الدین تغلق، مجلس بزرگ بحث و مناظره علمی درباره جواز سماع برگزار کرد. گفته **می** **میشود**، دویست و پنجاه و سه تن از علما و فقها در آن شرکت داشتند. **و** از طرف فقها، قاضی **جلال جلال الدین ولو الحجی** و **شیخ شیخزاده جام** بر سماع ایراد گرفتند. اما **خواجه نظام نظام الدین اولیا** در حضور سلطان از سماع دفاع کرد.

سلطان المشایخ خواجه نظام الدین اولیا، از برخی احادیث نبوی استدلال کرد. جزئیات این مباحثه علمی و فقهی در کتاب «**سیر الاولیاء**» به تفصیل آمده **است**. تاریخ فرشته بر این اضافاتی دارد که **خواجه نظام الدین** به این قول غزالی استناد کرد که «السَّماعُ مُباحٌ لِأَهله»، یعنی موسیقی عرفانی برای اهل عرفان، جایز است. **خواجه نظام الدین گویا** این قول را **ظاهر** **خواجه**

نظام‌الدین به به عنوان «حدیث» نقل کرد؛ در حالی که حدیث نیست بلکه گفتار است؛ اما غزالی است که آن را در «حیاء/العلوم» به عنوان فتوا نقل شده کرده است، البته ممکن است فرشته آن را حدیث نامیده باشد؛ در حالی که سلطان سلطان المشایخ چنان چنین تسامحی نکرده باشد. مولانا «مناظر حسن گیلانی» نیز معتقد است، قایم فرشته این اشتباه را در نقل حکایت نموده کرده است.

ظاهر آگویا سلطان سلطان المشایخ نظام نظام مال‌الدین اولیا، به احادیث دیگر نیز استناد کرده است؛ اما فقهایی موجود گفتند؛ چون شما مجتهد نیستی و دروازه اجتهاد پس از امام مالک، امام ابوحنیفه، امام شافعی و امام احمد بن احمد بن حنبل (در میان اهل سنت) بسته شده، از این رو، است، برای اثبات مسئله سماع باید فتوای یکی از این ائمه چهارگانه را نقل نماید شود، در «سیر/الاولیاء»، این ملاحظه سلطان المشایخ خواجه نظام‌الدین نقل شده است که «عجیبی امروز معاینه شد که معرفتی حجت احادیث صحیح حضرت مصطفی نمی‌شنوند. «و همین می‌گویند که در شهر ما عمل به روایت فقه مقدّم است بر حدیث و اینچنین سخنی، کسانی گویند که ایشان را بر احادیث رسالت پناه عبور نباشد».

از مطالعه «سیر/العارفین» بر می‌آید که اختلاف میان فقهایی حنفی و خواجه نظام‌الدین اولیا در واقع، به مسئله اجتهاد شخصی بر می‌گردد می‌گشت. حنفی‌ها، دروازه اجتهاد را بسته بودند، اما به نظر می‌رسد که نظر قطب صوفیه حضرت سلطان المشایخ، غیر از آن بوده است و او استنباط مستقیم را از احادیث می‌خواست. شیخ جمالی می‌نویسد: «حضرت شیخ تمسک به حدیث مصطفی (ﷺ) می‌نمود. قاضی گفت: تو

مجتهد نیستی که تمسک به حدیث نمایی. مردی هستی مقلد؛ روایت از ابوحنیفه بیار تا قول تو به معرض قبول افتد. شیخ فرمود: **سبحان سبحان الله!** که با وجود قول مصطفوی از من قول ابوحنیفه را می‌خواهند»^۱.
سلطان المشایخ بر احادیث اکتفا کردند و فقها، خواستار فتوای مجتهدان چهارگانه شدند^۲. گفته **می‌می** شود^۳ در میان این مشاجره و بحث علمی که چند روز طول کشید پادشاه از **نوه می** شیخ **بهاء الدین زکریا** یا «مولتایی» که شیخ «**علم الدین**» نام داشت^۴ نظر خواست^۵ و گفت: برای کسانی که **به خاطر برای** حالات روحانی قلبی^۶ «سماع» می‌شنوند^۷ جایز است و برای کسانی که **به خاطر** نفس گوش می‌دهند، حرام است.

در آخر بحث، قاضی مولانا **جلال جلال الدین** از پادشاه خواست **تا** احترام مذهب فقهی حنفی را پاس دارد و برای حرمت و ممنوعیت سماع فرمان دهد^۸ و **سلطان سلطان** المشایخ از پادشاه خواست **تا** در این **مسئله** مداخله نکند. درباره نتیجه نهایی این مناظره، دو گونه نظر است^۹. نظر اول آن است که پادشاه نظر خواجه نظام الدین اولیا را پذیرفت و دخالت نکرد. نظر دوم آن **است** که فرمان داد^{۱۰} خواجه **نظام نظام الدین** حق دارند به سماع گوش دهند و مجالس سماع برگزار کنند؛ اما برای فرقه **متصوفه**، قلندران و حیدریه **سماع ممنوع** است. در این **صوراً** پادشاه خواجه **نظام نظام الدین** را با احترام تمام بدرقه کرد و دو هفته بعد، مخالف وی^{۱۱}، قاضی **جلال جلال الدین** از سمت قضا عزل شد.^{۱۲}
 از این روایت بر می‌آید که **سلطان سلطان** المشایخ^{۱۳}، خواجه **نظام نظام الدین** اولیا تا آخر^{۱۴} طرفدار سماع بود^{۱۵}؛ اما برخی شواهد نشان می‌دهد^{۱۶} در اواخر عمر خود او

^{۱-۸} سیرالاولیا، ص ۵۹.

تجدید نظر **نموده کرده است** و «سماع بالمزامیر (و کار بستن آلات موسیقی) را جایز **نمی** ندانسته است. در «فوائد/الفوائد»، ماجرای گفتوگوی سلطان/المشایخ با مریدانش نقل شده **است** که در آن، او به نظر امام شافعی استناد می‌کند که **مباح-مباح** بودن دف و سارنگی است و در آخر کاربردن چنگ و رباب را نامشروع می‌داند.¹

سلسله چشتیه و سهروردیه و نقشبندیه:

در میان سلسله‌های تصوّف در هند سه سلسله و طریقت رواج داشت و هر سه دیدگاه و نظر خاصّی داشتند و در مسائل فقهی پیرو یکی از مذاهب چهارگانه اهل سنّت بودند؛² اما در واقع، چنانکه **که** در مبحث «سماع» دیدیم، گاه اجتهاد شخصی را به کار گرفته‌اند و **دارای** مذهب خاصی **بوده‌اند** داشته‌اند.

در میان **این** سلسله‌های تصوّف، «چشتیه» از همه بیشتر رواج **یافتد** داشت. «خواجه معین‌الدین چشتی» و «خواجه نظام‌الدین اولیا» دو قطب بزرگ این سلسله **بودند** بودند. چشتیه اهل حال و عشق و محبت بودند و نسبت به غیر مسلمانان نیز روش محبّت داشتند. **آنها** برای احکام شریعت اهمیت قائل بودند؛ **اما** در **مورد** **دی** **یاری** «سماع» و مواردی خاص، نظر مخصوص خود را **داشته** داشتند و آن را جایز می‌شمردند.

دومین سلسله متصوّفه در هند، «سهروردیه» **است** بود. **این** سلسله متصوّفه در ترویج و تبلیغ اسلام در هند، **این** سلسله متصوّفه، نقش اصلی را داشته‌اند. در کشمیر، **اسلام** را **امیر** **کبیر** **سید** **علی** **همدانی** و **میر** **محمد** **همدانی** **اسلام** را توسعه دادند که به سلسله

¹ 2-9. نظام‌الدین اولیا، فوائد/الفوائد، ص 101.

کبیریه سهروردیه **تعلق تعلق** داشتند. نخستین مبلغ بزرگ در بنگال، شیخ جلال الدین تبریزی بود که خلیفه اعظم شیخ شهاب الدین سهروردی است. در گجرات، حضرت قطب عالم و شاه عالم سهروردی بودند؛ در بلوچستان و پنجاب نیز «بهاء الدین زکریا سهروردی» نقش اصلی را داشتند.

سهروردیه، در مسائل فقهی شریعت محتاط تر بودند و میان طریقت و شریعت برای هر دو ارج می نهادند. در میان آنان موسیقی روحانی عرفانی سماع کمتر رواج داشت. آنها برای احکام فقهی بسیار اهمیت قائل بودند؛ حتی سالکان راه طریقت، علم فقه و یا لا اقل احکام لازم را فرا می گرفتند.

در مقابل این دو سلسله، نقشبندیه به شریعت و احکام فقه بیش از همه اهمیت می گذاشتند. برخی بزرگان نقشبندیه، فقها و متخصصان شریعت بودند و عرفان، تحت الشعاع عمل به ظواهر شریعت بود. شیخ احمد سرهندی و شاه ولی الله، فقهای بزرگی بودند که در صفحات بعدی، مکتب فقهی آنان را مورد بررسی قرار خواهیم داد کرد. این دو در عین حال، از مرشدان طریقت نقشبندیه نیز محسوب می شدند. در زمان ما «سید ابوالحسن علی ندوی» عالم و نویسنده معروف در عین حال که یک فقیه و عالم بود، عارف نیز محسوب می شده و مربیان به دست وی بیعت می کرده اند.

در باره سلسله سهروردیه در «سیر الاولیاء» نوشته شده است: به بطور عموم، آنان موظف به فتاوا و فقهی اند و از سماع می پرهیزند؛ اما برخی آنان، با قدرت به سماع گوش می دادند. در مقابل آن نقشبندیه بطور کاملاً از سماع دور بوده اند؛ آن را جایز نمی شمرده اند.

یکی از شواهدی آن که سهروردیه، گاه «سماع» را گوش می‌داده‌اند، اظهارات مولانا جامی در کتاب «فحات الانس» است. شیخ بهاء‌الدین زکریا سهروردی توسعه تو سعه دهندة سلسله سهروردیه در هند است. شیخ جمالی درباره وی «شیخ جمالی» می‌نویسد: که به پندرت به «سماع» گوش می‌داده است؛ اما گرایش وی به سماع، پس از ورود «عراقی» = شاعر معروف فارسی = بیشتر شد. «عراقی» خواهرزاده شیخ بهاء‌الدین بود و وقتی به هند آمد، در زمرة مریدانش درآمد و به قول صاحب «فحات الانس» وقتی عراقی در خانقاه شیخ بهاء‌الدین چله کشید، هنوز چند روز گذشته بود که حالت جنون و مستی در وی ایجاد شد. وی غزل زیر را به آواز می‌خواند:

نخستین باده کاندَر جام	ز چشم مست ساقی وام
کردند	کردند
برای صید مرغ جان	ز زلف ماهرویان دام
عاشق	کردند
لبالب هر کجا رنج و	بهم بردند و عشقش نام
ملامت	کردند
چو خود کردند راز خویشتن	عراقی را چرا بدنام
فناش	کردند

اهالی خانقاه به شدت اعتراض کردند چرا که زیرا سماع، آواز خوانی و موسیقی در خانقاه رواج ندارند داشت. پیش شیخ بهاء‌الدین شکایت بردند؛ اما او فرمود: سماع برای شما حرام است و برای وی جایز است، اینگونه اجتهادات شخصی، نمودار روش فقهی استنباط احکام در نزد بزرگان صوفیه است. از جمله بزرگان سلسله سهروردیه که در زمان خود بسیار نفوذ و شوکت معنوی داشت، حضرت مخدوم جهانیان جهان گشت بوده است. اسم اصلی وی، «میر

سید جلال الدین بخاری» بود؛^۱ او بسیار دبدبه داشت و سلطان محمد تغلق، وی را به سمت «شیخ الاسلام شیخ الاسلام» معین کرد. سلطان فیروز تغلق نیز برای وی بسیار ارج می نهاد.

وی مخدوم جهانیان جهان گشتشید و همانند بزرگان دیگر سهروردیه برای احکام فقه و شریعت اسلام بسیار اهمیت می نهاد. زمانی در شهر «چه»، قلندری وارد شد که خود را از اولیا می شمرد.

مردم نیز انبوه انبوه برای دیدن وی می آمدند؛ مخدوم جهانیان برای دیدار قلندر رفت. قلندر که نمی نمودانست حضرت مخدوم به چه اندازه برای اعتقادات و احکام اسلامی اهمیت قائل است، با لحن تحکم تحکماً میزد و جلال جلالاً بانه گفت: «همین الآن ربّ ذوالجلال اینجا بود و پس از دیدار با من رفته است». مخدوم جهانیان برآشفته، عصا را بلند کرد و گفت: «بدبخت! تو کافر شدی، کلمه شهادت را مجدداً بخوان تا مسلمان شوی». سپس فرماندار را طلبید و گفت: «که این بدبخت را بکش که مرتد شده است». اما چون مردم با قلندر همراه بودند، فرماندار، او را نکشت و تبعید کرد.

همچنین، در درّه کوهی، نزد رهروی درویشی بود. مخدوم که هرجا بوی عرفان بود، می رفت، پیش وی نیز رفت و از او پرسید: «چه چرا نماز نمی خوانی؟ گفت: نماز بر من معاف است، مخدوم با خشم گفت: «یاوه و حرف مفت زن! وقتی نماز بر محمد (ص) واجب بود، چطور تو معاف شده ای؟! این جبرئیل نیست، بلکه شیطان است که به تو سر می زند!»

این ماجراها نشان دهنده نگرش این عرفا را درباره احکام فقه استیشان میدهد.

سید بنده-بندهنواز گیسو-دراز:

بزرگ‌ترین فقیه صوفی در جنوب هند، «سید بنده-نواز گیسو-دراز» است. وی در سال 1321 میلادی در دهلی متولد شد؛ او پسر عارف فقیه «شاه راجو قنات» بود که به دستور سلطان محمد تغلق، برای ارشاد معنوی و مذهبی به شهر «دولت‌دولت‌آباد» در جنوب هند وارد شد. او سید بندهنواز گیسو-دراز رموز عرفانی را از پدر و دایی و علم فقه و اصول فقه و حدیث را از قاضی «عبدالمقندر تانیساری» فراگرفت. او جامع طریقت و شریعت بود. و از همین نظر، ما او را عارف فقیه نامیدیم.

«سید گیسو-دراز» به خاطر از نظر مقامات روحانی و کرامات معروف است و چرا که هزاران تن از هندوان را به اسلام آورد. او همچنین، یک فقیه صاحب تصنیف بود. او کتابی به نام «شرح فقه اکبر» را به زبان فارسی و عربی دارد. «فقه اکبر»، یکی از متون مهم فقهی حنفی است. در میان صوفیه، کمتر هستند که کتاب مستقلی در علم فقه نگاشته باشند. سید گیسو-دراز، یکی از آنان است و دیگری، مخدوم سید علی مهائمی است.

از جمله کتاب‌های دیگر وی «شرح کشف» و رساله «آداب‌المریدین» است. در همان زمان، «مخدوم علی مهائمی» در گجرات، به تدوین کتاب‌هایی پرداخته. او نیز در فقه آثاری دارد. سید گیسو-دراز، معتقد به جواز سماع و موسیقی عرفانی بود و در خانقاه وی، مجالس سماع برگزار می‌شد.

شیخ علی مهائمی:

فقیه بزرگ گجرات در دور **هیه** دوم، «شیخ علی مهائمی» است. او در منطقه مهائم (از نواحی بمبئی) به سمت «فقیه» (که معادل با قاضی یا ولی فقیه بود) منصوب شد.

شیخ علی مهائمی، عالم بزرگی بود که در تفسیر، عرفان و فقه، اصول فقه و اسرار شریعت، کتاب‌هایی تألیف کرد. او تفسیری به نام «تبصیرالرحمان» دارد که در آن آیات احکام را نیز به خوبی تفسیر نمود کرده است. این از جمله نخستین تفاسیری است که در آن، نظم میان آیات و میان سوره‌ها مورد توجه است. وی کتابی در اسرار شریعت دارد. درباره وی، شیخ عبدالحق محدث می‌نویسد: «از علمای صوفیه موعده است. عالم بود به علوم ظاهر و باطن. تصانیف الرانقه والتالیفات الآئقة» در تفسیر رحمانی که به صفت ایجاز و تدقیق موصوف است و تفسیر را با قرآن آمیخته، از اوست». «ردارف شرح عوارف» نیز، تصنیف او است و شرحی دارد بر فصوص دارد که در آن، در تطبیق «ظاهر» و «باطن» کوشید. وی رساله‌ای دارد به نام جادله جادله/التوحید در نهایت ایجاز و پندآموزی دارد. در این رساله، در آوردن دلایلی عقلی و برهان‌های قاطع و شک‌شکزدایی، توفیق بسیاری داشته است.

امیرکبیر علی همدانی

در کشمیر شخصیتی که در کشمیر در توسعه اسلام نقش اساسی داشت، شخصیت «سید علی همدانی» بوده که در کشمیر به عنوان «شاه همدان» معروف است. سید علی همدانی، از همدان وارد کشمیر شد و نه تنها عارف، بلکه عالم و فقیه بزرگی نیز بود. امیرکبیر سید علی همدانی، در سال 1314 میلادی / 714 هجری قمری در همدان متولد شد؛ او در زمره عرفای طریقت «کبرویه» آمد و در علوم باطنی و

عرفان در اوج قرار گرفت. در عین حال، فقه، حدیث و علوم ظاهر را نیز **فراگرفتاً موخت**. او **دارای آثاری بود دارد** از جمله: کتاب «مجمع الاحادیث»، «مرآة التائبین»، «ذخيرة الملوك» و غیره. وی در سال 1384 هـ. ق در کشمیر در گذشت. امروز سلطان معنوی منطقه **کشمیر محسوب می شود**. همراه سید علی همدانی هفت صد نفر از علما و سادات، از ایران به کشمیر آمدند. **که** برخی از اینان فقیهان زبده ای بودند. مورخان کشمیر نگاشته اند، در دوره **یه میرهمدان سید علی همدانی**، در کشمیر، احکام شریعت به شدت نافذ می شدند و فقه رواج داشت. **گفتنی است**، «سماع بالمزامیر» و موسیقی عرفانی در کشمیر به کلی تعطیل بود.

«میان میر» و طریقت قادریه:

در دوره **یه** «شاه جهان»، کشمکش میان هواداران طریقت و شریعت، توسعه **یه** بیشتری یافت. **در دوره یه** **شاه جهان** **همچنین**، طریقت قادریه توسعه یافت که **هواداران آن**، خود را پیرو «عبدالقادر جیلانی» بغدادی می دانسته اند، **توسعه یافت**. در همان زمان «خواجه معصوم» **ی**، فرزند شیخ احمد سرهندي **ی**، مرشد طریقت نقشبندیه بود **و که** بر پاسداری از شریعت و احکام فقهی تکیه **یه** بیشتری داشت. **اما** چنانکه «شیخ اکرام» می گوید: با مراجعه به مآخذ آن زمان، در نظر می آید که بزرگ ترین و با نفوذترین مرشد صوفی در آن دوره، «میان میر» بوده **و نه** «خواجه معصوم». در متون تاریخی، **در حالی که برخلاف** ذکر مفصلی **که** از «میان میر» دیده می شود، درباره خواجه معصوم بیش از چند جمله دیده نمی شود؛ اما بعدها **که** فقها قدرت بیشتری یافتند **و** سبب شد که امروز، «میان میر» فراموش شده

شود و از «خواجه معصوم» بیشتر تجلیل می‌شود. «شیخ میان میر» بر دستگاه سلطنتی نیز بسیار تأثیر داشت و شاهنشاه شاه جهان شخصاً مرید وی بوده است. میان میر از آخرین عرفای بزرگ شمال هند بود و پس از وی، فقها حاکم شدند.

«سرمد» و واکنش فقها

در دوره **یه** «اورنگ زیب» و اواخر دوره **یه** شاه جهان، «سرمد» که قلندری مجذوب بود، قد علم کرد؛ او همواره برهنه و بدون لباس می‌ماند و شعر فارسی، خوب می‌سرود؛ مردم به وی کرامات و کشفیات را نسبت می‌دادند و خلق مرید وی شد. **ظاهر آگویا** یا «داراشکوه» فرزند بزرگ شاهنشاه شاه جهان رابطه داشت. وقتی اورنگ زیب، پدرش را عزل کرد و «داراشکوه» را کشت، **هیأتی هیئتی** از دانشمندان و فقها را تشکیل داد تا درباره سرمد داد. این شعر بود:

بر سر سرمد برهنه کرامات تهمت است
کشفی که ظاهراًست فقط کشف عورت است
در نتیجه، فقهای دربار، «سرمد» را به **عنوانمناهی** متخلف **تخلف کننده** در احکام فقه حنفی محکوم نمودند **کردند** و به دار آویختند.

در گذشته نیز، قلندران و مجذوبانی در هند بودند، اما کسی به دار آویخته نشد. سرنوشت سرمد، **بیانگر آغاز** دوره **یه** حاکمیت فقها و پایان دوره **یه** لیبرال عرفا **بود** **نشان می‌دهد**.

فقهای اسماعیلی در هند

اسماعیلیان یکی از مهم‌ترین شاخه‌های شیعه **می‌باشند** **هستند**. اگر مقصود از «شیعه»، کسانی باشند که پس از رحلت پیامبر اکرم (ﷺ)، امیرالمؤمنین، حضرت علی (ﷺ) را خلیفه بلا فصل وی می‌دانند، سه شاخه **یه** مهم شیعه در جهان عبارتند از: شیعیان زیدی،

اسماعیلی و **اثنا عشری** **اثنی عشری** یا امامیه. شیعیان زیدی که تا امام سجاد (ع)، با همه شیعیان اشتراک دارند و پس از وی، حضرت زید را امام **دانسته می‌دانند**، ادامه امامت را در اولاد زید **دانستند در نظر می‌گیرند**. اینها در قرن دوم و سوم، در جهان اسلام یک جنبشی انقلابی و نیرومند را تشکیل دادند؛ در همان زمان در ایالت سند نیز نفوذ کردند و در برخی مناطق سند، حتی به **عنوان منزله** یک نیروی سیاسی در آمدند؛ اما در قرون بعدی، فرقه **زبدیه** افول کرد و **اینک اکنون** در هند، نه حضور چندانی ندارد و نه در حوزه **فقه** که موضوع مورد نظر ما است، دستاوردهایی در هند نداشته اند؛ البته علمای زیدی در حوزه **فقه** مطالعات فقهی کارهای ارزنده‌ای دارند؛ اما علما و فقهای آنان عمدتاً در یمن و مناطق عربی بودند، نه در هند.

دومین شاخه **شیعیان**، اسماعیلیان می‌باشند **هستند**. شیعیان اسماعیلی تا امام ششم، حضرت امام صادق (ع) با همه شیعیان مشترک‌اند؛ اما پس از درگذشت امام صادق، آنان امامت امام موسی کاظم را نپذیرفتند بلکه و فرزند حضرت اسماعیل (ع) پسر متوفای امام را که نامش محمد (ع) بود، به **عنوان در مقام** «امام» برگزیدند. اسماعیل، نخستین فرزند امام صادق (ع) و برادر بزرگ امام موسی کاظم (ع) بود. منطق اسماعیلیان آن بوده که امامت به فرزند بزرگ منتقل می‌شود. چون به این ترتیب، اسماعیل در زمان زندگی پدرش امام صادق (ع) در گذشته بود؛ از این رو، امامت را از **انتم** **معلق به** فرزندش «محمد» دانستند.

در قرون دوم و سوم و چهارم هجری، جنبش اسماعیلیان، جنبش غالب در میان شیعیان غالب بوده و چنانکه می‌دانیم، در مصر، عراق، ایران و مناطق سند در هند به صورت قدرت بزرگ سیاسی درآمدند.

در آن روزگار، جنبش شیعیان امامیه یا اثنا عشریه [تقریباً کموبیش](#) از سیاست دوری گزیده و [به به صورت](#) یک جنبش علمی - فقهی بودند. در قرون بعدی، [شیعه‌ی](#) امامیه، [به به صورت](#) جریان اصلی تشیع درآمد و مقصود از «شیعه» (بدون پسوند) شیعیان امامیه [دوازده](#) [دوازده](#) امامی هستند.

چنانکه گفتیم، در هند شیعیان زیدیه حضور چندانی نداشتند؛ اما اسماعیلیان (در دو شاخه [خوجه آقاخانی](#) و بوهره‌ها) به [عنوان منزله](#) یک مسلک فقهی و یک فرقه [نیرومند و ثروتمند وجود حضور داشتند](#). برای شناخت این دو جریان مهم شیعی و فقهی در هند، به دورنمای تاریخی نگاهی می‌اندازیم تا ببینیم [که](#) «خوجه» و «بوهره» دنباله کدام جریان تاریخی اسماعیلیان هستند.

پس از امام محمد، فرزند اسماعیل شهید بن امام جعفر صادق، چند تن از فرزندان وی به [عنوان مثابه](#) امام یا پیشوای روحانی جنبش اسماعیلیه به کارهای روحانی و انقلابی خود ادامه دادند.

در آغاز [جنبش اسماعیلیه](#)، ماهیت سیاسی قوی ضد بنی‌امیه و بنی‌عبّاس داشت و همواره در حال جنگ بود، اما این جنبش، [همانند سرنوشت هر جنبش سیاسی](#) از آغاز مبتلا به انشعابات گردید [چنانکه سرنوشت هر جنبش سیاسی است](#). این انشعاب، پس از درگذشت امام محمد روی داد. گروهی «امامت» را متوقف کردند و معتقد شدند [که](#) پس از وی، امام «منصوص» نیست. اینان سابعیه (هفت امامی) نامیده شدند.

در اواخر قرن سوم هجری (قرن نهم میلادی) حمدان قرمط، رهبر همین شاخه بود و پس از وی، هوارداران این جریان، به [عنوان منزله](#) «قرامطه یا قرمطیان» دانسته شدند و به گونه‌ای، انقلابیون یا تروریست‌های آن

دوره ۷ بودند و در آن زمان نقش سیاسی - امنیتی بارزی داشتند. آنان تا دو قرن به **عنوانمنزله** نیروی سیاسی فعال بودند و سپس ۷ منقرض شدند.

دومین شاخه ۱۱ اسماعیلیان، پس از امام محمد، یکی از فرزندان وی را به **عنوانمنزله** امام برگزیدند و سپس هر امام، فرزند خود را به **عنوان** پیشوا یا امام معرفی می کرد.

ایشان نیز ۷ همواره در صدد کسب قدرت سیاسی بودند و پس از چند نسل، وقتی «**عبدالله عبیدالله** - /المهدی» به امامت رسید، او جنبش را در افریقای شمالی توسعه داد و سلطنت و خلافت فاطمیون در مصر مستقر شد که نخستین حکومت بزرگ شیعی در جهان اسلام بود. از آن پس، خلیفه فاطمی در مصر، امام و پیشوای اسماعیلیان در جهان بود. در قرن چهارم و پنجم هجری (قرن دهم و یازدهم میلادی)، فعالیت تبلیغی اسماعیلیان در سراسر جهان به اوج رسید ۷ و در عراق، ایران، یمن و سند و مناطق دیگر هند، اسماعیلیان بسیار نیرومند شده ۷ خلیفه فاطمی در مصر به مراتب نیرومندتر از خلیفه عباسی در بغداد بود. خلفای فاطمی مصر نه تنها امپراتور سیاسی، بلکه ۱۱ پیشوای مذهبی تمام اسماعیلیان نیز محسوب می شدند (البته چنانکه اشاره کردیم، قرامطه **منشعب منشعب** شده زیر بار رهبری آنان نمی رفتند).

در همین زمان، در مناطق خراسان و ایران و نیز در منطقه ۱۱ سند و پنجاب در هند، فعالیت علمی اسماعیلیان در حوزه ۱۱ فلسفه، کلام و فقه توسعه یافت و اندیشمندان و علمای بزرگ اسماعیلی، نظیر **خوان الصفا**، ابو «**یعقوب سبختانی**»، «**ابوحاتم رازی**» (متوفی 331 هـ) «**حمیدالدین کرمانی**»، «**معید شیرازی**» (متوفی 470 هـ) و «**ناصر خسرو**» قد علم

کردند. بدین‌دینسان، اسماعیلیان به‌یه‌صورت یک جنبش سیاسی، مذهبی و فکری در آمدند. در همین زمان، در حوزه‌ی فقه نیز کار شده. علماء و فقهای اسماعیلی دیدگاه اسماعیلیان را در‌مورد‌درباره اصول فقه و فقه تدوین کردند. علمای اسماعیلی اسلام را علمای اسماعیلی، دارای دو جنبه می‌دانستند، «باطن» و «ظاهر» که هر دو دارای اهمیت بودند داشتند. «ظاهر دین» مشتمل بر احکام فقهی و عبادات بوده که دارای اهمیت زیادی بودند داشت. باطن دین، مقصود روح و فلسفه‌ی اسلام بوده است. توحید، نبوت و امامت شالوده‌هایی بودند که بر مبنای آن، ساختار فلسفه‌ی باطن نهاده می‌شد. در دوره‌ی سلطنت فاطمیون، دو انشعاب مهم صورت گرفت. برای درک تفاوت و اختلاف مذهبی سه فرقه‌ی اسماعیلی مهم امروز، یعنی «.....» در «لبنان» و «بوهرة» و «خوجه آقاخانی» در هند، آشنایی با این انشعابات لازم است.

نخستین انشعاب، پس از مرگ خلیفه-خلیفه /الحاکم در سال 411 هجری / 1021 میلادی صورت گرفت. الحاکم، رهبر بسیار محبوب مردم بود؛ اما در شرایط مرموز غایب شد. پیروانش معتقدند که او در حجاب غیبت رفته است. اینان «حاکمان» نامیده شدند و فرقی «اروز» از همین جریان است.

دومین انشعاب بزرگ که قدرت اسماعیلیان را در سراسر جهان دو نیمه کرد بود. آغاز اختلاف و تفاوت «بوهرة» و «خوجه آقاخانی» نیز در همین ماجرا نهفته است، پس از درگذشت خلیفه مستنصر صورت گرفت. مستنصر در سال 487 هـ / 1904 میلادی درگذشت. جانشین، ولیعهد و پسر بزرگ وی، نزار بود؛ اما طایفه توطئه‌ای فرماندهی ارتش، نزار را عزل کرد و به جای وی، برادر خورد-کوچک، «مستعلی» را به‌یه‌عنوان خلیفه

بر تخت نشاند و «نزار» و اولاد وی، مورد شکنجه و کشتار واقع شدند. در مصر، این ماجرا چندان انعکاسی نیافت و اسماعیلیان مصر، مستعلی [Mustali](#) را به [منزلۀ عنوان](#) «خلیفه» و «امام» پذیرفتند و بوهره‌های هند، [دنباله‌دنبال](#) هرو این جریان‌اند. از همین رو، «مستعلیه» نامیده می‌شوند. اما عزل، شکنجه و کشتار خانوادۀ «نزار» در سوریه، عراق و ایران و دیگر مناطق، موج سمپاتی برای وی ایجاد کرد و گروهی از اسماعیلیان خارج از مصر، مستعلی را به [عنوانمناقبه](#) خلیفه و امام نپذیرفتند، بلکه «نزار» را امام بر حق [داشتند دانستند](#). در دورۀ بعدی رهبر اینان در [قلعه قلعه](#) الموت مستقر شد و حسن صباح، فرقه‌ی «نزاریه» را به به صورت جنبش سیاسی - انقلابی نیرومندی درآورد.

«خوچه‌های آقاخانی»، دنباله‌های همین جنبش نزاریه‌ی «حسن صباح» [اند هستند](#). بدینسان می‌توانیم بگوییم، «بوهره»‌ها دنباله‌های جنبش مذهبی «حسن صباح» و پیشوایان قلعه‌ی «الموت» - می‌باشند هستند.

اما در جریان پیروان جنبش خلافت فاطمی [یک](#) انشعاب دیگری نیز صورت گرفت. وقتی خلافت فاطمی در سال 524 هـ ق / 1130 میلادی منقرض گردید و «مر بالله» آخرین خلیفه فاطمی کشته شد و فرزند صغیر وی، طیب «غایب» شد، هواداران جنبش فاطمی (مستعلیه)، او را به صورت امام غایب خواندند. او مرکز خود را به جای مصر به یمن منتقل کردند. رهبر و پیشوای آنان «داعی مطلق» نامیده می‌شد که نماینده امام غایب بود. در قرن یازدهم هجری (قرن هفدهم میلادی)، مرکز دینی آنان به هند منتقل شد، اما در یمن نیز حضور داشتند. این آخرین انشعاب، در آغاز قرن شانزدهم میلادی صورت گرفت. فرقه‌ی مستعلیه (بوهره) در دو مجتمع یمنی و هندی تقسیم شده بود.

پس از آن که استقرار رهبری فرقه در یمن در طول سال‌ها، رهبری فرقه در یمن مستقر بود، پیشوایان به هند مهاجرت نمودند کردند. ظاهر آگویا شاخه‌های یمنی و هندی، هر دو می‌خواستند امام فرقه از آنان باشد. در نتیجه، پس از درگذشت پیشوای (داعی) بیست و ششم که «داود بن عجائب شاه» نام داشت، اکثریت بیشتر مستعلیان بوهره، «داود بن داود بن قطب شاه» را به عنوان منزله داعی و پیشوای خود انتخاب کردند. او در شهر احمدآباد در ایالت گجرات هند مستقر شد؛ اما شاخه‌ی یمنی، «سلیمان سلیمان بن حسن» را به عنوان منزله داعی و پیشوا انتخاب کردند. از آن پس، مذهب مستعلیه اسماعیلی، در دو شاخه تقسیم شد و بوهره یا مستعلیه هند «داود بوهره» نامیده شدند. شاخه‌ی یمنی ظاهر آگویا رو به افول رفت و اکثریت بوهره امروز، به همین فرقه «داود» بوهره تعلق دارند که سیدنا برهان الدین در بمبئی، پنجاه و سومین داعی یا پیشوای آنان است. اینک اکنون خبری از رهبری اسماعیلیان مستعلی در یمن در دست نیست. ظاهر آگویا بسیاری از آنان در جنبش داودی بوهره ادغام شده‌اند و «سیدنا» را که در بمبئی هند قرار دارد، به عنوان پیشوای خود برگزیده‌اند.

مكتب فقهي اسماعيلي
دور **ميّة** اوّل

مذهب اسماعیلی در هند، در همان نخستین دوره وارد شد. چنانکه ذکر شد، «سند» را محمد بن قاسم، فرماندهی^۱ جوان حجّاج حجّاج بن یوسف فتح کرد. محمد بن قاسم، داماد پسر عموی حجّاج بوده و بسیار جوان اما با شهامت بود. عمر وی در آن زمان از هفده سال متجاوز نبود. محمد بن قاسم، با شش هزار سرباز، در سال 711 میلادی، به سند حمله کرد و نخستین منطقه هند را زیر سلطه مسلمانان درآورد؛ اما در همین زمان، «حجّاج حجّاج بن یوسف که یکی از بی رحم ترین جلّادان تاریخ است، کشتار و سرکوب شدید علویان را راه انداخته بود. پس از وی، هیئت حاکمه اموی و عباسی به بطور مستمر به سرکوب علوی ها و شیعیان پرداختند. در آن هنگام، شیعیان زبدي، سادات حسنی و شیعیان اسماعیلی، بر رأس مبارزه با رژیم بودند. از این رو، همین ها پیش از همه، مورد کشت و کشتار قرار می گرفته اند. در نتیجه، «سند» که داماد حجّاج حجّاج بن قاسم، آن فتح کرده بود، در دوران بعدی، مرکز فعالیت های شیعیان اسماعیلی و زبدي گردید شد؛ زیرا که به خاطر به دلیل سرکوب شدید، آنان موج در موج مهاجرت نموده کردند و وارد مناطق دوردست هند گردیدند شدند. در دوره ای که حکومت فاطمی فاطمی ها در مصر مستقر شد و سپس قرامطه در برخی مناطق ایران حاکمیت یافتند، نفوذ اسماعیلیان در هند، رو به توسعه گزارد گذاشت. مبلغان اسماعیلی (داعیان)، وارد سند، گجرات و مناطق ساحلی جنوب هند گردیده شدند و مذهب خود را ترویج و توسعه دادند. نخستین مبلغ یا (داعی) اسماعیلی در سال 270 هجری قمری/ 883 میلادی م در سند وارد شد.¹ سپس داعیان دیگر وارد شدند و مذهب اسماعیلی را توسعه دادند. وقتی آنان زمینه را آماده کردند، فرماندهی^۲ اسماعیلی دولت

¹⁻¹ ابو ظفر ندوی، تاریخ سند، ص 200. دارالمصنفین اعظم گره

فاطمی مصر، که «*جلم بن شیبان*» نام داشت، با قشون وارد شد و در سال 977 *میلادیم*، منطقه «*مولتان*» (در پاکستان فعلی) را گشود و نخستین حکومت اسماعیلی شیعی را در هند برقرار کرد. *اسماعیلیان* برای مدت درازی *اسماعیلیان* در این منطقه *حکومت* شیعی را در هند برقرار کرد و برای مدت درازی، اسماعیلیان در این منطقه حکومت کردند. سپس، محمود غزنوی، که به تعصب شدید حنفی و تسنن معروف است، بر قلمرو اسماعیلیان حمله کرد و حکومت آنان را منقرض *کرد ساخت*.

همزمان با حاکمیت سیاسی اسماعیلیان، علمای اسماعیلی نیز در هند وارد شدند و کتاب‌های *درباره* عقاید و فقه اسماعیلی تدوین *شد کردند*.

البته اسماعیلیان، *باطن باطن‌گرا بوده بودند و* عقاید و متون خود را از دیگران مخفی نگه *داری می‌کنند می‌داشتند؛* از این رو، از کارهای علمی این گروه، اطلاعات مجمل و کلی موجود است و متونی در دست نیست. از نوشته‌های مورخان و *جغرافی جغرافینگاران*، چون «*مقدسی*» می‌توان دریافت که شهر «*منصوره*» و دیگر مناطق اسماعیلیان، مراکز بزرگ علمی بودند و معارف اسلامی از جمله فقه، در این مناطق رونق یافتند. بدیهی است که علمای اسماعیلی، در این تلاش‌های علمی نقش عمده‌ای داشتند از آنچه مقدسی درباره شهرهای دیگر سند نوشته است. چنین بر می‌آید که علم و معارف اسلامی در منطقه *«منصوره»* که مرکز اسماعیلیان بود، بیش از هر شهر دیگری رونق یافته بود. «*مقدسی*»، درباره «*منصوره*» می‌نویسد: «اهل مولتان شیعه هستند و در اذان حیّ علی خیر العمل می‌گویند. در مولتان خطبه به نام خلیفه فاطمی خوانده می‌شود. در اینجا هیچ امری بدون اجازه *بی* خلفای مصر صورت

نمی‌گیرد».¹ مسعودی نیز در *مروج مروج الذهب* نوشته است، که هنگامی که وی از هند دیدن کرد، منطقه‌ای «منصوره» مرکز اسماعیلیان و کانون فعالیت‌های علمی بود. مبلغان اسماعیلی، بیش از هر فرقه دیگری، در مناطق *سند و گجرات* فعالیت تبلیغی به عمل آوردند. غیر از سند، در مناطق ساحلی جنوب هند نیز صدها و هزاران مهاجر علوی و اسماعیلی وارد شدند. آنان از سرکوب حجاج، *اموی-امویها* و عباسیان فرار می‌کرده می‌کرده‌اند:

سرکوب اسماعیلیان در منصوره و مناطق دیگر سند به وسیله‌ای «محمود غزنوی» رونق علمی و توسعه‌ی معارف اسلامی و پیشرفت کار تدوین رسائل و کتاب‌ها را در حوزه‌ی فقه نیز پایان داد.

در همین زمان، یک مذهب دیگر کلامی و فقهی به نام «کرامیه» در غزنی و برخی مناطق هند توسعه یافته بود و *امیر سبکتگین*، پدر محمود = و خود محمود غزنوی، این مذهب را نیز منقرض کردند.

ماخذ اصلی فقه اسماعیلی، کتاب «*دعائم دعائم الاسلام*» است که «قاضی ابوحنیفه *لقمان لقمان بن محمد*» آن را به رشته تحریر درآورد.

نخستین فصل کتاب *دعائم دعائم الاسلام*، نظریه‌ی اعتقادی اسماعیلیان را شرح می‌دهد. طبق این نظریه، دین به دو بخش تقسیم می‌شود: «ظاهر» و «باطن» که علوم شریعت، از جمله فقه، درباره «ظاهر» دین بحث می‌کنند *در حالی که* فلسفه و طریقت، به بحث در باطن دین می‌پردازد. از نظر اعتقادی، «اسلام» و «ایمان» دو مرحله و لایه‌ی مختلف محسوب می‌شوند و

¹ 2-1. مقدسی: *احسن احسن التقاهیم فی معرفه معارفه الاقلام*، ج 2، ص 123.

«امامت»، محور اصلی اعتقاد است.² منابع دین سه سهگانه‌اند که عبارت‌اند از: قرآن، سنت و اجتماع مؤمنان و ائمه.

در کتاب دعائم دعائم الاسلام هفت رکن دین اسلام شرح داده شده است که عبارت‌اند از:

1. ولایت؛
2. طهارت؛
3. نماز؛
4. زکات؛
5. روزه؛
6. حج؛
7. جهاد.

غیر از ولایت که امری اعتقادی است، ارکان دیگر مربوط به علم فقه مربوط می‌شوند. کتاب دعائم دعائم الاسلام، به این هفت بخش تعلق دارد و از این رو، می‌توان آن را اثر فقهی محسوب کرد. بلکه البته مأخذ اصلی فقه اسماعیلی همین کتاب است. مأخذ اصلی اندیشه اسماعیلی درباره «باطن» دین، رسائل اخوان اخوان الصفا می‌باشند. اسماعیلیان معتقدند، که این رسائل، اثر امام نهم آنان، امام احمد/المستور می‌باشند. البته محققان آن را به اندیشمندان مختلف اسماعیلی نسبت می‌دهند و به نظر می‌رسد که همه آنان، نتیجه تلاش یک نفر است.

در مذهب «بوهرة» که به دو مذهب «داودی بوهرة» و «سلیمانی بوهرة» تقسیم می‌شود، هر دو، دعائم دعائم الاسلام را به عنوان منبع اولیه فقه خود تلقی می‌کنند.

کتاب دعائم دعائم الاسلام، پس از استقرار حکومت فاطمی نوشته شد. پیش از تشکیل حکومت

² 1-3. قاضی ابوحنیفه نعمان: دعائم دعائم الدین: کتاب کتاب الولايه، ص 9.

خلفای فاطمی، ظاهراً گویا مذهب اسماعیلی عموماً به به صورت یک جنبش انقلابی - سیاسی و یک عقیده بود و نه به صورت مذهب فقهی نبود.

در آن دوره، اسماعیلیان در هر منطقه، از مذهب فقهی رایج در منطقه به خود تبعیت می کردند. به عنوان برای نمونه، «ابوحاتم رازی» که از جمله پیشوایان (داعی) معروف اسماعیلی در عراق بوده، از مذهب فقهی حنفی تبعیت می نموده است می کرد. از وی، اثری به عنوان نام «کتاب الزنا» در دست است که در آن، از احکام امام ابوحنیفه تبعیت شده است.

وقتی اسماعیلیان در مصر به قدرت رسیدند و خلافت فاطمی تأسیس شد، نخست آنان در صدد بودند اوامر «امام» یا «خلیفه» را به به عنوان احکام شریعت معرفی کنند، اما چون اکثر بسیاری از احکام مذهب مالکی در مجموعه فقه اسماعیلی قرار گرفت. البته احکام میراث و خلافت از فقه جعفری شیعه اقتباس گردید؛ زیرا چرا که حق توارث دختر و حق جانشینی اولاد حضرت فاطمه، از این اصل ناشی می میشد؛ اما درباره مورد مسائل دیگری، نظیر حلیت متعمیه مسئله و ام الولد، فقه اسماعیلی از فقه جعفری شیعه فاصله گرفت و احکام مذهب مالکی را اقتباس کرد.

مذهب فقهی اسماعیلی تا اندازه زیادی، بر اساس مذهب فقهی مالکی پایه گذاری شده است. حتی قاضی نعمان می خواهد ثابت کند که امام مالک، شاگرد امام جعفر صادق (ع) بوده و این که مذهب مالکی دنباله رو مذهب فقهی امام صادق (ع) می باشد است. هر جا امام مالک در کتاب خود، «موطأ» امام مالک می گوید، «من از مرد ثقه نقل می کنم»، مقصود وی امام صادق (ع) است. بدین بدینسان، می توان گفت که در مذهب فقهی اسماعیلی، عمدتاً اقتباس احکام فقهی امام مالک

و مذهب مالکی است، با این تفاوت که برای استناد، عموماً به احادیث امام صادق بسنده شده است؛ اما عموماً احادیثی که امام مالک از «مرد ثقه» نقل کرده است، به عنوان حدیث امام صادق مطرح شده است؛ به طوری‌گونه‌های که سه چهارم کتاب «دعائم الاسلام» مشتمل بر اینگونه احادیث فقهی امام جعفر صادق می‌باشند است. پیداست که محدّثان و علمای شیعی جعفری اثنا عشری، اصالت این احادیث کتاب «الموطأ» امام مالک را قبول ندارند. از اینجا فقه اسماعیلی با فقه شیعی تفاوت پیدا کرده است، هر چند که هر دو متکی بر استحقاق امام صادق علیه السلام (ع) می‌باشند هستند.

علّت آن کهرایافتن احکام فقه مالکی در مجموعه فقهی اسماعیلی راه یافتند، بسیار واضح است؛ مصر، مهد پرورش مکتب اسماعیلی بوده و مذهب مالکی نیز، در مصر رواج داشته است و هم و غم اصلی رهبران اسماعیلی و خلفای فاطمی در مصر، جلب حمایت مردم عادی مصر بوده که از مذهب مالکی تبعیت می‌کردند نمودند برای ایجاد وحدت میان عامّة مردم مصر و هیأت حاکمه اسماعیلی، صلاح آن بوده که هر دو به یک شکل نماز بخوانند و احکام مشابهی داشته باشند. بدین بدینسان، حمایت علما، مفتیان و قاضیان سنی مصری که مالکی بودند، نیز به دست می‌آمده است. که ممکن است بود تأثیر دو جانبه داشته باشد. مثلاً برای مثال، در تمام مذاهب فقهی اهل سنت، تنها مالکی‌ها هستند که در حین قیام در نماز دست روی دست قرار نمی‌نمی‌دهند و نماز آنان، مشابه نماز شیعه است.

البته از نظر اساس اعتقادی، چون اسماعیلیان اعتقاد به امام حیّ و زنده و یا نایب وی اعتقاد دارند، از نظر آنان، هر حکم خلیفه یا امام (یا پیشوا)، یک حکم شرعی محسوب می‌شود.

چون در مکتب فقهی اسماعیلی، نظر امام حکم شریعت است و چون امام یا پیشوا موجود است؛ از این رو، **مسئله** اجتهاد، تقلید، قیاس و استحسان و غیره مطرح نیستند؛ اما عملاً علما و رهبران اسماعیلی به اجتهاد دست می‌زده‌اند. درست است که **قاضی نعمان** در کتاب «**دعائم الاسلام**» **قاضی نعمان** قیاس و اجتهاد را رد کرده و اصل حکم امام یا پیشوا را جایگزین آن ساخته است؛ اما «داعی»‌های اسماعیلی که در بلاد مختلف اسلامی برای تبلیغ **می‌رفته‌می‌رفتند**، برای حل مسائل جدید دست به «اجتهاد» می‌زده‌اند، اما از نظر اصطلاحی آن را به جای قیاس، **یا** «نظر» یا «استدلال»، «**الطریق الطریق الکلی**» می‌نامند. این اصطلاح، عملاً به معنای «اجتهاد» و **یا به‌یهمکار گرفتن** «عقل» و قیاس برای حل مسائل بود.

موضع فقهی اسماعیلیان در **مسئله** اصالت قطعی حکم امام، همانند موضع شیعیان در زمان پیش از زمان غیبت امام است. وقتی امام حضور داشتند، **مسئله** اجتهاد، اصلاً محلی از اعراب نداشت و نظر امام، دستور شریعت بود. تفاوت در آن است که در اسماعیلیه، سلسله امامت ادامه دارد و این اصل، برقرار است. مذهب فقهی **بوهر** (بوهره‌ها) **دنباله دنیالهر** و همین مذهب فقهی «**دعائم الاسلام**» است. «**دعائم الاسلام**»، نخستین مأخذ بزرگ فقه «بوهر» است که در حوزه‌های علمی و در مدارس دینی آنان **مورد تدریس قرار می‌شود** و اعتبار و جایگاه «**دعائم الاسلام**» نزد اسماعیلیان **به‌همثابه** جایگاه اصول و فروع کافی در نزد شیعیان **می‌باشد**.

آنان **اما** در دوره‌ای که اسماعیلیان «مستعلیه» در یمن بودند و سپس به هند آمدند، **آنان** تحت تأثیر مذهب فقهی زیدی و حنفی قرار گرفتند.

فقه بوهره‌های بمبئی با فقه زیدی شباهت‌هایی دارد و فقه بوهره‌های داودی در هند، در بسیاری موارد، احکام فقه مذهب حنفی را اقتباس **نموده‌کرده** است. چون اسماعیلیان، در آغاز **یک جنبشی** سیاسی بوده و نه مذهب فقهی، از این رو، از دور **میة** خلافت فاطمی تا دور **میة** اخیر، اسماعیلیان از مکاتب فقهی سرزمین‌هایی که وارد شده **است**، تبعیت **می‌کردنموده**‌اند و در نتیجه، عناصر فقه شیعی، مالکی و سپس عناصر فقه زیدی و حنفی، وارد مجموعه فقهی اسماعیلی شد.

در میان بوهره‌های هند، غیر از «**دعائم دعائم الاسلام**» که مأخذ اصلی فقه و متن درسی حوزه است، برخی رساله‌های **علمیه** پیشوایان و **داعی‌داعیها** نیز ترتیب یافته **است** که از جمله مأخذ فقهی محسوب می‌شوند. از جمله آنان، «**مسائل**» اثر «**امین جی جلال**»، «**مسائل**» اثر «**عبدالرسول**»، **مسائل** زینبیه اثر «**طیب زین‌الدین**» این رسائل در واقع مجموعه‌های فتاوی داعیان اسماعیلی در هند می‌باشند. آخرین مجموعه «**مسائل زینبیه**» در آغاز قرن نوزدهم تدوین شد. این مجموعه شامل فتاوی پیشوا (داعی) چهل و سوم سیدنا «**عبدالعلی سیف‌الدین**» (متوفی 1817) تا داعی چهل و پنجم سیدنا «**طیب زین‌الدین**» (متوفی 1837) **است**. این کتاب که از جمله منابع معتبر فقهی و از متون درسی است، عمدتاً احکام ازدواج، طلاق و صلوٰه را دربر دارد. **به‌طور** عموم در این مسائل **بود** که مؤمنان به داعی و پیشوای فرقه مراجعه می‌کرده‌اند. در **مسئله** ازدواج، احکام و فتاوی «**زین‌الدین**»، بسیار انعطاف‌ناپذیرند. تنها ازدواجی که به **وسيله** نماینده پیشوای فرقه صورت می‌گیرد، مشروع محسوب می‌شود. نکاحی که **به‌وسيله** قاضی غیر بوهره **صورت** می‌گیرد **انجام** نمی‌دهد، مشروع **به‌حساب** نمی‌آید نیست.

در **مسئله طلاق**، فقه بوهرها با فقه حنفی تشابه دارد. **ظاهر آگویا** اسماعیلیان، حکم طلاق بدعه یا سه طلاق در يك مجلس را از حنفیها اقتباس کرده‌اند. مراسم نکاح و طلاق بدون اجازه **یه** پیشوا (داعی) **ویا** نماینده او مشروعیت ندارد. این امر، از جمله عوامل نفوذ و اعمال قدرت «داعی» یا پیشوا در میان بواهر است. روشنفکرانی نظیر **صغر علی/نجینیر** به این گونه حق دخالت و «وتوی» پیشوا بهشدت اعتراض دارند؛ اما بوهرها، عموماً این حق پیشوا را پذیرفته‌اند. در نتیجه، روشنفکران **اصلاح اصلاح** طلب در اقلیت قرار دارند.

برخی صاحب‌نظران معتقدند، **که** دخالت و نفوذ «داعی» یا پیشوا در احکام دینی و فقه اسماعیلیان، در صد یا دویست سال اخیر افزایش یافته است. **اینک** **اکنون** هرگونه مراسم دینی، حتی فعالیت و شئون اجتماعی بوهرها بدون اجازه **یه** رسمی «داعی» **ویا** نماینده او مشروعیت ندارد. برای هرگونه اجازه **یه** رسمی پیشوا، باید مولتان «حق اجازه» و گونه‌ای مالیات شرعی **پزدازند پزدازند**. **بدین بدین** ترتیب، **بیت** **بیت** المال پیشوا بسیار غنی است. «سیدنا» یا پیشوای بوهرها، پول هنگفتی دارد و با آن، نه تنها **فرقه یه** خود را رهبری می‌کند، بلکه به کار خیریه و تعمیر مقامات مقدسه نیز می‌پردازد. می‌دانیم که ضریح پاک حرم امام حسین (ع) در کربلا و نیز ضریح حرم **امیر المومنین** **امیر المؤمنین** در نجف که از طلای خالص ساخته شده **است**، به وسیله **یه** پیشوای فقید بوهرها «سیدنا ظاهر سیف/الدین» اهدا **گردیده شده است** و به **خاطر دلیل** رابطه با اماکن مقدّسه، بوهرها با حکومت عراق همیشه روابط حسنه‌ای داشته‌اند.

از جمله مسائل خاصّ فقه اسماعیلیان بوهره، وجوب تمديد بيعت با «داعي» یا «پیشوا» در روز 18 ذیحجه است که سالروز عيد غدیر **می‌باشد است**. عيد غدیر نزد همه شیعیان جشن امامت و ولایت است. در این روز، مراسم «میشاق» برگزار می‌شود و «بوهره» عهد می‌کنند از پیشوا تبعیت کنند و اگر تبعیت نکنند، نکاح آنان فسخ شده و زن آنان طلاق-یافته محسوب خواهد شد.

از جمله مسائل ویژه فقه اسماعیلیان بوهره، **حذف خطبه** از نماز جمعه و عیدین است. موضع اسماعیلیان آن است که خطبه حقّ امام است؛ وقتی حکومت در دست وی باشد، باید در خطبه، نام فرمانروای حکومت اسلامی برده شود؛ اما پس از انقراض خلافت فاطمی، دیگر حکومت اسماعیلیان در جهان وجود ندارد؛ از این رو، «خطبه» در نماز جمعه و عیدین موردی ندارد. آنان دو رکعت نماز **عوض بهجای** خطبه **می‌میخوانند** و امام، دعایی می‌خواند که دعای تعجیل در ظهور و اقامه حق است.

از همین رو، **بی** در مساجد اسماعیلیان بوهره، منبر وجود ندارد. **و** از نظر سبک وضو و خواندن نماز، احکام فقه بوهره با شیعیان شبیه است. آنان در وضوبه جای شستن سر و گردن و پا (نظیر اهل سنت) مسح می‌کشند و در حالت قیام، دست **خود را** باز می‌گذارند و دست روی دست قرار نمی‌دهند.

اگرچه بوهره‌ها در مسائل احوال شخصی (نکاح، طلاق، ارث) **اگرچه بوهره‌ها** احکام خاصّ فقه خود را دارند، اما **به‌طور عموم**، دادگاه‌های کشور، برحسب مقررات فقه حنفی که **دعائم دعائم الاسلام** شرح داده شده است، قضایای آنان را حلّ و فصل می‌کنند.

در قانون طلاق مسلمانان که در سال 1939 تصویب شد، مقرراتی شرح داده شده که عمومی‌اند و در برخی

موارد، بر بوهره‌ها نیز اطلاق می‌شوند؛ **امّا به‌جه‌طور** کلی نکاح و طلاق «بوهره»ها برحسب مقررات خاصّ فرقه‌ای آنان و با **اجازیه** پیشوا صورت **می‌میگیرد**. نهاد اجتهاد و تقلید آنگونه که در میان شیعیان رواج دارد، در میان بوهره‌ها وجود ندارد. در میان آنان، تنها یک مجتهد وجود دارد که «داعی» یا پیشوای آنان است و دیگران، همه باید از نظرات او تبعیت کنند؛ **اما پیشوا در مواردی، به اجتهاد دست می‌زند. مثلاً برای مثال، حتی از زمان تدوین کتاب «مسائل زمینه»، پیشوایان فتوا دادند که هند دارالحرب نیست؛ و نیز سود بانکی را جایز شمرده‌اند است. اینان مسائل مسئله عکسبرداری از انسان‌ها را قبلاً حرام می‌دانستند، امّا اینکاکنون، جایز شمرده می‌شود می‌شمارند.**

فقه آقاخانی:

«آقاخانی»ها یک فرقه **یه** باطن‌گرا هستند. آنان وارث سنن صاحبان قلعه **یه** «الموت»اند و **مخفی مخفی‌کاری**، از جمله اجزای دین آنان است. نه احکام فقه خود را بر دیگران آشکار می‌کنند، نه کسی می‌تواند در **عبادت عبادتخانه** آنان راه یابد و نه متون دینی آنان منتشر می‌شود. در عین حال، محققان^۲ برخی اصول اعتقادی و فقهی آنان را دریافته و در کتاب‌ها **نگاشته نگاشته‌اند**. گزارش ما^۳ مبتنی بر اینگونه تحقیقات **مبتنی** است.

امام نزاریان، امام حسن دوم که در کوه الموت مستقر بود، اعلام کرد که «قیامت کبری» فرا رسیده **و است؛ لذا خود را به عنوان «قائم‌القیامه» یا «مالک قیامت» قلمداد کرد. او اعلام کرد که با فرارسیدن قیامت، شرع محمدی ملغی شده است؛ زیرا احکام شریعت، تنها تا هنگام^۴ پا برجاست. این اعلام، جنجال‌ها را برانگیخت. **گویا و ائمه بعدی نزاری‌ها، ظاهراً برحسب تقیّه، آیین سنی را پذیرفتند؛ ولی در میان****

«نزاری» ها دیگر، احکام شریعت اسلامی **فسخ فسخ** شده تلقی شده **است** و دستورات پیشوا، فقه و شریعت آنان را تشکیل **می‌میدادند**.

عملاً تمام دستورات شرع، حتی مراسم عبادی نماز، روزه و حج تعطیل شد. پیروان آقاخان به حج نمی‌روند و روزه ندارند. آنان نماز صبحگانه، ظهرانه و مغرب دارند؛ اما تنها نام آن نماز است، وگرنه هیچ شباهتی به نماز ندارد. در واقع، **مؤمنان مؤمنان** در «**عبادت عبادتخانه**» جمع می‌شوند و نظیر مسیحیان، مراسم نیایش و دعا **را** برای مرشد **را** برگزار می‌کنند. همین نماز نامیده می‌شود. رابطه مؤمنان با آقاخان رابطه مرید و مرشد است. آقاخان، امام زنده و تجسم خداوند محسوب می‌شود و مؤمنان به او **به‌به‌طور مرتب** مالیات می‌پردازند. پیش از **آن‌که آمدن** آقاخان از ایران به هندوستان **آید**، وکلای او مالیات دینی را جمع **کرده‌مید** **کردند** و به پیشوا ارسال می‌داشتند؛ **اما** وقتی آقاخان اوّل که نام وی، «**حسین علی‌علیشاه**» بود به هند وارد شد، مالیات را مستقیماً به دفتر پیشوا ارسال **می‌داشته‌اند** **میداشتند**. این مالیات را «داسوند» **یا** «**یا** دهم» می‌گویند. این ده درصد، جای **زکوة زکات** و خمس را در میان خوجه‌های آقاخانی گرفته است. در میان خوجه‌های آقاخانی، «مساجد» وجود ندارند و معبدها، «**جماعت جماعتخانه**» نامیده می‌شوند. در برخی کشورها، **به سبک مسجد** «**جماعت جماعتخانه**» **به سبک مسجد** می‌سازند؛ اما عمدتاً مرکز فعالیت‌های اجتماعی و انجام مراسم نیایش است **چنانکه** اشاره کردیم، آقاخانی‌ها در شبانه روز، سه نیایش و دعا دارند که آن را نماز صبحگانه (صبحی نماز)، نماز شامگاهان مغرب یا «سامان جی نماز» و نماز شبانه یا عشا (ایشاجی نماز)

دارند مینامند و آن را به سبک نیایش مسیحیان برگزار می‌شوند می‌کنند.

خوجه‌های آقاخانی در هند، بسیاری از مراسم هندوان را اقتباس کرده‌اند. **تقریباً حدود** پنجاه سال پیش، گروه «مونا» در احمدآباد برای دختر و پسر دو مراسم ازدواج برگزار می‌کردند که یکی مطابق شرع هندو و دیگری مطابق فقه خود بود. در منطقه کاج (Kuch) برهمنان سارسوات (طبقه‌ای از روحانیون هندو) را برای نامگذاری نوزاد دعوت می‌کردند. آنان، اعیاد هندوان نظیر دیوالی، جانام آشتامی و ایکاداشی (Ekadashi) را برگزار می‌کردند. برخی از خوجه‌های آقاخانی در منطقه کاج (Kuch)، گوشت نمی‌خورند و ختنه نیز رواج ندارد.

در حالی که در امر نکاح و طلاق احکام فقهی خوجه‌های اسماعیلی، آمیزه‌ای از احکام شریعت اسلام و هندو **می‌باشد است؛** اما در **یاره مورد میراث و فرائض فرائض،** دستورات فقهی آنان **اقتباس شده از قانون هندو اقتباس شده می‌باشد است.** در قضیه «سارجان میر علی» که در سال **1846 میلادی 1846 م** در دادگاه هند مطرح شد، دادگاه رأی صادر کرد که بنا به رواج قضایای خوجه **آقاخانی** بر حسب قانون هندو حل و فصل **گردد شود. بدین بدینسان،** در میان خوجه **آقاخانی،** دختر از دریافت سهمیه و ارث محروم است.

در خارج از ایالت گجرات که مرکز اولیه آنان است، خوجه‌ها در هر سرزمینی، احکام فقه رایج در آن منطقه را اقتباس کرده‌اند. **به عنوان برای** نمونه، در مناطق پاکستان، آنها از بسیاری از احکام فقه حنفی تبعیت می‌کنند؛ **چون** شخص آقاخان، نه تنها «مجتهد»، بلکه «شارع» محسوب می‌شود؛ **از این رو،** برای مردم هر منطقه، او رهنمود می‌دهد و همین رهنمود حکم شرع است.

این احکام را که برای مردم مناطق مختلف از مرکز صادر می‌شود، «دستور العمل» می‌گویند **نام دارد**. این دستور العمل برای **مؤمنان**، همانند «توضیح المسائل» برای ما **است**. «دستور العمل» که برای پیروان آقاخان در پاکستان داده شده است، **مسئله** «طلاق» و میراث را توضیح می‌دهد که با مذهب فقهی حنفی و دیگر مکاتب اسلامی شباهت دارد. نحوه طلاقی که بیان شده، با «طلاق الستة» در نزد اهل سنت شبیه است. وکیلی که طلاق را جاری می‌کند، به‌طور کتبی باید در **عرض مدت** نود روز به نماینده و وکیل آقاخان اطلاع دهد. رهبری دینی تلاش می‌کند دو طرف را سازش دهد؛ اما اگر آنان راضی نشوند، در این صورت، «طلاق» تثبیت می‌میشود.

در **مسئله** تورات، تنها تفاوتی که فقه «خوجه» با فقه مذهب «حنفی» دارد، آن است که نوادگانی که پدر آنان، در زندگی جد درگذشته‌اند، از میراث جد محروم نمی‌شوند. در این امر، آقاخان که «شارع» محسوب می‌شود، حکمی صادر کرده **است** که مطابق حکم کتاب و سنت نیست.

در افریقای شرقی، نیز پیروان آقاخان، از فقه مذهب حنفی، با تفاوت‌هایی که ذکر شد، پیروی می‌کنند. می‌توان گفت **فقه** آقاخانی به شکل **تدوین** **تدوین** شده و تألیف وجود ندارد و چون شارع موجود است، فقه در حال تکوین است.

قرامطه:

نخستین گروه اسماعیلی که در تاریخ هند با آنان **روبه** **روبه** می‌شویم، قرامطه بودند **هستند**. مبلغان این جماعت که داعی نامیده می‌شدند، در قرن نهم از قاهره، عراق، **حضر موت** و یمن، به ایالت‌های بلوچستان، پنجاب و سند وارد شدند و به تدریج، در سند و پنجاب

صاحب نفوذ شدند. آنان، شهر مولتان (Multan) را تصاحب کرده و آنجا مسجدی بزرگ ایجاد نمودند کردند. منطقه‌ی مولتان، در دوره‌ی **اول**، به عنوان مرکز بزرگ اسماعیلیان در آمد؛ **البته** چنانکه ذکر شد، محمود غزنوی در ایالت‌های سند و پنجاب قدرت سیاسی و اجتماعی اسماعیلیان را درهم بکوبد. پس از آنکه **بازگشت** محمود به غزنی **بازگشت**، اسماعیلیان، دوباره منطقه را به دست گرفتند؛ اما بعدها، در سال **1175 میلادی 1175 م**، سلطان محمد غوری، مجدداً قدرت اسماعیلیان را منقرض کرد و مرگ وی به دست یکی از فداییان اسماعیلی در انتقام همین کار بود. از آن پس، اسماعیلیان، ایالت دور دست گجرات و کاج (Kuch) را **به** صورت مرکز و کانون خود در آوردند. پس از قرن سیزدهم، در تاریخ هند، ذکرى از قرامطه نیست؛ در حالی که مرکز آنان در هند است و هنوز از فرقه‌های ثروتمند مسلمانان به حساب می‌آیند.

خوجه‌ها یا اسماعیلیان نزاری:

«خوجه‌ها» که پیشوای دینی آنان «آقاخان» است، همان فرقه‌ی «اسماعیلیان نزاری» اند که «مستعلی» را **به** عنوان خلیفه فاطمی مصر پذیرفته‌اند، از برادر بزرگ وی، «نزار» که عزل شده و به قتل رسیده بود، هواداری کردند.

روایت خوجه‌ها آن است که فرزند نزار، هادی - همراه پدرش کشته شد، اما نوکران وفادار، مهدی فرزند خردسال هادی - را به ایران آوردند و حسن صباح رهبر انقلابی این جنبش - او را در قلعه‌ی «الموت» **به** عنوان امام روحانی خود نگه داشت. وقتی او در سال 557 هـ ق / 1162 میلادی درگذشت، فرزند وی «القاهر باحکام باحکام الله حسن» **به** عنوان امام آشکارا، قدرت دینی فرقه را به دست گرفت و «قیامت کبری» را اعلام کرد.

با اعلام «قیامت کبری»، او پایان دور **یهی** شریعت را نیز اعلام کرد و برای فرقه **یهی** اسماعیلیان نزاری، از آن پس، حکم امام زنده یا پیشوا جانشین احکام شریعت **گردیدند**. وی، بسیاری از احکام «ظاهر» را لغو کرد و بر «باطن» تکیه **یهی** بیشتری داشت. از آن پس، نقش شریعت و احکام فقه، در میان اسماعیلیان نزاری (خوجه آقاخانی) کاسته شد و در عین حال، دین را به «ظاهر» و «باطن» تقسیم کردند **هند** و احکام و مراسم عبادی داشتند. از همین زمان، **مخفی مخفیکاری** دینی نیز بر فرقه حاکم شد و در آغاز، برای مدّتی رهبری دینی و سیاسی نزاریان اسماعیلی در قلعه **یهی** الموت در ایران مستقر بود. تاریخ چهار خداوند قلعه **یهی** / **الموت**: علاءالدین (یا ضیاءالدین)، جلال‌الدین، علاء‌الدین دوم و رکن‌الدین خورشاه معروف است.¹ - **پسر «رکن‌الدین خورشاه»** که نامش **«شمس‌المسال‌الدین محمد»** بود، **به‌جه** عنوان «صوفی» مخفی شد و مخفیانه به فعالیت‌های خود ادامه داد. پس از وی، انشعابی رخ داد و اسماعیلیان نزاری، در دو فرقه **یهی** محمدشاهی و **قاسم قاسمشاهی** تقسیم شدند؛ محمدشاهی‌ها منقرض شدند و خوجه‌های آقاخانی امروز، **«قاسم شاهی»** اند.²

پس از **«قاسم قاسمشاه»**، امام یا پیشوای دینی جنبش نزاری و جانشینان حسن صباح و خداوندان قلعه **یهی** الموت **به‌عنوان** «شاه» نامیده می‌شدند و بعدها **به‌جه** عنوان آقاخان معروف شدند. **ظاهر آگویا** لقب آقاخان پس از استقرار رهبری در هند رواج یافت. همچنانکه مرکز اسماعیلیان مستعلیه (بوهرة) پیش از ورود به هند، یمن بود، مرکز اسماعیلیان نزاری (خوجه آقاخانی)، پیش از ورود به هند، ایران بوده. نخستین داعیان و

¹ - Brown: Literary History of Persia II, 453.

² - W.Ivanow: A Forgotten Sect Of Ismailis JRAS, 1937.

مبلغان خوجه، از ایران به هند آمدند و در سال 1843 میلادی 1843 م، خود امام فرقه - یعنی آقاخان اول - به هند مهاجرت کرد.

مرکز تجمع خوجه‌های اسماعیلی در هند، منطقه گجرات، بمبئی - کاتیاوار (Kathiawar) - و سند و پنجاب (در پاکستان) است. در کراچی تعداد زیادی از خوجه‌های آقاخانی حضور دارند. در هند مرکز خوجه و بوهرة هر دو فرقه، در بمبئی است.

نخستین مبلغ (پاداعی در اصطلاحات اسماعیلیان) خوجه‌ها در هند، «نورالدین» یا «نورشاه» بود و در گذشته آنان در هند به نام «نورپرستان» و یا «نورست» معروف بودند. و در میان هندوها به نام «نورست گورو» معروف شدند. گفته می‌شود، در قرن دوازدهم، وی را از قلعه‌ی الموت به هند اعزام کردند. او در گجرات به تبلیغ پرداخت. نخست به شهر پتان (Patan) که پایتخت گجرات بود، وارد شد، سپس برای مدتی به ایران بازگشت. پس از بازگشت از ایران، منطقه‌ی «نوساری» را در گجرات کانون فعالیت خود ساخت کرد. او بسیاری از طبقات پایین هندو (نظیر قوم دکارهار و کولی) را به مذهب اسماعیلی جلب کرد.

در طبقات ناصری نوشته شده است که پیروان نورالدین، چنان نیرومند شدند که حتی در غرب و شمال هند نیز فعالیت خود را توسعه دادند. طبقات ناصری در ضمن ماجراهای دوره‌ی «سلطانه رضیه» می‌گوید، که ملاحده و قرامطه به سوی دهلی و شهرهای دیگر شمال هند یورش بردند و درگیری فرقه‌فرقه‌های میان آنان و سنی‌ها ایجاد شد؛ رهبر آنان «مولانا نورترک» بوده. هزاران تن به دست وی بیعت کردند. صاحب طبقات ناصری، «مولانا نورترک» را متهم می‌کند که «اهل

سنت را ناصبی می‌نامیده و مردم را بر علیه علمای شافعی و حنفی تحریک می‌کرده است.¹

پیروان «مولانا نور ترک» در مسجد جامع دهلی به کشتار سنی‌ها پرداختند و بعداً سنی‌ها بسیج شده و به کشتار اسماعیلیان پرداختند.¹

از گزارشات طبقات ناصری، این نیز برمی‌آید که مولانا نور ترک عارف صاحب کرامات و درویش بوده² و از همین روی، مردم نسبت به وی ارادت پیدا می‌کرده‌اند. ظاهر آگویا «سلطان رضیه» نیز در زمره هواداران و ارادتمندان وی درآمده بود.³ اما وقتی ملکه از بیت‌المال برای او وجوهی فرستاد، «مولانا نور ترک» با چوب بر آن زد و گفت: این چیست؟³ بردار! نیازی نیست. ممکن است این «نور ترک» همان نور است گورو یا «نورالدین» باشد که از قلعه الموت برای توسعه مکتب اسماعیلی به هند اعزام شده بود. خواجه نظام‌نظام‌الدین اولیا، درباره «مولانا ترک» نظر مساعد داشته و در کتاب «فوائد/الفوائد» از وی تمجید نموده‌کرده است. از اظهارات وی، ماهیت شیعی مولانا نور ترک نیز آشکار می‌گردد.⁴ مثلاً برای مثال، از وی نقل شده است: از نور ترک پرسیده شد: «ناجی (نجات‌بخش) یا فاسق» و مرجی (امیدوار) چه کسانی‌اند. گفت: مقصود از ناجی رافضی (شیعه) و مقصود از «مرجی کسانی‌اند که به رحمت خداوند امیدوارند»⁴.

مولانا نور ترک همان «نورست گورو» می‌باشد است که نخستین داعی (مبلغ و پیشوای) خوجه‌ها در هند بود. ظاهر آگویا او در نظر داشت نظیر مصر، در هند نیز

¹⁻³ سراج: طبقات ناصری؛ ص 189.

²⁻⁴ خواجه نظام‌نظام‌الدین اولیا: فوائد/الفوائد، ص 198.

³⁻⁵ طبقات ناصری، ص 203.

⁴⁻⁶ خواجه نظام‌الدین اولیا: فوائد/الفوائد؛ ص 198 - 199.

حکومت اسماعیلیان را برقرار **سازد کند**، اما تلاش وی با شکست مواجه شد.

دومین شخصیت دینی مهمّ خوجه‌ها در هند، «**شاه شمس سبزواری**» است. آرامگاه وی در شهر مولتان، زیارتگاه مردم است. او از شهر سبزوار به هند آمد. او را از عرفا و **از** صاحبان کرامت می‌دانند. برحسب «**بلاغ‌المبین**» که متن تاریخی معتبر خوجه‌ها است، «**شاه شمس سبزواری**» در سال 1356 **میلادی** درگذشت.¹

پیر صدرالدین:

سومین عالم، فقیه و پیشوای خوجه‌ها، «**پیر صدرالدین**» است. او عقاید و احکام اسماعیلیان نزاری را بر حسب شرایط هند ترتیب داد.

او از خراسان به پاکستان آمد و **مقبره مقبره‌ها**ش در شهر «**باوال پور**» در پاکستان قرار دارد. آقاخان‌ها می‌گویند، **پیر صدرالدین به‌جه‌عنوان** نماینده «شاه اسلام‌شاه» امام اسماعیلیان، به هند اعزام شد. تلاش‌های پیگیر وی موجب شد، عقاید و مرام اسماعیلی در میان هندوها توسعه یابد. او سه **مجمع** «نو اسماعیلیان» را در پنجاب (به رهبری شام درس لاهوری) و **در کشمیر** (به رهبری تولسی داس) و **در همچنین** ایالت سند (به رهبری موکی تریکم) ایجاد کرد. این گروه‌ها، مشتمل بر نو مسلمانان بود که بعدها «خوجه» نامیده شدند. برحسب اخبار و روایات اسماعیلیان، «**پیر صدرالدین**» در سال 700 **هجری قمری**، در شهر سبزوار متولد شده و در سال 1318 **میلادی** درگذشت. **پیر صدرالدین، وی** از سادات حسینی بود.²

¹ 2-7. **البلاغ‌المبین**؛ ص 92.

² Bhawalpur Gazetteer، P.43.

پیر صدرالدین را می‌توان **بنیان‌گذار بنیان‌گذار** حریان خوجه در هند و **توسعه‌توسعه** دهندۀ اصلی مذهب اسماعیلی در هند دانست که در اولاد وی، علما و فقها و عرفای بزرگ ظاهر شدند و در منطقه **پنجاب** او را «جدّ اولیاء» می‌نامند و گفته می‌شود، هشتاد و شش تن از اولیاء در اولاد وی بودند. از جمله آنان، فرزندش «پیر کبیر/الدین» است. او نیز از مبلغان بزرگ اسماعیلی در هند بوده.

روش پیر صدرالدین و مذهب نزاری اسماعیلی در هند آن بود که با اکثریت هندو روابط نزدیک برقرار کنند، حتی اسامی آنان هندوئیستی **استیود**. برخی عقاید و مراسم هندوها را نیز اقتباس می‌کردند.

به عنوان پیرای نمونه، یک کتاب به نام «ده/وتار»¹ است که در **این کتاب**، پیامبر اسلام را با خدای هندوها «برهما»، حضرت علی را با خدای دیگر، «ویشنو» و حضرت آدم را با «شیوا» یکی دانسته است. ممکن است این روش، تاکتیکی باشد که به کمک اینگونه وسایل، پیر صدرالدین و اولاد وی، مرام **فرقه‌ی** نزاری اسماعیلی را در هند توسعه دادند. از جمله فرزندان پیر صدرالدین که همه از علما و فقهای اسماعیلی بودند، **حسن کبیر الدین**، **ظهیر الدین**، **غیاث الدین**، **رکن الدین** و **تاج الدین** (خواجه شاه طریل) بودند. از نظر جایگاه علمی و فقهی و کارهای تبلیغاتی، ممتازترین اینان، «سید کبیر الدین حسن» بوده که در سال 1490 میلادی درگذشت. او نیز، بسیاری از هندوها را در ایالت سند مسلمان کرد. زیارتگاه «پیر کبیر/الدین» در شهر «اچه» (در پاکستان) قرار دارد.

او احکام فقهی و عقاید خوجه‌ها را در کتابی به نام «گانان» ترتیب داد. برخی پژوهشگران، این کتاب را اثر

¹ 9-2. «اوتار» اصطلاح هندوها درباره تجلی خداوند است.

پیر صدرالدین می‌دانند. «عبدالحق محدّث»، فقیه و محدّث بزرگ، درباره «پیر کبیر الدین» می‌نویسد: «سید کبیر الدین حسن (رحمة الله رحمة الله علیه) سیاحت بسیار کرد و بعد از آن، در «چه» سکونت کرد. گویند از وی خوارق عادت به وجود می‌آمد و از شهره خوارق او را اخراج کفار بود از کفر به سوی اسلام و هیچ کافر را بعد از عرض کردن او اسلام را بر وی طاقت نماندی و در قبول، بی اختیار شدی»¹. **ظاهر آگویا** در آن زمان، میان شیعیان اسماعیلی و شیعیان اثناعشری (امامیه)، گونه‌ای آمیزش بوده و مرزها روشن نبوده است. **مولوی حفیظ حفیظ الرحمن** در «تاریخ اوج» نوشته است: «خود اسماعیلی بوده اما مذهب اولاد وی اثناعشری است خوجه‌های منطقه **اوج**، اینک عمدتاً **اثناعشری** **اثناعشریان**د و از روی تقیه، خود را از صوفیه **سهروردی** قلمداد می‌کنند».

مرکز فعالیت‌های علمی، فقهی و تبلیغی اسماعیلیان و خوجه‌ها در آغاز، منطقه **اوج** در پنجاب و سند بود. **اما** وقتی در دوره **حکومت فیروز تغلق** علما و فقها و درویش متعصب سنی، نظیر «مخدوم سرخیوش بخاری»، «مخدوم جهانیان» و «سید راجو قنال»، این منطقه را کانون فعالیت‌های ضد شیعی **ساختند کردند**، خوجه‌های اسماعیلی به سوی ایالت گجرات و غرب هند (بمبئی) روی آوردند و از آن پس، این منطقه، مرکز فعالیت‌های آنان **گردید شد**.

در قرن شانزدهم، شخصیت‌های سنی **فوق الذکر مذکور** و مریدان بعدی آنان، تلاش تبلیغی پیگیری به راه انداختند و خوجه‌های این منطقه، سنی مسلک شدند. در این زمان، عالم و فقیه و مبلغ خوجه‌های اسماعیلی «**خواجه دود**» به عنوان پیشوای اسماعیلیان نزاری

¹ 10-11. شاه عبدالحق محدّث: **اخبار/الأخبار**، ص 213.

ایران، شهر «کاتیاوار» گجرات را به‌ی‌خصوص مرکز خوجه‌ها درآورد. اینکانون، اکثریت بیشتر خوجه‌های آقاخانی و نیز خوجه‌های شیعه‌ی امامیه در سراسر جهان، گجراتی‌گجراتی‌الأصل بوده‌هستند و زبان مادری آنان گجراتی است. «پیر/دود»، در سال 1594 میلادی م. درگذشت.¹

پس از «پیر/دود»، فرزند وی «پیر صادق»، به رهبری فقهی و مذهبی خوجه‌های اسماعیلی رسید. از آن پس، نماینده آقاخان در هند به جای «پیر»، «وکیل» نامیده شد و در سال 1845 میلادی-1845 م خود آقاخان از ایران به سوی هند مهاجرت نمود کرد. از آن پس، رهبری فرقه‌ی خوجه اسماعیلی، در هند مستقر شد. فقه آقاخانی، همانند معارف دیگر این مسلک، پیرو مذاهب دیگر سنی است. خفیکاری دینی، از زمان باطنیه و حسن صباح، روش اصلی اسماعیلیان نزاری است.

مذهب بوهره‌های اسماعیلی:

دومین مسلک اسماعیلی که در هند رواج دارد، بوهره‌ها «بواهر» ند و پیشوای دینی آنان که «سیدنا» نامیده می‌شود، در شهر بمبئی مستقر است.

بوهره‌ها دنباله‌دنبال‌هرو مذهب «مستعلیه» اسماعیلیان می‌باشند هستند. اکثریت بیشتر بوهره‌ها سنی هستند و در بین آنان، وهندوها نیز دیده می‌شوند. این امر، نشان می‌دهد که «بوهره»، قومی از هندوان محلی بوده‌اند که به‌وسیله مبلغان اسماعیلی مستعلیه مسلمان شده و به صورت پیروان «سیدنا» درآمدند شدند. بوهره‌ها، عموماً بازاری و تاجر و یا از صاحبان صنایع سبک‌ند. کمتر بوهره‌ای به استخدام دولتی درمی‌آید؛ آنها بلکه تجارت را ترجیح می‌دهند. شهرهای «سورت»، «احمدآباد» و «بمبئی» مراکز اصلی بوهره‌هایند بوهره‌ها هستند؛ البته

¹ -Bombay Gazetteer. Vol IX POT II

آنان در مناطق مختلف هند و در سراسر جهان، حضور دارند.

رهبر و پیشوای فرقه که «داعی مطلق» و با احترام به لقب «سیدنا» نامیده می‌شود، به مثابه امام زنده و حاضر است. نخستین عالم و فقیه بزرگ بوهره/حمدبن عبدالله بود که مرقد وی در نواحی بمبئی، زیارتگاه فرقه است. رهبران فرقه در هند از یمن آمدند و مرکز مستعلیان در یمن بود؛ اما از قرن شانزدهم به بعد کانون اصلی فعالیت آنان، منطقه **گجرات** در هند **گردید**.

نخست رهبران اسماعیلیان مستعلی، خلفای فاطمی در مصر بودند. پس از ترور خلیفه «**امر بالله**» در سال 524 هـ ق / 1131 م، این فرقه معتقد شد که فرزند خردسال وی - طیب - غایب **گردیده شده است** و دوره **یه** غیبت شروع شده **است**. در این دوره پیشوای فرقه، «داعی» نامیده شد.

نخستین داعی، «ضعیف بن موسی» بود. هر داعی، مرجعیت دینی را به داعی بعدی **می سپرد** که عموماً فرزندان ارشد بودند **می سپرد**. پس از درگذشت بیست و ششمین «داعی» - داود بن **عجب عجب شاه** - این مذهب در دو فرقه منشعب شد. اسماعیلیان مستعلیه در هند از «**داود بن قطب شاه**» حمایت کردند و از این رو، «بوهره داودی» نامیده شدند و مستعلیان یمن از «**سلیمان بن حسن**» طرفداری کردند و «سلیمانی» نامیده شدند.

مذهب بواهر در حال حاضر:

تعداد بوهره‌ها در هند، بیش از چند میلیون نیست، اما آنان از نظر ثروت و دینداری بسیار **برجسته برجسته**اند. بوهره‌ها تشکیلات دینی بسیار نیرومندی دارند که در رأس آن «**سیدنا ملا صاحب**» یا رهبر و پیشوای دینی است. پیشوای قبلی آنان، «**سیدنا طاهر سیف سیف**»

الدین» و پیشوای فعلی، «سیدنا برهان الدین» است که پیش از نود سال عمر دارد و در بمبئی مستقر است. اکثر پیشتر بوهره‌ها، تاجر و بازرگانانند و پایبند شرع می‌باشند هستند. آنان عموماً ریش می‌گذارند، کلاه مخصوص بر سر دارند و برای انجام وظایف دینی (نماز و روزه و زکات) بسیار جدی‌اند. اکثر آنها پیشتر برای زیارت به کربلا و نجف می‌روند، حتی ضریح طلایی در نجف و کربلا، اهدای «سیدنا طاهر سیف الدین»، – رهبر سابق این فرقه – است.

چون اکثریت پیشتر بوهره‌ها به طبقه بازاریان هندو تعلق داشته‌اند و مسلمان شده‌اند، برخی مراسم هندویی نیز در میان آنان مرسوم است. از نظر فقهی، فقه بواهر به فقه جعفری و شافعی نزدیک‌تر است. آنان معتقد به جمع میان دو نماز بوده معتقدند و نماز را در سه نوبت (نماز صبح، ظهرین، مغربین) می‌خوانند.

انها نماز جمعه را فرادی به جماعت نمی‌خوانند و معتقد به نجاست کفار اعتقاد دارند و به جای خمس مالیات خاصی (یک ربع) به پیشوای دینی می‌دهند. از نظر شریعت، بوهره‌ها برای احکام فقه ارج می‌نهند. در میان بوهره‌ها، معارف و علوم اسلامی رواج دارد. در نزدیکی شهر بمبئی، مدارس و حوزه‌های بزرگ علمی بوهره‌ها به ریاست پیشوا و امام آنان «سیدنا ملا برهان برهان الدین» دایر است. از جمله مراکز بزرگ علمی و فقهی آنان، حوزه «ملا طاهر سیف الدین» است.

در گذشته و حال، از جمله منابع اصلی فقه اسماعیلی، کتاب «دعائم الدین» بوده است. این کتاب، در چندین جلد است و کتاب مرجع بوده است؛ اما بدان سبب که اسماعیلیان، «باطنی» اند و معارف خود را نشر

نمی‌دهند؛ اطلاعات زیادی دربارهٔ متون فقهی بوهره و خوجه‌ها وجود ندارد.

برخلاف بوهره، «خوجه‌های اسماعیلی» اند که آقاخان‌ی نیز نامیده می‌شوند و پیشوای آنان آقاخان است. آقاخان اوّل ایرانی بوده و منصّب امامت نسل پس از نسل در دودمان وی حفظ شده است. آقاخان را فرقه‌ی خوجه اسماعیلی آقاخان را، نه تنها امام، بلکه شارع و مظهر خدا نیز می‌داند. از این رو، او حق دارد احکام شریعت را نسخ، فسخ یا اصلاح نماید. در نتیجه، هواداران و پیروان آقاخان حتی نماز و روزه را نیز ندارند که از احکام ضروری اسلام می‌باشند است. نیز ندارند و شریعت تازه‌ای ایجاد نموده‌اند کرده‌اند. دربارهٔ مورد مسلمانان بودن خوجه‌های پیرو آقاخان تردید است؛ اما جای تعجب است، کسانی که فرقه‌ی قادیانی را غیر مسلمان (در پاکستان) اعلام کردند، آقاخان را به به‌عنوان رهبر مسلمانان قبول داشته‌اند.

مذهب فقهی - عقیدتی مهدویه

در اواخر قرن پانزدهم میلادی، مذهب مهدویه در هند ظهور کرد. این مذهب در قرن شانزدهم این مذهب، بسیار نیرومند بوده بودند و بسیاری از علما و فقها به این فرقه تعلق داشتند؛ اما پس از سرکوب فرقه از زمان «جهانگیر» تا «اورنگ‌زیب» و جنبش ضدّیت با این مذهب، به وسیله‌ی شیخ علی متقی و شیخ احمد سرهندي، مذهب مهدویه رو به افول گذاشت؛ البتّه هنوز در گجرات و حیدرآباد، مذهب فقهی - کلامی مهدویه وجود دارد. گفتنی است، یکی از بزرگ‌ترین خطیبان هند جدید، «بهادر یار جنگ» در شهر حیدرآباد، به این مذهب تعلق داشت.

بنیانگذار فرقه، یک عالم پاکبازی به نام «سید محمد جونپوری» بود. شهر «جونپور» در شمال هند پس از

حملة تیمور به دهلی و غارت شهر، به-بھصورت یک مرکز بزرگ علمی در-آمده. شاهان جونپور یک قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شده‌اند. در این شرایط، سید-سید محمد جونپوری ظهور کرد.

سید محمد جونپوری وی که از سادات و اولاد امام موسی کاظم (علیه السلام) بود، در سال 1443 میلادی 1443 م، در دور-یه زمامداری سلطان محمود شرقی در شهر جونپور متولد شد. او تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در همین شهر دنبال کرد. در آن زمان، در شهر جونپور، یک حوز-یه فقهی دایر بود و سید محمد از فقها و محدثان معروف آن دوره، فقه و حدیث و تفسیر را فرا گرفت. او علم کلام و علوم عقلی را نیز فرا گرفت-اموخت. هواداران وی، کرامات را به او نسبت می‌دهند¹ و می‌گویند در چهار سالگی از شیخ دانیال اجازه گرفت-؛ اما اگر از این گزافه‌گویی‌های پیروان متعصب بگذریم، باز هم از منابع برمی‌آید که سید محمد، از علمای پاکباز و متقی زمان خود بود که بخصوص در فقه تبخر علمی داشت.

او در چهل سالگی به سویی-منطقه-یه گجرات هجرت کرد. از آن پس، غرب و نیز جنوب هند به-بھصورت مراکز مذهب مهدوی در-آمدند.²

مورخ نامدار، «ملا عبد القادر بدایونی» که برای سید محمد جونپوری احترام قائل است می‌نویسد، که سید محمد در دور-یه زمامداری «سکندر لودی» (1489 - 1517) به گجرات رسید³. او تا این زمان، به-صورت آغازگر یک جنبش علمی تلقی می‌شده-و خود ادعای مهدویت ننموده-نمیکرد؛ اما معتقدان وی او را «مهدوی

¹ 12-1 رجوع شود: سیرت مهدی موعود؛ ص 23.

² 13-21 سید گلاب میان تاریخ پالن پور-دهلی 1912-ص 18.

³ 14-32 بدایونی؛ نجاه-نجاه‌الراشد، علی گره ص 37.

موعود» می دانسته اند. **ظاهر آگویا** بعدها او خود نیز ادعا کرد.

مولانا ابوالکلام آزاد، ادعای مهدویت را ناشی از بحران اجتماعی – سیاسی هند پیش از دوره **یهی** اکبر می داند¹. اما مورخ معاصر **سید طهر عباس رضوی**، خاطر نشان می سازد **می کند** که این دوره، دوره **یهی عدم ثبات** نبوده نیست و یا حاکمیت «سکندر لودی»، ثبات سیاسی به وجود آمده و از نظر اقتصادی نیز شکوفایی وجود داشته است.²

در گجرات، سید محمد جونپوری، حوزه **یهی** درس بزرگی دایر کرد. از جمله شاگردان برجسته **یهی** وی، «**ملک گوهر بدر العارفین**» و «**ملک برهان پرهان الدین**» بودند که در منطقه گجرات به **یهی** عنوان علما و عرفای برجسته هنوز هم از احترام برخوردارند.

در گجرات و منطقه **یهی** دکن با حضور علما و فقهای سنی، مجالس بحث و مناظره برگزار کرد و جنجال شدیدی ایجاد گردید. فقهای نظیر ملا معین الدین، با دیدگاه کلامی و فقهی وی به شدت مخالفت ورزیدند. **سید سید محمد** به سند و پنجاب نیز رفت. او در نظر داشت، به خراسان سفر کند و از طریق قندهار و هرات، راهی خراسان شود.

سید سید محمد جونپوری، ادعا نبوت و رسالت نداشت؛ البته اعلام می کرد به وی رسالت داده شده بود تا اسلام اصیل را احیا کند.

او شریعت را با طریقت و فقه را با عرفان می آمیخت و بر انجام احکام فقهی بسیار تأکید می ورزید. در کنار آن، (نظیر عرفا و حلقه های صوفیه) روش «ذکر» زیاد به کار می گرفت. «ذکر دائم» و «ذکر کثیر» از جمله وظایفی است که هواداران مذهب مهدوی باید آن را

¹ 1513- مولانا ابوالکلام آزاد، تذکره، ص 45.

² A.A.Rizvi: Muslim Revivalist Movement p 82

انجام دهند. مقصود از «ذکر» تنها ورد و تکرار اسامی خدا نیست، بلکه غرق غرق شدن در یاد الهی است. حتی نمازهای واجب یومیه، باید در این حالت برگزار شوند.¹ دومین ویژگی نظام فکری سید محمد جونیوری، نظریه وی بود که برای درک و فهم دین و قرآن، ایمان کافی است و مقدمات عقلانی و علمی (مثلی نحو و صرف و منطق) لازم نیستند؛ بلکه اینگونه علوم، پرده‌هایی در رسیدن به اسرار و رموز دین و معرفت قرآن و وسیله‌ی تورم نفس می‌باشند هستند.

سید محمد جونیوری معتقد بود، که «امّی» بودن، شرط لازم برای آگاهی «دینی» و «باطنی» است و «علوم ظاهر» مانع مشاهده حق می‌باشند هستند.

در عین حال، در مذهب مهدویه بر تحصیل علم فقه، حدیث و تفسیر تأکید بوده‌شده است. در میان شاگردان سید محمد جونیوری نیز در دوره‌ی بعد تاریخ مذهب مهدوی، بسیاری علما و فقها، قد علم کردند که از آن جمله-جمله‌اند: ملک ناصرالدین، «بندگی میان شاه-شاه» نعمت»، و م «یان عبدالملک سجاوندي» معروف به عالم «بالله» بندگی میان «شیخ عبدالرشید»، «شیخ صدرالدین» و «میان ابوبکر» مراکز و حوزه‌های مهدویه که «دائر» نامیده می‌شوند، هنوز در حیدرآباد و گجرات فعالاند. در حال حاضر، در هند، بین حنفی‌ها دو جریان وجود دارند که به نام جریان «دیوندي»‌ها و جریان «بریلوي»‌ها شناخته می‌شوند. شافعی‌ها در ایالت کرالا وجود دارند که مرکز آن باتکال (Bhatkal) است؛ در ایالت، شیعیان وجود دارند که مرکز آن، شهر لکهنو است؛ مرکز بوهره‌ها، در بمبئی است؛ اضافه بر آن، یک مذهب مخالف تقلید (نظیر اخباری‌ها در تاریخ شیعه وجود دارد که به «اهل حدیث» یا سلیقه معروفاند.

¹ 17-1. نقلیات روایت شماره 19، 69، 99.

در این بخش آخر کتاب، به بررسی این مذاهب کنونی⁷ و دیدگاه‌های فقهی هر یک در هند می‌پردازیم.

مذهب دیوبندی

و حوزه علمیه «دیوبند»

پس از آنکه شاه ولی‌ولیا^۱، نگرش دینی علمای سنی را عوض کرد تغییر داد، به جای تأکید بر صرف و نحو و علوم عقلی، بر حدیث و تفسیر، تأکید بیشتری صورت گرفتید. در همان زمان، سرسید و رفقای وی، ضرورت ایجاد مدارس و دانشگاه‌های نوین را مورد تأکید قرار داده‌کردند.

در نتیجه تأثیر این دو عامل، برخی علما که متأثر از خط فکری شاه ولی‌الله بودند، حوزه علمیه دیوبند را تأسیس کردند که در دوره جدید، بزرگ‌ترین مرکز پژوهش و تدریس فقه اهل سنت در هند بوده است. در حال حاضر، مسلمانان هند (سنی‌ها) را به‌طور کلی، در دو گروه «دیوبندی» و «بریلوی» تقسیم می‌کنند. بریلوی‌ها، پیرو امام احمد رضا خان بریلوی هستند. آنان مخالف وهاب‌گرایانند و معتقد به شفاعت و توسل انبیاء و اولیا اعتقاد دارند. همچنین، دارای گرایش عرفانی و ولای اهل بیت (ع) می‌باشند دارند، مسائل فقهی آنان نیز (چنانکه شرح خواهیم داد) با وهابی‌ها و دیوبندی‌ها متفاوت است.

در مقابل، فرقه و مذهب دیوبندی است. «دیوبندی» به کسانی گفته می‌شود که معتقد به وهاب‌گرای هندی معتقد هستند و وهاب‌گرای هندی، در واقع همان خط شیخ احمد سرهندی و شاه ولی‌الله است که بعدها سید احمد بریلوی و شاه اسماعیل شهید آن را ادامه دادند. امروز بسیاری از مدارس و حوزه‌های علمیه از جمله «دیوبند» و «ندوه»، در دست هواداران این خط می‌باشند است. نظیر وهابی‌ها، اینان نسبت به شرك و بدعت و شفاعت و توسل و غیره بسیار وسواس دارند. به‌طور عموم، با شیعه ضدیت به‌شیعه دارند. (اما در این گروه جریانات

مختلف است: برخی شیعه را کافر و واجب‌القتل می‌دانند و برخی با شیعه چندان ضدیتی ندارند).

میان علمای حوزه‌ی «ندوة العلماء» (در لکهنو) و حوزه دیوبند نیز رقابت و اختلافاتی **هست وجود دارد**، اما در بینش کلی این دو گروه با هم یکی‌اند.

بنیانگذاران حوزه‌ی دیوبند، دو فقیه و عالم اهل سنت، «مولانا رشیدالدین گانگوهی» و «مولانا قاسم نیونانوی» بود. «مولانا رشیدالدین دهلوی» شاه عبدالعزیز، فرزند شاه ولی‌ولیاالله بود. او **دارای** برخی شاگردان برجسته **بود داشت**؛ از جمله «مولانا مملوک علی نانوتوی» **بود** **او که** مدرّس کالج دهلی بود. از آن جمله شاگردان وی **سر سید احمد خان**، مولانا قاسم خان بانی دارالعلوم دیوبند و **مولانا رشید گانگوهی** – سرپرست دارالعلوم دیوبند بودند. **بدین بدینسان**، بنیان‌گذاران اصلی حوزه‌ی دیوبند، از شاگردان مکتب شاه ولی‌الله و هر دو، از مریدان «حاجی امدادالله» بودند که خلیفه روحانی شاه محمد اسحاق، نوه‌ی شاه ولی‌ولی‌الله بود. **بدین بدینسان**، اینان علوم ظاهری و باطنی هر دو را از سلسله شاه ولی‌ولیاالله کسب کردند.

مولانا «محمد قاسم نانوتوی» در سال 1248 هـ. ق متولد شد. **و از مولانا مملوک علی نانوتوی**، درس فرا گرفت. وقتی متوجه شد در شهرک دیوبند در منطقه‌ی «سهارانپور»، مدرسه‌ای تأسیس شده **است**، به آنجا رفت و مدیریت را به دست گرفت.

مولانا قاسم، **نه تنها افزون بر اینکه** مدرس خوبی بود، بلکه یک مناظر و سخنران نیز بود و با میسیونرهای مسیحی و رهبران افراطی هندو، نظیر «دایاناند سارسوتی» رهبر «آریا سماج»، مناظراتی داشت؛ اما به **خاطر دلیل** این مناظره‌ها و فعالیت در مدیریت دارالعلوم، نتوانست آثاری در علم فقه بجا گذارد. مولانا

قاسم، در پنجاه سالگی در سال 1297 هجری قمری درگذشت.

مولانا محمد قاسم نانوتوی، در اصل مؤسس و بنیان‌گذار مدرسه‌ی دیوبند بوده؛ اما آن را چنان توسعه داد که بعدها مدرسه‌ی دیوبند به نام مدرسه‌ی «قاسم قاسمالعلوم» معروف شد. او قانون اساسی مدرسه را تدوین کرد.

آغاز مدرسه‌ی دیوبند در سال 1867، ده سال پس از سرکوب قیام سراسری هندیان بر علیه انگلیسی‌ها صورت گرفت. بنیانگذار بنیان‌گذار مدرسه‌ی کوچک دیوبند، مولوی «فضل الرحمان»، و نخستین مدرّس، محمد محمود بوده؛ اما مولانا قاسم، این مدرسه‌ی کوچک را تبدیل به یک دارالعلوم تبدیل نمود که بعدها به صورت بزرگ‌ترین حوزه‌ی علمی اهل سنت درآمد. دارالعلوم دیوبند، دارای چهار مدیر اصلی است که عبارتند از:

1. سرپرست؛
2. مهمم؛
3. صدر مدرسان؛
4. مفتی.

اینان، چهار مسئول اصلی حوزه‌ی دیوبند می‌باشند.

نخستین سرپرست، مولانا محمد قاسم نانوتوی بود که پس از درگذشت وی، مولانا رشید الدین گانگوهی، سرپرست برگزیده شد. سرپرستان بعدی عبارت بودند از: مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا محمود الحسن، مولانا اشرف علی نانوتوی. نخستین صدر مدرّس، مولانا محمد یعقوب بوده. پس از وی، مولانا رشید احمد گانگوهی، سپس، مولانا محمود الحسن و مولانا انور شاه کاشمیری به عنوان صدر مدرّس منصوب شدند.

مهتمم و مفتي ديوبند نیز از علمای برجسته بودند. در اواخر، مولانا قاري محمد طيب، اين سمت را **عهده دار بودير عهده داشت** و در حال حاضر، فرزندش مولانا سالم قاسمي مهمتم دارالعلوم ديوبند **مي باشد است**.

ویژگی‌های جریان فقهی - کلامی دیوبند:

ویژگی‌های عقیدتی کلامی و فقهی جریان دیوبند کدام **کداماند؟** در پاسخ، باید گفت: جریان دیوبند، **دنیاله دنیاله** و جریانی است که در جاهای دیگر، به اصطلاح وهابیت می‌فهمیم. با این تفاوت که وهابی‌ها پیرو مکتب فقهی امام **احمد بن احمد بن حنبل** هستند؛ اما جریان دیوبندی پیرو مکتب فقهی حنفی (پیروان ابوحنیفه) **مي باشند هستند**. از نظر عقیدتی - کلامی، جریان دیوبندی، ویژگی‌های زیر را دارد:

1. تکیه بر اصل توحید، به گونه‌ای که هرگونه شفاعت، توسل به اولیاء و ائمه و حتی پیامبران را نفی می‌کند.

2. در نگرش دیوبندی حضرت محمد (ﷺ) یک انسان عادی است که خداوند او را **بمجه عنوان منزلت** پیامبر برگزیده **است**. در زندگی شخصی، او همانند مسلمانان و مؤمنان دیگر است. علم غیب و کرامات، اگر نفی نشود، دست کم گرفته می‌شود.

3. جریان دیوبندی با «ولاء» و محبت و ارادت نسبت به پیامبر و ائمه مخالف است و آن را شرک می‌داند. بعد از مولانا قاسم نانوتوی و مولانا رشید احمد گانگوهی، سومین فقیه و عالم برجسته‌ای که زمام دیوبند را در دست داشت، مولانا «محمود الحسن» بود. او به نام «شیخ

الهند» معروف است و از جمله رهبران دینی و علمای بنام هند در دوره‌ی خود بود.

«مولانا محمود/الحسن»، در سال 1851 میلادی 1851 م متولد شد. در سال 1888 میلادی م به عنوان صدر مدرسین منصوب گردید و سی و سه سال تمام، این مسئولیت را برعهده داشت.

محمود/الحسن، نه تنها عالمی بانفوذ، که یک رهبر سیاسی و اجتماعی مسلمانان نیز بود. او در مبارزات بر علیه انگلیس‌ها نقش داشت. حتی برای مدتی، از هند تبعید شده شد و به حجاز مسافرت نمود کرد.

در زمان رهبری محمود/الحسن، فاصله میان حوزه‌ی دیوبند و دانشگاه علیگر کم شد. شاید علت آن باشد که شیخ الهند - محمودالحسن - معتدل تر بود و علت دیگر آن بود که دانشکده‌ی الهیات دانشگاه علیگره (که در آن زمان، هنوز کالج بود)، در دست فارغ التحصیلان دیوبند بود. از نظر سیاسی، محمود/الحسن، سازمان «الأنصار» را به رهبری شاگرد خود، «عبیدالله سندی» تأسیس کرد. عبیدالله سندی، سخنرانی چیره دست بوده و از نظر مواضع سیاسی و روش، به طالبان امروز شبیه بود. لازم به تذکر است که گفتنی است، ملا عمر و طالبان افغانستان نیز، شاگردان مکتب دیوبند هستند.

آنان در بلوچستان و ایالت سرحد پاکستان، در مدارس «جمعیت العلماء» درس خواندند. سازمان جمعیت جمعیت العلماء را همچنان مدرسه بندری در کراچی، به وسیله‌ی علمای اداره می شود میگردند که «دیوبندی» و وابسته به جریان فکری عقیدتی دیوبند می باشند هستند.

اشرف علی تهانوی:

یکی از فقها و علمای بزرگ جریان دیوبند، مولانا اشرف علی تھانوی بود. مولانا اشرف علی، در سال 1863 در ایالت مظفرنگر در شمال هند متولد شد. دروس مقدماتی را در شهرک خود فرا گرفت؛ سپس به حوزه دیوبند وارد شد و سال‌ها از استادان اولیه دیوبند، درس فرا گرفت. آموخت؛ از جمله استادان وی، مولانا «یعقوب نانوتوی» و مولانا «محمود الحسن» بودند؛ اما بیش از آنان، تحت تأثیر عارف نقشبندی و ... «حاجی امدادالله» قرار گرفت. او در حجاز، در محضر مرشد خود بود. مولانا اشرف اشرف علی تھانوی، بدینسان، نه تنها یک فقیه و عالم بزرگ که یک عارف نیز بود. در آثار وی، نظیر شاه ولی ولی‌الله، در آثار وی، امتزاج شریعت و طریقت دیده می‌شود.

پس از تکمیل دروس عالی از دیوبند، مولانا اشرف علی، در مدرسه هیئ «فیض عالم» در شهر «کانپور» را عهده داشت. در همین حال، کتاب و آثار وی در زمینه فقه و حدیث و اخلاق منتشر شد و آوازه وی، به همه جا رسید. او مقبول‌ترین و رایج‌ترین ترجمه قرآن کریم را به زبان اردو منتشر کرد که در هند و پاکستان و بنگلادش در دست همه مسلمانان است. کتاب دیگر وی، «بهشتی زیور» - نظیر «مفاتیح الجنان» در ایران، در هر خانه‌ای وجود دارد. حتی هنگام ازدواج، این دو کتاب (بهشتی زیور و ترجمه قرآن)، به‌طور عموم، همراه دختر و جزو جهیزیه است.

مولانا حسن احمد مدنی:

از جمله علمای بزرگ حوزه دیوبند، مولانا «حسین احمد مدنی» بود که پس از شیخ الهند محمود الحسن، ریاست و مرجعیت این حوزه را در دست داشت. البته مولانا حسین احمد مدنی در دوره

بحرانی جنبش پاکستان و تجزیہیہ ہند، رہبری ... را در دست داشت. او نظیر مولانا ابوالکلام آزاد، از حزب کنگرہ و مہاتما گاندی حمایت کرد و چون اکثریت بیشتر مسلمانان، ہوادار حزب مسلم لیگ و محمد علی جناح بودند، از این نظر، مولانا حسین حسین احمد برای مدتی منزوی شد.

از جملہ فقہا و علمای بزرگ جریان دیوبند در این دورہ، علاوہ افزون بر مولانا اشرف علی تھانوی کہ در سال 1943 درگذشت، مولانا عبدالحق صاحب تفسیر حقانی - مولانا عبداللہ - رئیس دپارتمان الہیات علیگرہ - مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی کفایت اللہ و مولانا ثناء اللہ امرتسری بود.

پس از درگذشت مولانا حسین احمد مدنی، ریاست حوزہیہ دیوبند با قاری طیب بود. او سال سالہا زعیم حوزہ بود.

پس از درگذشت وی درون حوزہیہ مدیریت، حوزہیہ اختلافاتی رخ داد و مرجعیت جریانات دیوبند در ہند، دچار تفرقہ شد.

رہبر یکی از جناحہا، مولانا عتیق عتیق الرحمن عثمانی بود و رہبر جناح دوم مولانا اسعد مدنی فرزند حسین احمد مدنی؛ زعامت حوزہیہ دیوبند در حال حاضر، در دست مولانا «سالم قاسمی» است کہ فرزند قاری طیب، زعیم سابق حوزہ است؛ اما اینک کنون مولانا «سالم» نیز، بیش از ہشتاد سال عمر دارد.

علما و فقہای جریان دیوبندی در سراسر ہند و پاکستان و بنگلادش پراکنده اند و نفوذ این جریان در میان اہل سنت، بسیار توسعہ یافتہ حتی می توان

گفت، جریان غالب در میان فقهای سنی در هند، همین جریان دیوبند است.

دیوبندی‌ها، مخالف سلام و درود بر پیامبر **و یا** برگزاری جشن و غیره **می‌باشند هستند**. همین امر، میان آنان و فرقه **بریلوی** (که محور آنان ارادت به شخص پیامبر است) و مذهب شیعه (که محور آن، والای اهل بیت است) و نیز با صوفیه (که محور آنان، ارادت به اولیاء است)، اختلاف شدید ایجاد کرده **است**. «دیوبندی‌ها» نظیر وهابی‌ها، هر سه فرقه یاد شده را گمراه **دانسته‌میدانند و** محکوم می‌کنند.

4. جریان دیوبندی **به‌هیچ‌طور** عموم، **تشیع**

تشیعستیز است و با شیعیان ضدیت دارد. **اما** چون مشتمل بر طیف وسیعی است، برخی از آنان، چنان ضدیتی با شیعه (یا ایران) ندارند.

5. از نظر فقهی، جریان دیوبندی، پیرو فقه

حنفی است. علمای دیوبند و حوزه **دیوبند** در

توسعه و حفظ فقه حنفی بسیار کار **کرده‌کردند**؛

البته فرقه **بریلوی** که در دیدگاه‌های عقیدتی –

کلامی **بهشدت** مخالف جریان دیوبندی است، در

مسئله فقه به آن جریان، اشتراک دارد. هر

دو حنفی‌اند، **و حتی** در ارج‌گذاری به شخصیت

امام ابوحنیفه و مذهب حنفی، بریلوی‌ها از

دیوبندی‌ها نیز جلوترند. با **وجود این وجود**، در

هفت مورد، در میان مواضع فقهی دیوبندی و

بریلوی تفاوت وجود دارد که آن را توضیح خواهیم

داد.

جریان‌های سه‌سه‌گانه معاصر در میان اهل سنت (جریان وهابی در هند)

اهل سنت در شبه قاره هند، در سه فرقه عمده تقسیم شده‌اند. اینان، عبارت‌اند از:

1. دیوبندی‌ها؛
2. بریلوی‌ها؛
3. اهل حدیث.

«دیوبندی‌ها» به حوزه معروف «دیوبند» نسبت داده می‌شود. دیوبندی‌ها به‌طور کلی وهابی‌های هندی‌اند؛ البته اینان در خط محمد بن عبدالوهاب نجدی نیستند بلکه **ویه‌به‌طور عموم**، پیرو جریان شیخ احمد سرهندي و شاه ولي‌الله **می‌باشند هستند**. شیخ احمد سرهندي و شاه ولي‌الله هر دو متأثر از اندیشه/بن‌تیمیه **می‌باشند هستند**. شیخ عبدالوهاب بنیانگذار وهابی عربستان نیز متأثر از **بن‌تیمیه** است. از اینجا است که میان جریان دیوبندی یا وهابیگری هند و وهابیگری نجدی اشتراك ایجاد شده **است**. گذشته از آن، در نیم قرن اخیر، روابط میان جریان دیوبندی و ولي‌اللهی در هند و جریان وهابیگری در عربستان سعودی رابطه زنده فرهنگی و سازمانی ایجاد شده است. علمای دیوبند و ندوة العلماء، به‌طور دایم به عربستان دعوت شوند. بسیاری از فضلا، پس از تکمیل دروس در دیوبند یا ندوه، برای تحصیل **و یا دوره‌ی** تحقیقی به دانشگاه مدینه و مؤسسات آموزشی تحقیقی دیگر در عربستان مسافرت می‌کردند؛ **و** برخی استادان و معلمان، از عربستان برای تدریس در حوزه‌ی **دیوبند** یا ندوة العلماء دعوت می‌شده‌اند. علمای دیوبند و ندوه سالیانه چند بار به مناسبت‌های مختلف به عربستان دعوت می‌شوند. آنان

عضو موتمر و اکادمي اکادميهاي بالا در عربستان عربستان اند، علمای نظیر قاري خطیب رئیس فقیه حوزه دیوبند و ابوالحسن ندوي زعیم فقیه ندوة العلماء از جایزه‌های بالای عربستان مفتخر می‌شدند. بیش از آن حوزه‌های وهابیان هند، نظیر دیوبند و ندوة العلماء پول هنگفتی از عربستان دریافت می‌کرده. کتاب کتابهای علمای هند بوسیله جریان وهابی در کشورهای عرب ترجمه و انتشار می‌میافت و آثار علمای عربستان و عرب در هند ترجمه و انتشار می‌یافت منتشر میشد. بدینسان در نیم قرن گذشته میان جریان ولی‌اللهی و دیوبندی در هند و جریان وهابیکری نجدی رابطه زنده برقرار شد. جریان وهابیکری هندی باز در جریان مختلف تقسیم شد. از این جریانات فرعی وهابیکری هندی می‌توانیم به جریانات زیر اشاره کنیم:

1. ابوالاعلی مودودي پیرو می‌کنند. اینان ولو از نظر ایدیولوژیک مستقل‌اند؛ اما برخی ویژگی‌های فکری وهابیکری را دارند. از نظر مذهب فقهی، همه جریانات فوق حنفی‌اند و از مذهب وهابیکری هندی می‌توانیم به جریانات زیر اشاره کنیم:

1. جریان حوزه درسی دیوبند که فارغ التحصیلان آن اکثر ایشتر پسوند «قاسمی» بنام خود دارند.

2. جریان حوزه درسی ندوة العلماء در لکهنو، که فارغ‌التحصیلات آن عموماً پسوند «ندوي» به نام خود دارند.

3. جریان مدرسه اصلاح اعظم گره که فارغ التحصیلان آن پسوند «اعظمی» یا «اصلاحی» دارند.

4. جریان سازماندهی «تبلیغی جماعت» که اینان در سراسر هند فعالیت‌های فراوان دارند.

5. جریان اخوانی یا پیروان جماعت اسلامی که از اندیشه ابوالاعلی مودودی پیروی می‌کنند. اینان ولو از نظر ایدئولوژیک مستقلاند؛ اما برخی ویژگی‌های فکری و هابیگری را دارند. از نظر مذهب فقهی، همه جریانات فوق **حنفی-حنفیاند** و از مذهب ابوحنیفه پیروی می‌کنند. یکی از تفاوت‌های وهابی‌ان نجدی با جریان وهابیگری هندی همین است که وهابی‌های عربستان از نظر مذهبی فقهی حنبلی‌اند و از امام احمد بن حنبل پیروی می‌کنند و وهابی‌های هند عموماً **حنفی-حنفیاند** و از فقه امام ابوحنیفه تبعیت می‌کنند؛ اما يك جريان افراطي در بين وهابی‌ان هند است که حنفی نیستند؛ بلکه «اهل حدیث» نامیده می‌شوند. اینان نظیر اخباری‌ها در جهان «تشیع»‌اند و معتقد به تقلید از هیچ يك از ائمه اربعه^{۱۲} اهل سنت نیستند؛ بلکه معتقدند که باید از اخبار و احادیث و از متن و الفاظ ظاهری روایات تبعیت کرد، نیاز به اجتهاد و به کاربرد عقل و قیاس نیست. میان اینان و حنفی‌های هند، در امر ضرورت اجتهاد و تقلید و به‌خصوص در امر تقدس و احترام به شخصیت امام ابوحنیفه، بحث‌های شدید و **جنجال-جنجال**‌برانگیزی صورت گرفته و می‌گیرد. حنفی‌ها، به‌شدت مخالف «اهل حدیث» و «اهل حدیث»، به‌شدت مخالف آناناند. در عین حال، جریان دیوبندی و جریان «اهل حدیث» هر دو متأثر از وهابیگری‌اند و با عربستان روابط **سازماندهی-سازماندهی** شده‌ای دارند. برخی صاحب‌نظران می‌گویند، اختلاف اینان بر

سر آن است که کدام جریان، سرمایه و پول بیشتری از عربستان به خود اختصاص می‌دهد. به عنوان برای نمونه، اخیراً بهتازگی اصطکاک شدیدی میان اهل حدیث و «جمعية العلماء» به رهبری «اسعد مدنی» صورت گرفت. ویژگی‌های عمده جریان ولی‌اللهی یا وهابگری هند به قرار زیر می‌باشند است.

1. تأکید شدیدی بر مقوله «توحید»، دوری از شرک و بدعت، «شرک» یک مقوله بسیار توسعه توابع می‌گردد می‌شود که حتی فرق و مذاهب اسلامی را نیز دربر می‌گیرد.

2. مخالفت با «توسل»، «شفاعت»، احترام به ائمه و اولیاء، احترام به مردگان و زیارت قبور و محکوم محکوم نمودن همه اینها به عنوان مظاهر شرک؛

3. تأکید بر آن که حضرت پیامبر گرامی و خلفاء و ائمه، بشر عادی نظیر ما بودند و تنها خداوند منصب رسالت را به حضرت محمد (ص) داده و تفاوت دیگری میان انسان‌های عادی و او نبود وجود ندارد.

4. گونه‌گونه‌های انکار کرامات و علم غیب انبیاء و اولیاء؛

5. تکیه بر آهر کجرائی به سبک احمد بن حنبل و ابن تیمیه و عقلت یا انکار از تاویلتاویل، تفسیر یا بطون باطنی دین؛

6. گونه‌ای محکومیت به بهکار گرفتن «عقل» در امر دین؛

7. ضدیت شدید با تصوف و عرفان و محکوم محکوم نمودن آن بعنوان به منزله شرک و بدعت؛

8. مخالف شدید با تشیع و محکوم **مودود** کردن شیعیان به نام توحید و به بهانه شرک و بدعت، برخی جریانات افراطی دیوبندی، نظیر «سپاه صحابه» در پاکستان و «جریان عبدالشکور» در هند حتی شیعه را غیرمسلمان و کافر می‌دانند. نظر احمد سرهندي نیز این بوده^۱. این ویژگی‌ها در تمام جریانات وهابیکری در هند مشترک‌اند؛ اما در برخی ویژگی با هم تفاوت دارند. مثلاً: **برای مثال،**

1. چنانکه اشاره کردیم، جریان «اهل حدیث»، اخباری مسلک است و از نظر فقهی، معتقد به تقلید و اجتهاد معتقد نیست. سایر جریانات دیگر، حنفی مذهب‌اند و از فقه حنفی تبعیت می‌کنند. **البته** جریان پیروان «مودودی» اگرچه حنفی‌اند، اما مودودی به‌طور مستقیم قائل به باز **موکردن** دروازه اجتهاد بوده و در برخی مسائل، خود اجتهاد **موده کرده است**. پیروان او در «سازمان جماعت اسلامی»، از وی تبعیت می‌کنند. همچنین، در «جمعیت جمعیت العلماء» شاخه **کر/لا** از نظر فقهی **شافعی** **شافعی** مسلک‌اند.

2. در امر مخالفت با تصوّف، و احترام به اولیاء، همه اینان اشتراک دارند. **البته** جریان «ندوه» و برخی دیگر «نقشبندی» اند. «نقشبندی» از جمله طریقت‌های عرفانی است که «بیعت» و «مرشد» و غیره دارد، اما برخلاف طریقت «چشتیه» یا «سهروردیه»، قشری **گرایند** **هستند** و به احکام شریعت و عقاید اهل سنت بسیار وفادارند و آنگونه ولایتی به امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) ندارند که چشتیه یا سهروردیه

دارند. چشتیه و سهروردیه، سلسله طریقت خود را به امیرالمؤمنین، حضرت علی^{علیه السلام} منتهی می‌کنند و نقشبندیه، سلسله خود را به ابوبکر می‌رسانند. خود احمد سرهندي و شاه ولي‌الله، آغازگر جریان وهابیه‌گری هندي، از مرشدان سلسله طریقت «نقشبندیه» بودند. احمد سرهندي، خلیفه خواجه «باقی-بالله»، مرشد بزرگ طریقت نقشبندیه در هند بود. از جمله تفاوت‌هایی که میان وهابیه‌گری نجدی عربستان و وهابیه‌گری دیوبندی و ولی‌اللهی هند وجود دارد، همین است. وهابیه‌گری عربستان، هیچ گونه رگه عرفانی ندارد؛ اما وهابیه‌گری ولی‌اللهی هند، گونه عرفانی محدود ظاهرگرا و شریعت‌شریعت‌مدار نقشبندی دارد؛ اما در این مورد نیز، میان جریان‌های وهابی هند تفاوت‌هایی است. ظاهرآگویا «اهل حدیث»، مخالف هرگونه عرفان‌اند و رابطه‌ای با سلسله نقشبندیه ندارند. همین‌طور جریان اخوانی و پیروان ابوالاعلی مودودی، با تصوّف و یا طریقت و عرفان مخالفند و ربطی ندارند. ایدئولوژی اخوانی، بیشتر بر جنبه اجتماعی – سیاسی دین تأکید می‌کند.

در ضدّیت با شیعه نیز، میان این جریان‌ات وهابی هند تفاوت‌هایی است. جریان «سپاه صحابه‌حایه» پاکستان که شاخه‌ای از دیوبندی‌هاست، شیعیان را کافر و واجب‌القتل می‌دانند. موضع احمد سرهندي نیز همین بوده است. جریان عبدالشکور در/کهنو که در «جمعیت العلماء» حضور دارند، بدون اعلام علنی، شیعه را کافر می‌دانند. دیوبندی‌های عمومی (علمای حوزہ دیوبند) با شرایط و شروط، شیعه را کافر می‌دانند.

موضع علمای ندوه و جریان اصلاحی/عظم گره بهتر است؛ اگرچه با شیعیان ضدیت دارند. مولانا ابوالحسن علی ندوی و مولانا منظور نعمانی، دو تن از اکابر علمای این جریان، در ابطال تشیع و در مخالفت با امام خمینی کتاب‌هایی نوشته‌اند. البته گفته می‌شود که این کتاب‌ها، به دیکته عربستان نوشته شده و کمک مالی عربستان مشروط به اعلام مواضع بوده است. در میان اینان، موضع جماعت اسلامی و پیروان مودودی، از همه بهتر است. آنان، نه تنها معتقد به وحدت مسلمین و اتحاد امت‌اند و حتی جنبش امام خمینی را نیز تأیید می‌کنند و از امریکاگرایی عربستان انتقاد دارند. سازمان ملی کونسل که رهبری آن را عالم و فقیه فقید مولانا مجاهد الاسلام قاسمی داشت نیز موضع مشابهی دارد. البته چنانکه از پسوند «قاسمی» پیداست، رهبران ملی کونسل نیز با جریان وهابگری دیوبندی رابطه دارند.

در واقع، يك روند منفي در هند آن است که حوزه‌ها در دست وهابی و دیوبندی‌هاست و روشنفکران سنی نیز به این جریان گرایش دارند؛ چرا که زیرا کرامت‌گرا متگری و قبرپرستی جریان صوفی یا بریلوی برای آنان قابل هضم نیست.

فقه و فقهای شیعه در هند

تشیع در هند، در همان دوران اولیه حکومت امویان، به سند وارد شد. در دوره حجاج حجاجین - یوسف، شیعیان در عراق و خراسان به شدت شکنجه و سرکوب می‌شده می‌شدند و به مناطق حاشیه‌ای جهان اسلام مهاجرت می‌کردند. هند نیز از جمله این مناطق بود؛ اما در ایالت سند در دوره اول، سادات حسنی و زیدی و اسماعیلی نسبت به شیعیان امامیه بیشتر قدرت یافتند تا شیعیان امامیه.

سومین موج ورود شیعه به شمال هند، پس از استقرار سلطنت صفوی در ایران است. دومین شاهنشاه گورکانی هند، «همایون پادشاه» از «شیرشاه سوری» افغان شکست خورد و به دربار «شاه شاهتهماسپ صفوی در ایران پناهنده شد. در ایران، همایون و سرداران وی تحت تأثیر تشیع قرار گرفتند. سپس، همایون با کمک قشون «شاه شاهتهماسپ صفوی، تخت خود را در دهلی بازپس گرفت. این امر، سبب شد نفوذ تشیع در هند توسعه یابد. وقتی همایون به هند بازگشت، علما و فضلاء ایرانی که شیعه بودند، همراه وی به هند آمدند.

برخی مورّخان معتقدند، که همایون در دور **هجّ** اقامت خود در ایران، به مذهب تشیّع گرویده بود و نیز، **اینکه** شاه تهماسب با این شرط به همایون کمک کرده بود که او **به ترویج** مذهب تشیّع **را** در هند **پرواز** **ترویج دهد**، حتّی او شعرهایی در **بارۀ موج** امیرالمؤمنین سرود. از جمله آن، رباعی زیر است.

هستیم زجان بندهٔ اولاد علی هستیم همیشه شاد
با یاد علی
چون سرّ ولایت ز علی ظاهر شد کردیم همیشه درد
خود ناد علی

وزیر اعظم همایون «~~بیرم بیرم~~خان» شیعه بود. این شعر ~~بیرم بیرم~~خان در مدح امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) معروف است:

شهی که بگذرد از نه سپهر افسر او
اگر غلام علی نیست خاک بر سر او

از جمله علما و فقهای این زمان که از ایران به هند وارد شدند، شیخ ~~گدائی گدائی~~ بود. وقتی در ایران، شاه اسماعیل دوم به طریقت اهل سنت برگشت، بسیاری از علمای شیعه به هند مهاجرت نمودند کردند. در دوره ~~یه~~ شاهنشاه اکبر، ~~ابوالفتح شیرازی~~ برجسته‌ترین عالم و مجتهد شیعه در هند بود.

ملا فتح علی شیرازی، عالم و حکیم بزرگ بود. او، نخستین بار در هند، نظام درسی ایران را رایج کرد. در این نظام درسی، در کنار فقه و اصول و حدیث، علوم عقلی، منطق و حکمت نیز ~~مورد تدریس قرار می‌گرفته اند~~ می‌گرفته‌اند.

ابوالفضل و فیضی، دو دانشمند دیگر شیعه بودند. اگرچه آنان فقیه ~~نبوده نبودند~~ و در تفسیر و ابیات بیشتر کار کردند، اما بسیاری از فقها را سرپرستی می‌کردند. ~~البته~~ بزرگ‌ترین عالم و فقیه دوره ~~یه~~ گورکانیان، قاضی نورالله شوشتری است که در هند به لقب «شهید ثالث» معروف است و قبر وی، در شهر ~~اگر~~ زیارتگاه مردم است. قاضی «نورالله شوشتری»، در زمان «اکبر» وارد هند شد. هر چند که در این دوره، علمای شیعه ~~یه~~ هند، به شمال هند آمدند، اما هنوز دوره ~~یه~~ تقیه بوده و ملایان سنی، هم در دربار؛ و هم میان مردم نفوذ داشتند. قاضی نورالله نیز تقیه می‌کرد؛ اما به‌طور خصوصی آگاهان می‌دانستند که وی شیعه ~~است~~؛ اما ~~بخطریه~~ علت علم برای وی ارج می‌نهادند.

او نه تنها در فقه شیعه مجتهد بوده، بلکه عالم بزرگ همه مذاهب فقه اسلامی بود. وقتی شاهنشاه اکبر، سمت قضاوت را در شهر لاهور به وی پیشنهاد کرد، قاضی نورالله به این شرط پذیرفت که مقید به مذهب خاصی از مذاهب چهارگانه سنی نخواهد بود. **بلکه** هر بار، مطابق یکی از مذاهب چهارگانه، حکم خواهد کرد. او استدلال کرد، چون خود **صاحب صاحب** نظر و مجتهد است، باید این حق را داشته باشد. سپس قاضی نورالله در تمام قضایا، مطابق مذهب فقهی جعفری شیعه داور می کرد؛ **اما** هر حکم، با یکی از مذاهب چهارگانه سنی مطابقت داشت. از این رو، کسی فرصت و **جرات جرئت** خرده گیری نمی یافت.

وقتی **«اکبر»** درگذشت، و پسرش **«جهانگیر»** به سلطنت رسید، ملایان سنی به او شکایت کردند که قاضی نورالله شوشتری شیعه است و فتاوی وی همیشه برحسب مذهب فقهی جعفری است؛ **اما** با یکی از مذاهب چهارگانه سنی نیز مطابقت دارد. جهانگیر به این شکایت وقعی ننهاد و گفت **که** از این، تشیع وی ثابت نمی شود؛ چون از اول شرط کرده است. در همین زمان، قاضی نورالله شوشتری، مشغول نگارش کتاب ها بود. او اثر زیادی به جا گذاشت؛ **البته** معروف ترین کتاب وی، **«إحقاق إحقاق الحق»** در چندین جلد است که در موضوع کلام حکومت است. کتاب دیگر وی، **«مجالس المؤمنین»**، در شرح حال رجال و علمای شیعه و کشکول گونه است.

اما برخی آثار وی در فقه است. او نه تنها فقهی بزرگ بود، **بلکه چنانکه اشاره کردیم** نخستین کسی **است** که متخصص فقه تطبیقی مذاهب پنجگانه

بوده و گذشته از فقه شیعه جعفری، بر مذاهب فقهی حنفی - مالکی شافعی و حنبلی نیز مسلط بوده است.

سرانجام، ملایان سنی با شگرد، کتاب «مجالس مجالس المؤمنین» را به دست آوردند و به به عنوان سند تشیع وی پیش شاه جهانگیر بردند. در این کتاب، قاضی نه تنها از خلفای اهل سنت انتقاد کرده است؛ بلکه مورد «شیخ سلیم چشتی» خرده گرفته بود که مرشد شاهنشاه جهانگیر بوده است نیز خرده گرفته بود. ظاهر گویا این امر دوم، بیش از امر اول، پادشاه را به خشم آورد و دستور داد، با چوب خاردار قاضی را شکنجه دهند و در حین این عمل در شهر آگرا، این عالم و فقیه بزرگ شیعه شهید شد. اگرچه، قاضی نورالله شوشتری شیعه بود، اما حنی مخالفان وی، به سبب جایگاه علمی او از وی تجلیل می کردند. عنوان برای نمونه، «بدایونی» که يك مؤرخ متعصب سنی است و نسبت به شیعیان موضع خشنی دارد، درباره قاضی نورالله شوشتری در تاریخ خود می مینویسد:

«قاضی نورالله شوشتری اگرچه شیعه مذهب است، اما بسیار به صفت عدالت و نیک نفسی و حیا و تقوا و عفاف و اوصاف اشراف موصوف است و به علم و حلم و جودت فهم و حدیث طبع و صفای قریحه و ذکا مشهور است. صاحب «تصانیف لائقه» است، توقیع بر تفسیر مهمل شیخ فیضی نوشته که از حیز تعریف و توصیف بیرون است. به وسیله حکیم ابوالفتح، به ملازمت شاه پیوست.» درباره مدیریت وی به عنوان رئیس دادگاه و قاضی چنان می نویسد: «الحق که مفتیان و محتسبان بدنفس لاهور که به معلم ملکوت سبق می دهند، خوش به

ضبط درآورده و راه رشوه بر آنان بسته است و در پیوست بسته گنجانیده چنانچه فوق آن متصوّر نیست». **و می‌توان گفت:** قابل به این بیت او را منظور داشته و گفته **است:**

تویی آن کس که نکردی به همه عمر قبول
در قضا هیچ ز کس غیر شهادت ز گواه
این تجلیل بزرگی **است** از کسی **است** که با شیعه
عناد و ضدّیت شدیدی داشت. چنان علمایند که برای
تشیع افتخار محسوب می‌شوند. قاضی نورالله
شوشتری، در سال 1549 **میلادی** متولد شد، در
مشهد تحصیل **نمود کرد** و در سال 1587 **م** به هند
وارد شد و در سنین شصت و سه سالگی به شهادت
نایل آمد رسید.

شهادت قاضی نورالله شوشتری در سال
1610 **میلادی** 1610 **م** در شهر **آگر**، صورت گرفت.
تقریباً صد و پنجاه سال بعد، وقتی دولت شیعی در
لکهنو برقرار شد و شیعیان از تقیه درآمدند، بر قبر
وی، يك مقبره بنا شد و در قرن گذشته، این مقبره
به به صورت زیارتگاه عمومی درآمد.

قاضی نورالله شوشتری، پیش از **«سید دلدار**
علی غفرانماب»، بزرگ‌ترین مجتهد و عالم شیعی
بوده. تفاوت وی با سید دلدار علی غفرانماب آن
است که قاضی نورالله، اساساً يك ایرانی است که
به هند مهاجرت **نمود کرد؛** اما سید دلدار علی،
نخستین مجتهد هندی است. **ثانیاً همجنین،** قاضی
نورالله در حجاب تقیه **می‌میزبست؛** اما سید دلدار
علی، حوزه فقهی شیعه را در شهر لکهنو دایر کرد و
نخستین نماز **جمعه** شیعه را در هند اقامه
نمود کرد.

سید دلدار علی غفرانمآب

خانواده‌ی اجتهاد⁹

«سید دلدار علی»، نخستین مجتهد بومی هند بلکه و بزرگ‌ترین عالم و مجتهد تاریخ هند محسوب می‌شود. در تاریخ تشیع هند، نقش و اهمیت وی، همانند اهمیت شیخ طوسی در دوره‌ی اول و یا اهمیت وحید بهبهانی و شیخ مرتضی انصاری در دوره‌ی اخیر است. او نه تنها نخستین بار حوزه‌ی علمیه و درس خارج را در هند دایر کرد، بلکه نخستین نماز جمعه‌ی شیعه را نیز در شمال برگزار نمود کرد. شاگردان «سید دلدار علی غفرانمآب»، در سراسر شبه قاره هند پراکنده شده‌اند و معارف و علوم شیعه را پخش کردند.

تمام علمای بزرگ شیعه در تاریخ هند، مستقیم یا غیر مستقیم، شاگرد سید دلدار علی غفرانمآب و یا خانواده‌ی وی بودند. از قرن هجدهم تا امروز، مرجعیت شیعه و رهبری دینی شیعیان هند، برای هفت نسل، در او و خانواده‌اش مستقر بوده و از همین روی، نسل سید دلدار علی غفرانمآب، خانواده‌ی «اجتهاد» نامیده شد. این یگانه خانواده دودمان علمی شیعه در جهان است که در هر نسل، چندین مجتهد، نویسنده و محقق در آن بوده و هنوز می‌باشند هستند. گفته می‌شود، سید دلدار علی در ساعت خاصی زیر قبه امیرالمؤمنین دعا کرد و دعای وی مستجاب شد.

سید علی دلدار غفرانمآب، در شهرک نصیرآباد در سال 1166 هـ. قمری و هجری، مطابق 1752 میلادی متولد شد. خانواده‌ی وی، در دوره‌ی محمود غزنوی از سبزوار به ایران آمد و از سادات در نسل امام هادی (ع) بود. سالار مسعود غازی، یکی از

فرماندهان محمود غزنوی بوده که گفته می‌شود به شمال هند آمده و شهرک‌هایی را فتح کرد. او **ظاهرًا گویا** شیعه بود و همراه او سرداران و اشراف ایرانی خراسانی از سبزوار و نیشابور به هند آمدند. از نیاکان سیّد دلدار علی، سیّد نصیر، **قلعه‌یّه** «ادیاناکار» را گشود و نام آن را «جای عیش» گذاشت که **اینک اکنون** به نام «جائس» معروف است. نواده وی که سیّد یحیی نام داشت، **قلعه‌یّه** نواحی را فتح کرد و به نام جو خود، نام آن را نصیرآباد گذاشت. سیّد دلدار علی در همین شهرک متولد شد.

پدر سیّد دلدار علی، **سیّد محمد معین** نام داشت و از اشراف و ملاکین بود؛ اما سیّد دلدار علی، از نوجوانی به علم دین علاقه داشت و **سیّد دلدار علی**، علوم دین را از «**سیّد غلام علی دکنی دکنیاله آبادی**» و مولانا «**حیدر علی سندیلوی**» یاد گرفت. در آن زمان، **حوزه‌یّه** شیعی وجود نداشت و علمای شیعه، زبان عربی، منطق، فلسفه و تفسیر و غیره را از علمای ارشد سنی و همچنین سنی‌ها از شیعیان فرا می‌گرفته‌اند.

سیّد دلدار علی، حتی علم فقه، اصول و حدیث و کلام را نیز از استادان شیعه و سنی هر دو فرا گرفت. از همین روی، او نه تنها مجتهد بزرگ فقه و اصول شیعه بود؛ بلکه استاد فقه و کلام تطبیقی بوده و توانست، مواضع شیعه را اثبات کند و مواضع مخالفان را ابطال نماید؛ چرا که زیرا یا منابع و اندیشه دست اوّل آنان آشنا بود. مولانا «حیدر علی سندیلوی» استاد وی، مصنف کتاب‌های «تکمله شرح **سلم سلما العلوم**» و «**حاشیه‌یّه** شرح سلم» و «**حاشیه‌یّه** میرزاهد» و «**حاشیه‌یّه** ملاجلال» بوده. اینها، متون درسی حوزوی اهل سنت هستند که هنوز

در مدرسه‌های سنّی رایج می‌باشند هستند. برخی از این کتاب‌ها که در علم منطق و فلسفه‌اند، در حوزه سنّی و شیعه، هر دو رواج دارند. پدر سید حیدر علی، ملا «ملاحمدالله» شیعه بود؛ امّا کتابی نوشت که بعد از سیصد سال، هنوز کتاب درسی همه حوزه‌های سنّی و شیعه است. ملاحمدالله، بر کتب درسی «شرح سلم» و «شمس بازغه» اثر میر محمد جونیوری شرح نوشت. او نیز از استادان سید دلدار غفرانمآب بوده. سپس، سید دلدار برای تحصیل به شهرهای مختلف مسافرت کرد. در شهر «شاه جهانپور» از «عبدالعلی بحر العلوم» استفاده کرد که فرزند نظام نظام‌الدین، بنیانگذار بنیانگذار دروس و حوزه فرنگی محل است.

در آن زمان، علمای شیعه در هند و حتّی در نجف و ایران، اخباری اخباری‌مسلك بودند. صاحب «حدائق» مکتب اخبارگری را همه جا رواج داده بود، البتّه در حوزه نجف، وحید بهبهانی قد علم کرده و اصولی‌گری را احیاء نمود کرده بود؛ امّا هنوز نفوذ وی به هند نرسیده بود. در آن دوره، رایج‌ترین و پراچ‌ترین کتاب در هند، کتاب «فوائد المدینه» اثر ملا محمد امین استرآبادی بود.

در سال 1193 هـ ق / 1779 میلادیم، سید دلدار علی غفرانمآب، با کمک هزینه یکی از اشراف و ملاکین شیعه به نام میرزا حسن میرزا حسنین خان که وزیر اعظم ایالت «اود» نیز بود، برای تحصیل علوم دینی عالی و شرکت در درس خارج، راهی نجف شد. وی در نجف، نخست به محضر «سید محسن بغدادی»، «صاحب وافیه»، «شرح وافیه» و کتاب «محصول در علم علما لاصول» رسید. سید محسن، صاحب «وسائل و مسائل الشیعه» نیز هست. او به سید

محسن [خاطر نشان ساختگفت](#) که کتاب «[فوائد المدینه](#)» اثر [سید امین استرآبادی](#)، علمای شیعه^۱ هند را به سوی مذهب اخباری گری کشیده و نظریه^۲ اصولی‌ها به هند نرسیده است. سید محسن، کتاب «[فوائد مکيه](#)» اثر «[نورالدین علی‌علین حسین](#)» را به وی داد. سید دلدار علی، [دلائل دلائل](#) این کتاب را در ردّ مواضع «[فوائد مدینه](#)» ضعیف یافت. او در عراق، به محضر شیخ جعفر نجفی، صاحب «[کشف‌القمة](#)» رسید. [ویا](#) شیخ جعفر نیز [سید دلدار علی](#) درباره اخباری گری و اصولی گری صحبت‌هایی داشت. نظریه^۳ «اجماع» در نزد اصولیون، از همه بیشتر [مسئله](#) ساز بود. مذهب اخباری، در قبال اخبار و حدیث، اصالت اجماع مجتهدان را قبول نداشتند.^۱ حتی در عراق و ایران، اخباری‌ها در اکثریت بودند و [اصول](#) [اصول](#) گرایان را «قاضی ابوحنیفه» می‌نامیده‌اند.

سپس، سید دلدار علی به کربلا رفت و در حوزه^۴ کربلا، در محضر ملا باقر بهبهانی، درس خارج را فرا گرفت. ملا باقر، مصنف «[شرح استبصار](#)» بود. استاد دیگر وی، سید علی طباطبایی بود. در کربلا، سید دلدار علی غفرانماب، درباره اختلاف اخباری و «اصول»^۵ ها مطالعه و تحقیق نمود [کرد](#) و او به [صورت](#) يك «اصول» سرسخت درآمد. سپس، کتاب‌های زیادی در ابطال مواضع اخباری‌ها نگاشت. همچنان که «[وحید بهبهانی](#)» و «[شیخ مرتضی انصاری](#)»، موجب انقراض جریان اخباری گری در حوزه‌های شیعه نجف و قم در عراق و ایران شدند، سید دلدار علی غفرانماب، [رواج](#) [رواج](#) دهنده مواضع

^۱ 61-1. تذکره تذکره العلماء، ص 186.

مذهب اصولی‌گری و اجتهاد و تقلید در شبه قاره هند است.¹

در حوزه‌ی کربلا، سید دلدار علی در درس «سید مهدی شهرستانی» نیز شرکت داشت. در نجف، استاد وی، «بحرالعلوم مهدی طباطبایی بروجردی» بود. سپس به مشهد سفر کرد و از «سید مهدی بن سید هدایت هدایت‌الله اصفهانی» کسب فیض کرد. از مشهد سید دلدار علی غفرانمآب از مشهد با اجازه‌ی اجتهاد از سید مهدی طباطبایی به هند بازگشت؛ او نسبت به ملکه‌ی اجتهاد در سید دلدار علی بسیار تأکید کرد و او را به عنوان مجتهدی معرفی کرد که صلاحیت مرجعیت آینده را دارد، معرفی نمود.²

پس از بازگشت به هند، سید دلدار علی غفرانمآب، در لکهنو مستقر شد. لکهنو که پایتخت حکومت شیعی بوده و زمامدار لکهنو در آن روزگار، «آصف‌الدوله» بوده. پدر «آصف‌الدوله» که نام وی «شجاع‌الدوله» بود، رهبر بسیار قدرتمند هند شمالی بود که کل منطقه را فتح کرد. او حتی با انگلیسی‌ها جنگید، اما مجبور به صلح شد. پسرش آصف‌الدوله نظیر پدر، فرمانده نظامی قدرتمندی نبود؛ اما از علم و هنر حمایت می‌میکرد. سید دلدار علی، پس از بازگشت به لکهنو بلافاصله بر علیه مذهب اخباری مبارزه آغاز کرد. او کتابی با عنوان تام «اساس الأصول» نوشت. کتاب «اساس اساس الأصول» یکی از بهترین آثار در اثبات مواضع اصولیون در مقابل اخباری‌گری است. متأسفانه، کتاب‌های علمای شیعه، غیر از کتاب «عقبات الانوار» مرحوم سید حامد حسین، در ایران

¹ 62-آیین حق‌چقنما؛ ص 51.
² 63-آیین حق‌نما همان، ص 90؛ تذکره العلماء، ص 188.

و عراق منتشر نشده [است](#). از این رو، علمای عراق و ایران، نسبت به کارهای علمی بزرگی که در هند صورت گرفته و نیز با نقش و اهمیت علمای شیعه در هند - کماحقه - آشنایی ندارند. چه خوب [است](#)، در قم نهادی ایجاد شود که کار آن تحقیق درباره آثار علمای شیعه در هند، پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و کشورهای دیگر و ترجمه [و](#) یا نشر آثار آنان باشد. در همین زمان، سید دلدار علی غفرانمآب، نخستین نماز جمعه [شیعه](#) را در شمال هند در شهر لکهنو دایر کرد. قضیه بدین قرار بود که ملا محمد علی کاشمیری، از علمای محترم، رساله‌ای درباره اهمیت نماز جمعه نگاشت و در این رساله، خاطر نشان ساخت که [اینکاکنون](#)، در منطقه، یک مجتهد بزرگ، نظیر دلدار علی حضور دارد که شرایط برگزاری نماز جمعه را [دارا استدارد](#). مجتهدان بزرگ نجف و کربلا و مشهد نه فقط او را [به](#) عنوان مجتهد، بلکه [به](#) صورت مرجع مردم هند معرفی کرده‌اند. این رساله، وزیر اعظم [=](#) نواب حسن حسر رضا [=](#) را بسیار تحت تأثیر قرار داد. نخستین نماز جمعه شمال هند در قصر نوآب به تاریخ 13 رجب 1200 [هجری](#) [و](#) [قمری](#) مطابق 12 ماه مه 1785 برگزار شد. در این سال عید میلاد امیرالمؤمنین در روز جمعه اتفاق افتاده بود. از آن پس، [به](#) [به](#) طور مرتب در لکهنو نماز جمعه برگزار می‌شد. سید دلدار علی غفرانمآب خطبه‌هایی بسیار علمی ایراد [می نمود می کرد](#) که بعدها به صورت کتاب «فوائد آصفیه» و «مواظط حسینی» منتشر شدند. این کتاب‌ها نیز شایسته آن [می باشند هستند](#) که در کشورهای اسلامی و مراکز شیعی منتشر شوند.

در کتاب «فوائد آصفیه»، سید دلدار علی، بسیاری از مسائل و مباحث فقهی، از جمله **مسئله** برخورد با وجوب نماز جمعه در عصر غیبت را بررسی **نموده** کرده است.

او از جمله محققان بزرگی بوده که ده ها کتاب قطور نگاشت. کتاب «عماد الاسلام» وی که اگر تجدید چاپ شود، مشتمل بر 25 جلد خواهد بود، ضخیم ترین کتاب در علم کلام است. مفصل تر و ضخیم تر از آن، در میان شیعه و سنی نگاشته نشده است. متأسفانه، این کتاب که به عربی است **نیز، به** به طور کامل منتشر نشده **است**. مرحوم مرعشی نجفی، یگانه کسی بوده که این کتاب را در قم با ویرایش منتشر می کرد؛ چنانکه کتاب «**احقاق** **احقاق** **الحق**» را منتشر **نمود** کرد. کتاب «عماد الاسلام» در کنار دو تحقیق دیگر یادشده، از بزرگ ترین میراث های علمی علمای شیعه **شیعه** شیعه هند است. **به** **در** **کل** **طور** **کلی**، آثار سید دلدار علی غفرانمآب را می توان در دسته های زیر دسته بندی **نمود** کرد.

1. کتاب هایی در ردّ اخباری ها که با مبحث

علم فقه و اصول فقه رابطه دارد؛

2. آثاری درباره عقاید و احکام فقهی؛

3. کتاب هایی درباره سیره و **بخصوص**

بررسی حماسه **یه** کربلا؛

4. حواشی و شرح متون درسی و کلاسیک

شیعه؛

5. کتاب هایی در ردّ تصوّف و صوفیه؛

6. کتاب هایی در رد و ابطال مواضع اهل

سنت **به** **خصوص** و **ه** **ای** **گری** **هن** **دی**؛

کتاب ها در محور اوّل و دوّم، **به** **به** **طور** **مستقیم**، با علم فقه و اصول فقه ارتباط دارند.

نخستین کتاب سید دلدار علی در این زمینه، کتاب «*اساس الاصول*» است. این کتاب، به زبان عربی نگاشته شده *است* و با دلایل قاطع، موضع اخباری‌ها را ابطال *نموده* و *مسئله* ضرورت اجتهاد و تقلید را ثابت *نموده* کرده است. سید دلدار علی، در این کتاب به اشکالات محمد امین استرآبادی در زمینه «اجماع» پاسخ داده است. کتاب دیگر سید دلدار علی به عربی «*منتهی منتهی الافکار*»¹ در علم اصول فقه است.

کتاب دیگر وی، در فقه «*حدیق المتقین*» است. این کتاب به زبان فارسی نگاشته شده است. «*رساله جمعه*» نیز به زبان فارسی است و چنان که از اسم آن پیداست، از *مسئله* استحباب یا وجوب نماز جمعه در دور *یه* غیبت امام بحث *نموده* کرده است.

کتاب دیگر وی در علم فقه، «*جواب مسائل فقیه*»² *می باشد* است. این کتاب نیز به زبان فارسی است. «*رساله ارضین*» از احکام فقه *راجع به* درباره اراضی مختلف، از جمله اراضی اهل هنود بحث می‌کند.

رساله «*ذهیبه*» درباره مسائل مربوط به طلا و نقره بحث می‌کند. سید دلدار علی غفرانمآب، بر کتاب منطق ملا حمدالله که نام «*مسلم الثبوت*» معروف است، حاشیه نگاشت. او بر کتاب فلسفی ملا صدرا «*هدایة الحکمه*» نیز حاشیه نگاشت؛ این کتاب‌ها در هند به صورت متون درسی در حوزه مورد استفاده‌اند.

وی در هند مرجعیت داشت و مردم هند از وی تقلید می‌کردند، تا زمان سید ابوالحسن اصفهانی،

¹ 64-1. *منتهی منتهی الافکار*، کتابخانه سید نقی لکهنو.

² 65-2. *رساله جواب مسائل فقیه کتابخانه اعجاز حسین، لکهنو.*

هنوز مرجعیت در حوزه‌های نجف و قم منحصر نشده **است؛** بلکه شیعیان هند، مراجع مستقل داشتند که مرکز آنان لکهنو بوده. سید دلدار علی غفرانمآب، **مآب، پایه‌پایه‌گذار حوزه‌ی** لکهنو **بود** و نخستین مجتهد هندی **بود است** که به مرجعیت عمومی در سراسر مناطق شبه قاره هند رسید. نه تنها او، بلکه اعقاب وی، تا چندین نسل رهبری و مرجعیت شیعی هند را به خود اختصاص داده بودند.

شیعیان از سراسر شبه قاره هند به سید دلدار علی وجوه شرعی ارسال **داشتند** و از وی نظرخواهی **کردند. نموده** همگی از نظرات و اوامر او تبعیت می‌کردند.

به تبعیت از نماز **جمعه‌ی** وی، شاگردان سید علی در شهرهای مختلف هند نماز جماعت جمعه را اقامه کردند. مواعظ و خطبه‌های سید دلدار علی **به‌ی** عنوان الگو و نمونه خطبه‌های نماز جمعه، در سراسر هند مورد تقلید قرار گرفتند. ابن مجدّد و مرجع و فقیه بزرگ شیعی، در سال 1235 هـ ق/ 1820 **میلادی** درگذشت. پس از وفات، **به‌عنوان** «غفران مآب» معروف شد.

سلطان‌العلماء سید محمد:

فرزند بزرگ سید دلدار علی غفرانمآب، «سلطان‌العلماء سید محمد» معروف به «قبله و کعبه» بود. او نیز نظیر پدرش به مرجعیت و رهبری شیعه رسید؛ بلکه گونه‌ای «ولایت فقیه» را در تاریخ هند مستقر کرد. شاهان شیعه‌ی لکهنو از وی «تاج» می‌گرفته‌اند و «سلطان‌العلماء» در رأس قوه

قضایه قرار داشت. او در منطقه **یه** «اوده»، حکومت شریعت را مستقر کرد. وقتی انگلیس‌ها با قیام مردمی مواجه **شده شدند** و حکومت شیعی لکهنو را منقرض کردند، سلطان‌العلماء برای مبارزه با آنان فتوا داد. در نتیجه، پس از پیروزی انگلیسی‌ها، با مشکل **روبه‌رو** شد؛ اما به **خاطر دلیل** پایگاه مردمی، انگلیس اقدامی علیه وی نکرد. از نظر شوکت و جلال، سلطان‌العلماء حتی بیش از پدرش قدرت داشت.

وی در سال 1199 هـ ق / 1784 میلادی **م** در لکهنو متولد شد. در نوزده سالگی دوره **یه** سطح را تمام کرد و به اجتهاد رسید. پدرش به او اجازه **یه** اجتهاد داد. او در حدیث، تفسیر و فقه مهارت یافت. **و** در جوانی درس فقه و اصول را دایر کرد. پس از درگذشت پدر در سال 1820 میلادی **م**، به رهبری و زعامت شیعه رسید. شاهان لکهنو از «غازی غازی/الدین حیدر» به بعد، همه معتقدان وی بودند؛ **الله** در زمان «نصیرالدین حیدر»، اصطکاک‌های میان **سلطان سلطان العلماء** و پادشاه روی داد. شاه **ظاهر آگوا** به **مشروب مشروینوشی** عادت داشت. وقتی **سلطان العلماء** در موردی برخلاف خواست شاه جوان فتوا داد، «نصیرالدین حیدر» در حال مستی رئیس توپخانه را طلبید و به وی دستور داد، منزل **سلطان العلماء** را به توپ ببندد. **اما** صبحگاهان، ملازمان شاه، **بهت بهت** زده پیش شاه آمدند و اطلاع دادند که رئیس توپخانه، دو توپ را در جلوی منزل مرجع دینی و دو توپ را در جهت قصر شاهی قرار داده است. نصیرالدین حیدر که با شورش سیاسی روبه‌رو شده بود، به رئیس توپخانه پیام داد که چرا چنین کار کرده است؛ رئیس توپخانه شاهی پاسخ داد؛ **چون امر اعلیٰ حضرت بود**،

تصمیم گرفتیم اگر آخرت خود را خراب می‌کنم، اول دنیای خود را نیز خراب کنم. نصیرالدین حیدر که به قدرت مجتهد زمان و مرجع دینی پی برد، از رئیس توپخانه تجلیل کرد و گفت، امر وی در حال مدهوشی و مستی بوده است¹. این ماجرا، نظیر ماجرای قلیان ناصرالدین شاه قاجار، نمودار قدرت علما در جوامع شیعه است.

پس از ناصرالدین شاه، محمدعلی شاه و امجد علی شاه، به قدرت رسیدند. اینان، شاهانی متدین بودند. در زمان آنان بود که گونه‌ای نظام ولایت فقیه استوار شده بود که سلطان‌العلماء بر رأس آن بود قرار داشت. در تمام مسائل دینی و اجتماعی، سلطان‌العلماء فتوا می‌داد. نظام قضایی مستقیماً زیر نظر وی بود. حتی علمای سنی تحت تأثیر علم و فضل و تفقه سلطان‌العلماء قرار گرفته گرفتند و برای وی بسیار احترام قائل بودند. در سال 1284 هـ ق / 1867 میلادی 1867 م سلطان‌العلماء درگذشت.²

وی نظیر پدرش، سیّد دلدارعلی عالم و محقق بزرگ و صاحب آثار و کتاب‌های فراوان بود. او درس نیز می‌داد و علمای بزرگ در محضر وی حاضر می‌شدند. سلطان‌العلماء نیز کتابی در اثبات مواضع اصولیون و در ابطال اخبار گرایان به نام «اصل‌الأصول» دارد.

کتاب دیگر وی در علم فقه «احیاء الاجتهاد» است. کتاب سوم، «فوائد الناصریه» در بررسی مسائل زکات و خمس است.

¹ 66- مهدي نجف علي بن تذكرة العلماء، ص 224؛ ورثة الانبياء، ص 20.

² 67- نزهة نزهة الخواطر، ج 7، ص 415.

کتاب چهارم وی «رساله در نماز جمعه»، به زبان فارسی است. کتاب بزرگ وی در علم کلام، «الأجالات النافعه» است.

سیدالعلماء سید حسین

دومین فرزند سید علی غفرانمآب که به جایگاه مرجعیت رسید، «سیدالعلماء سید حسین» بود. سلطانالعلماء فرزند ارشد و سیدالعلماء کوچکترین فرزند بودند. در وسط سه برادر دیگر بودند؛ اما این دو شخصیت از فرزندان سید دلداری غفرانمآب، به جایگاه والای رهبری دینی رسیدند و رسالت و جنبش علمی پدر خود را توسعه دادند. سلطانالعلماء از نظر نفوذ سیاسی، قیادت و رهبری بی نظیر بود؛ اما از نظر جایگاه علمی، تفقه و مرجعیت دینی و فقهی، درس خارج و توسعه معارف شیعی و ایجاد مدارس و حوزه در سراسر هند، سیدالعلماء سید حسین، بی نظیر بود.

سیدالعلماء سید حسین، در سال 1211 هـ ق / 1796 میلادی در شهر لکهنو متولد شد. او نیز در محضر پدرش درس خواند و یرخی متون را از برادر بزرگش، سلطانالعلماء فرا گرفت. در سنین هفده سالگی، سطح را تمام کرده کرد و به مرحله اجتهاد رسید. رشته خاص وی، فقه و اصول بود؛ در حالی که سلطانالعلماء در علم کلام تألیفات داشت، اما سیدالعلماء سید حسین، یک مجتهد و مرجع فقهی بود. علماء، مسائل مشکل فقهی را به وی ارجاع می دادند. سیدالعلماء سید حسین، در میان توده های شیعه بسیار محبوبیت داشت. او مرجع مردم بود و مردم، وجوه شرعیه را نزد وی می فرستادند و او بسیار به مردم نادر کمک می کرد. مواظبت وی نیز مؤثر بود؛ فعالیت شدید علمی و مردمی او را بیمار کرد و در زمان زندگی برادر بزرگ،

= سلطان العلماء= در سال 1273 هـ ق/ 1856 میلادی م درگذشت.

با مرگ وی، در لکهنو و در سراسر هند مردم شیعه بسیار سوگوار شدند، «میرزا غالب» بزرگترین شاعر اردو زبان هند، در سوگ وی شعر سرود. سید العلماء سید حسین، در فقه و اصول بیش از بیست تألیف وزین دارد. از جمله آثار وی رساله «تجزی فی الاجتهاد» به زبان عربی است. در مبحث عبادات، کتابی قطور با عنوان «مناهج التحقیق» دارد. این کتاب نیز به زبان عربی است. کتاب دیگر وی در مبحث مسائل نماز و «جزء جزه الراءق» (به زبان عربی) دارد. حیف است این کتاب‌ها در جهان اسلام، به‌خصوص در حوزه‌های شیعی نجف و قم منتشر نشده و میراث شیعی هند، همچنان مهجور مانده است.

جنبش علمی — فقهی سید العلماء سید حسین:

سید العلماء سید حسین، حوزه‌ی بزرگ درسی در شهر لکهنو داشت و شاگردانی را پروراند که در همه مناطق شبه قاره هند، معارف شیعی را توسعه دادند و مدارس و حوزه‌های فقهی ایجاد نمودند کردند. از طریق این علمای محلی مناطق بود که رهبری دینی و مرجعیت دودمان سید دلدار علی غفرانماب که «خانواده‌ی اجتهاد» نامیده شد، در سراسر هند و پاکستان و بنگلادش فعلی مستقر شده و هنوز هم هست. «مولانا سید کلب صادق»، «مولانا سید علی علی محمد نقوی» و «مولانا کلب جواد»، هم اکنون رهبریت علمی، فکری و اجتماعی، سیاسی و دینی شیعیان هند را در دست دارند که از همین خانواده‌ی اجتهاد و در نسل سید دلدار علی

غفرانمآب [می‌باشند هستند](#). در پاکستان، مولانا محسن نقوی و علامه نصیر/اجتهادی از همین خانواده [می](#) علمی بی نظیر دنیا بودند که هفت نسل عالم، اندیشمند، نویسنده خطیب و رهبر را برای شیعیان فراهم نمود [کردند](#).

از جمله علمای بزرگ که شاگرد سید دلدار علی غفرانمآب یا سیدالعلماء سید حسین بود [بوده](#) «مولانا میرزا محمد خلیل» [بود نام داشت](#). از جمله شاگردان دیگر وی؛ «مولانا یار علی نصیرآبادی» بود که در منطقه [نصیرآباد](#) و «رای بریلی» مرجعیت داشت. شاگرد دیگر وی، «مولانا سید احمد علی [علین عنایت حیدر محمودآبادی](#)» در منطقه [نصیرآباد](#) اعظم‌گره مستقر شد و حوزه [شیعه](#) را ایجاد کرد. «مولانا اشرف علی بلگرامی» در منطقه [نصیرآباد](#) هردویی و بلگرام، مدارس را راه‌اندازی کرد.

بعد از لکهنو، [اینک اکنون](#) شهر «امرویه» نیز مرکز معارف و تجمع شیعی است. نخستین عالم و فقیه بزرگ این منطقه، مولانا سید محمد [عبادت](#) [عبادتین محمد نجابت](#) بود که در سال 1816 درگذشت؛ او نیز شاگرد سید دلدار علی غفرانمآب بود. او در شهر «امرویه» نماز جمعه دایر کرد. هنوز هم امام جمعه [شهر](#) «امرویه»، از اعقاب وی [می‌باشد است](#).

پسر وی، مولانا سید سیادت نیز امام جمعه امرویه و از علماء [بود؛ وی و او](#) از شاگردان سیدالعلماء سید حسین بود [او که](#) از سیدالعلماء [اجاز می](#) اجتهاد داشت.

«حیدرآباد دکن» در جنوب هند نیز، مرکز معارف شیعی [گردید شد](#). آغازگر جنبش علمی در این دیار، «مولانا حکیم میرزا اسماعیل» است. او نیز، شاگرد دلدار علی غفرانمآب بود.

سلطان‌العلماء و به‌خصوص سید‌العلماء، سید حسین و علمای بعدی خانوادۀ **یهیۀ** اجتهاد و نسل سید دلدار علی نیز، شاگردان و فقیهانی بزرگ را تربیت نمودند **کردند** که موجب توسعه‌ی جنبش علمی در سراسر شبه قاره گردیدند **شدند**. سطح حوزه لکهنو، در این زمان، در سطح حوزه‌ی نجف و قم قرار دارد. علمای «زیدپور» نیز در شمال هند، معروف گردیدند **شدند**. در این منطقه، شاگرد سید‌العلماء سید حسین به نام «مولانا غنی نقی زیدپوری»، مدرسه و نماز جمعه دایر کرد و رهبری دینی منطقه را در دست داشت.

«مولانا/فضل حسین» شاگرد دیگر سید‌العلماء، در باره یانکی مرکز شیعی ایجاد کرد. «جعفر علی جارچوی» در «بلند شهر» در غرب ایالت «یوپی»، رهبری علمی را در دست داشت. او نیز، از شاگردان سید‌العلماء سید حسین بود.

فرزند مولانا جعفر علی، «قاری عباس حسین» بود که نخستین «ناظم» دانشکده‌ی الهیات شیعه در دانشگاه علیگره بود؛ او کتابی با عنوان «قرائن بهیه» نیز دارد. از جمله شاگردان سید‌العلماء مولانا سید حسین در کشمیر، «مهدی شاه رضوی کشمیری» بود.

از شاگردان مهدی شاه، «علی محمد شاه عظیم آبادی»، شهر «پتنا» را در ایالت «بیهار» مرکز فعالیت خود قرار داد. از جمله شاگردان سید‌العلماء سید حسین، مولانا خواجه عابد حسین بود که در شهر «سهارانپور» و در منطقه «میرت» (Meerut) دهلی و پنجاب پایگاه داشت.

مظفرنگر، از جمله مراکز شیعی غرب ایالت «یوپی» است. در اینجا، «مولانا غلام حسین» معروف به «مولانا ظهور حسین میرانپوری» به

فعالیت پرداخت ~~شده~~ و مدارس و مساجدی ایجاد کرد.

~~بدین~~ بدینسان سیدالعلماء سید حسین، فرزند سید دلدار علی غفرانمآب جنبش بزرگ علمی فقهی را به راه انداخت و نفوذ خانواده اجتهاد را در هند توسعه داد.

فرزندان و اولاد سلطان العلماء ملك العلماء آقابنده حسین

وي فرزند [سلطان العلماء سلطان العلماء](#) سيّد محمّد و نوهيّه سيّد دلدار غفرانمآب است. [او](#) فقيه و حكيم بود و [هوزيه](#) درس داشت و نيز صاحب آثار است. از جمله كتاب هاي وي «[فوائد المواريث](#)» در مباحث ارث «به زبان اردو» است. او در سال 1879 ميلادي م درگذشت.

بحرالعلوم مولانا ابوالحسن ابوالحسنين صاحب

او فرزند «ملك العلماء» و نوهيّه [سلطان العلماء سلطان العلماء](#) بود. او فقيه و فيلسوفی بزرگ بود و [هوزيه](#) درس داشت. «[ابن صاحب](#)» در سال 1851 ميلادي م متولد شد. غير از فقه و كلام، در طب نيز دروسى داشت و شيعة و سني در درس وي شركت مي كردند. در سال 1299/1881 به عراق رفت و علماي نجف، وي را [به به](#) عنوان مجتهد به رسميت شناختند؛ شاه «اوده»، «واجد علي شاه» به او لقب «بحرالعلوم» داد. [وي](#) در سال 1907 ميلادي م درگذشت.

از جمله كتاب هاي او «[زبدة زبدة الاصول](#)» به زبان اردو است. او رساله اي در جواز موسيقي نوشت. مجموعه مواعظ وي، كتاب «[بناء بناء الاسلام](#)» نيز بسيار مقبول واقع شد. از جمله شاگردان وي، «مولانا آقا حسن» و «ممتاز العلماء» و «مولانا متين صاحب» [مي باشند هستند](#).

«ملاذ العلماء مولانا ابوالحسن بجهن صاحب»

[او](#) برادر كوچك بحرالعلوم الن صاحب بود؛ اما در علم فقه و اجتهاد، از برادر خود تسلط بيشترى داشت [بوده و](#) از همين رو، در مسائل فقه و تقليد، مولانا الن صاحب به او ارجاع مي داد. او در سال

1851 متولد شد. «**واجد علي شاه**» به او لقب «**ملاذالعلماء**» و دولت انگلیس در سال او را به لقب «**شمس-العلماء**» ملقب ساختند.

«**ملاذالعلماء مولانا بجهن صاحب**»، در لکهنو درس خارج **دائر-طایر** کرد و در درس وی، بسیاری از فضلا شرکت می‌کردند.

کتاب وی در فقه، کتاب «**تنزیة/العقود فی حلّ شبهات عامة/الورود**» است. او بر شرح ملا جامی حاشیه نوشت. و در سال 1891 **میلادی** درگذشت.

تاج-العلماء سیّد علي محمد:

او هفتمین فرزند **سلطان-العلماء سلطان‌العلماء** و نواده سیّد دلدار علي غفرانمآب بود. در سال 1846 متولد شد. و دروس ابتدایی و سطح را نزد پدر فرا-گرفت؛ سپس، به حوزه **هیئ** نجف رفت و نزد علمای نجف، دروس عالی خارج **فرا-گرفت** **اموخت**. او حتی زبان عربی را یاد گرفت تا با میسونرهای مسیحی، وارد بحث شود. تاج-العلماء سیّد علي محمد، صاحب آثاری است و در فقه و معارف دیگر اسلامی کتاب‌های ارزنده‌ای **داشت** **دارد**. **اکثر** **بیشتر** علمای نسل سیّد دلدار علي غفرانمآب، صاحب آثار بودند و اگر کتاب‌های آنان را جمع کنیم، يك کتابخانه مستقلی فراهم می‌آید. تاج-العلماء سیّد علي محمد از نخستین علمای شیعی هند است که به زبان اردو کتاب نگاشت. علمای پیش از وی به زبان عربی و فارسی تصنیفات داشتند، اما تاج-العلماء پی برد که **اینک** **اکنون** نیاز است، معارف اسلامی به زبان جدید مردم هند که منتقل شود. از جمله آثار وی به زبان انگلیسی، تفسیر قرآن است. کتاب دیگر وی «**تحفة/الواعظین**» است. **تاج-تاج** **العلماء** سیّد علي محمد در سال 1894 **میلادی** درگذشت.

عمدة-عمدة العلماء هادي نقوي صدر الشريعة

وي فرزند سيّد محمد مهدي، يکي از فرزندان غفران-
مآب است. در سال 1813 متولد شد. او فقيه
برجسته‌ای بود و به عنوان در مقام قاضي شهر لکهنو
منصوب شد. او به نام «صدر الشريعة» معروف
است و دارای نفوذ بود دارد.

صدر الشريعة نیز دارای آثاری است دارد. از
کتاب‌های وي: رساله‌ای در ردّ نصاري به زبان
فارسي و رساله «الفرق بين المجال العقلي و
المجال العادي» است؛ او بر کتاب «حبل المتين»
شيخ بهاء-بهاء الدين عاملي، شرحي نوشت.

عماد العلماء میرآقا

وي فرزند صدر الشريعة است و خود نیز فقيه و
مجتهد بود. در سال 1836 میلادی-م متولد شد. او
نیز صاحب آثار است و کتاب‌های زیادی به زبان
عربي، فارسي و اردو نگاشت. گفته می‌شود، به
عنوان مجتهد، بیش از هزار فتوا نوشت؛ اما
افسوس که این فتاوي به صورت کتاب، جمع جمع-
آوری نشدند. او در سال 1905 میلادی-م 1905
درگذشت.

قدوة العلماء سيّد آقا حسن

او داماد عماد العلماء میرآقا و جانشين وي است. او
از شاگردان بحر العلوم مولانا الن، صاحب و شاگرد
میرآقا صاحب می باشد است. او در دوره‌ی بعدی به
مرجعیت رسید و نفوذ وي در سراسر هند در میان
مقلدان خانوادیه اجتهاد، توسعه یافت.
او در سال 1865 متولد شد. مادر وي نیز از
خانوادیه سيّد دلدار علي غفرانمآب بود و خود نیز
داماد نواده غفران غفرانمآب میرآقا صاحب بوده؛

از این رو، **به عنوان** مرجع خانوادیهی اجتهاد شناخته شد.

«قدوة العلماء» نه تنها يك فقيه و مجتهد؛ بلکه مصلح اجتماعي و رهبر مردمی بود. او مؤسسهی معروف «شیعه کالج» را برای توسعهی آموزش جدید میان شیعیان تأسیس نمود کرد. دومین کار بزرگ «قدوة العلماء» تأسیس حزب «شیعه کانفرنس» بود. «قدوة العلماء» در نظر داشت، این حزب را **به عنوان** سازمان و تشکیلاتی درآورد که شیعیان هند را سازماندهی کند.

سومین کار وی، **تأسیس تأسیس «بیت بیت المال»** برای تقویت بنیهی اقتصادی شیعیان بود. «شیعه کانفرنس» در سال 1910 **بنیانگذاری بنیانگذاری** شد، اما در حال حاضر در حال احتضار است و لازم است کسی آن را احیا کند. «شیعه کالج» هنوز **به** عنوان يك مؤسسهی آموزش عالی در شهر لکهنو رونق دارد؛ اما قدوة العلماء، در نظر داشت این مرکز، **به** بصورت دانشگاهی، نظیر دانشگاه علیگره درآید؛ ولی چنان نشد. «بیت المال» تقریباً از بین رفته و ساختمان آن، به صورت حسینیه درآمدہ است.

عمدة عمدة العلماء «مولانا کلب حسین عرف کبن صاحب»

او فرزند قدوة العلماء سیّد آقا حسن بود و پس از درگذشت وی، **به صورت** رهبر مردمی خانواده اجتهاد، در سراسر هند **مورد پذیرش قرار گرفت شد**. در زندگی وی، از نظر نفوذ مردمی کسی بر او پیشی نداشت. «مولانا کبن صاحب»، گذشته از رهبری اجتماعي - دینی شیعیان هند، امام جمعه لکهنو نیز بود و بزرگترین تجمع شیعیان را در محرم در حسینیهی غفرانمآب داشت. وی سخنران مذهبی بسیار متینی بود که مردم، سخنان وی را بسیار

می‌پسندیدند. عمدة العلماء سید کلب حسین در سال 1965 میلادی درگذشت دو فرزند او، «مولانا سید کلب عابد» معروف به «آقای شریعت» و «دکتر مولانا کلب صادق» بودند.

هر دو به رهبری شیعیان هند رسیدند و بسیار نفوذ داشتند. مولانا کلب عابد از نفوذ مردمی و محبوبیت پدر خود برخوردار بود. مولانا کلب صادق هنوز هم فعالیت دارد و دبیرستان‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها تأسیس نموده کرده است و از نظر فعالیت اجتماعی - آموزشی بی‌نظیر است.

فرزند «آقای شریعت»، «مولانا کلب جواد» نام دارد که هماکنون اینک، رهبر مردمی شیعیان هند است و از محبوبیت مردمی بالا برخوردار می‌باشد است.

آنچه گذشت، ذکر شاخه‌ای از اولاد سید دلدار علی غفرانمآب بود. اکنون به ذکر شاخه دیگر می‌پردازیم که از نظر کارهای علمی و فقهی خدمات ارزنده‌ای انجام دادند.